

修改说明：68 页最后一题“多选”修改为“单选”

第二章 公司法律制度

目录

1. 公司的基础知识
2. 有限责任公司
3. 股份有限公司
4. 上市公司的特别规定
5. 国家出资公司的特别规定
6. 其他考点

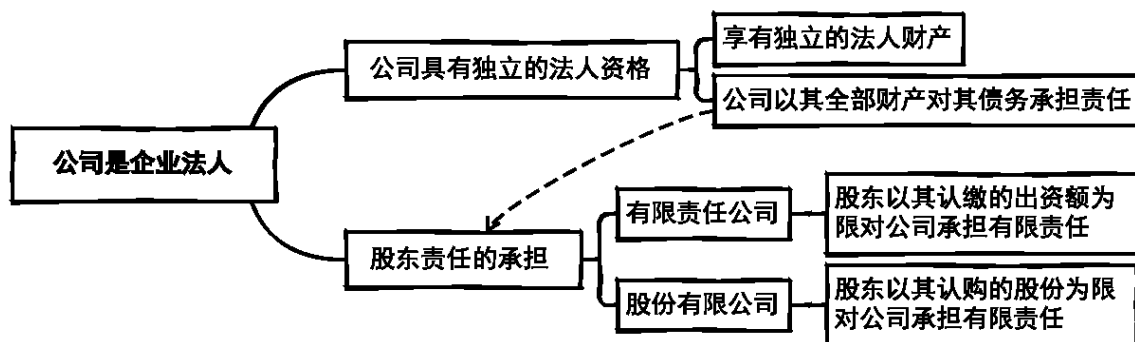
第一单元 公司的基础知识

本单元框架结构

序号	知识点	考频
1	公司概述	一般
2	公司的法人财产权	高
3	公司的登记管理	一般
4	公司财务、会计	高

知识点 1：公司概述

一. 公司与股东责任的承担



[案例 2.1]

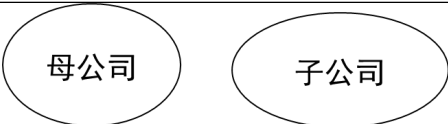
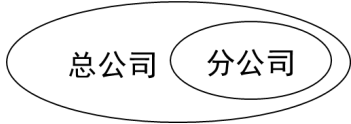
2025 年 1 月	自然人甲、乙、丙各自认缴出资 10 万元共同投资设立了 A 有限责任公司（以下简称“A 公司”）
2025 年 2 月	A 公司向 B 银行借入为期 1 年的借款 60 万元
2026 年 2 月	B 银行要求 A 公司偿还借款，此时 A 公司总的财产为 50 万元
案例分析	
1	先以 A 公司的全部财产（50 万元）偿还 B 银行的债务
2	甲、乙、丙三人以其各自认缴的 10 万元出资对 A 公司的债务承担有限责任。如果三人的出资均已实缴入 A 公司，则无需再用个人财产承担额外的责任
3	如果 A 公司已无其他财产向 B 银行清偿余债 10 万元，B 银行可以依法向人民法院申请 A 公司进入破产程序

二. 公司的种类

1. 按照“信用基础”分类

分类	股东身份特征	典型公司	股东人数	行使表决权的基本规则
资合公司	财力	股份有限公司	无上限要求	看“出席”股东的态度
人合公司	信用	无限公司 (我国不存在)	—	—
资合兼人合的公司	财力+信用	有限责任公司	1—50人	看“全体”股东的态度

2. 按照“公司组织关系”分类

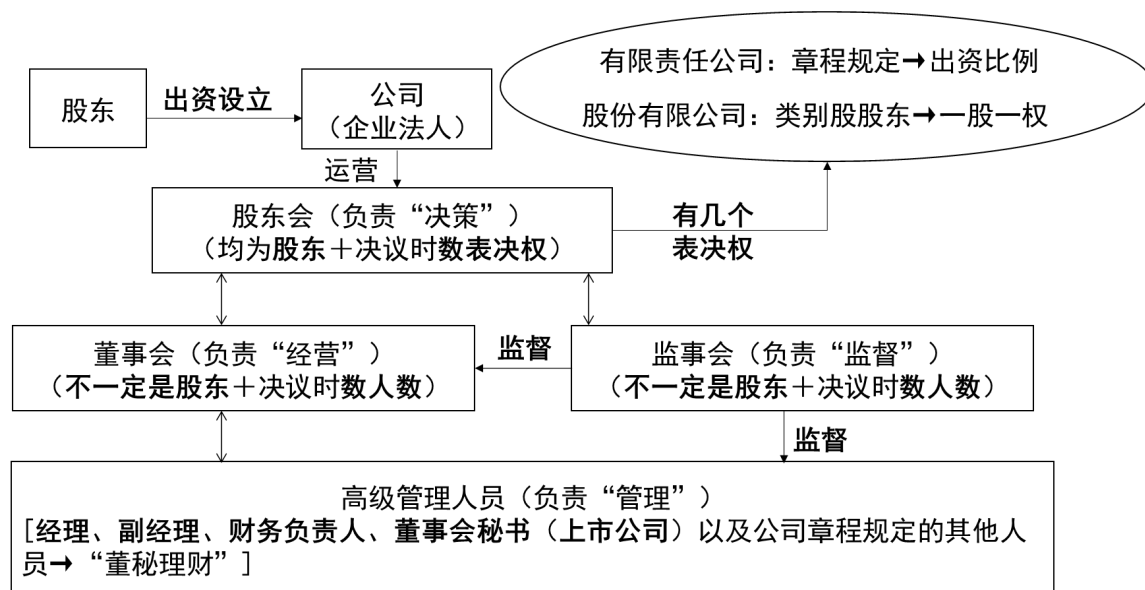
分类	图示
母子公司	
总分公司	

[对比：子公司 V.S 分公司]

项目	子公司	分公司		
是否有独立的公司章程	√	×		
是否有独立的名称	√	×		
能否独立从事经营活动	√	√		
能否领取营业执照	√	√		
是否具备独立法人资格	√	×		
能否独立承担民事责任	√	×	通常	由总公司承担
			特殊	先以该分支机构管理的财产承担，不足以承担的，由法人（总公司）承担
是否存在独立的财产	√	×		

知识点 2: 公司的法人财产权

一. 概述



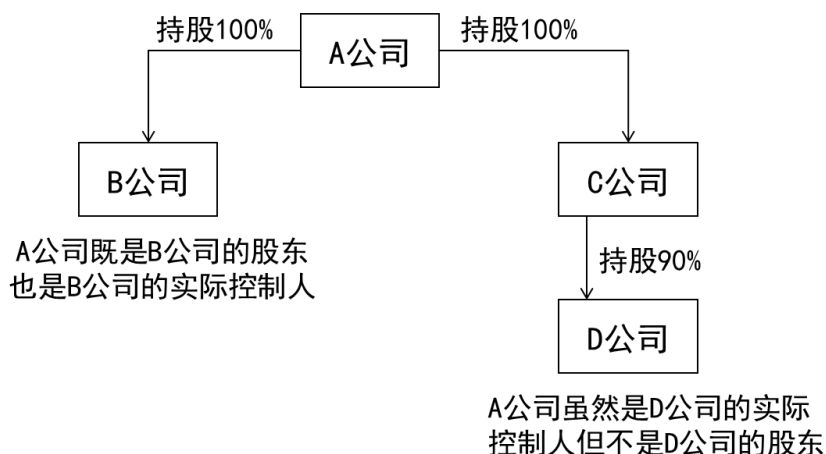
二. 公司向其他企业投资的规则

项目	具体规定
投资规则	公司 可以 向其他企业投资。法律规定公司 不得 成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人的, 从其规定
决议主体	向其他企业投资, 按照公司 章程 的规定由 董事会 或者 股东会 决议
限额	公司 章程 对投资的总额及单项投资的数额有限额规定的, 不得超过 规定的限额

三. 公司向他人提供担保的规则

担保对象	决议主体	决议办法 (不区分有限责任公司和股份有限公司)	担保金额限制
股东、实际控制人	股东会	该项表决由 出席会议的其他股东所持表决权的过半数 通过 (接受担保的股东或受接受担保的实际控制人支配的股东 不得参加表决) 出席会议的其他股东同意的表决权 出席会议的其他股东的总的表决权 $\frac{\quad}{\quad} > 1/2$	公司 章程 对担保总额及单项担保数额有限额, 不得超过 该限额
实际控制人, 是指通过投资关系、协议或者其他安排, 能够实际支配公司行为的人 (实际控制人可能同时是公司股东, 也可能不是公司股东)			
其他主体	按照公司章程的规定, 由 董事会 或者 股东会 依法进行决议		
记忆口诀	担保控股找股东, 担保其他找股董, 出席其他表过半, 金额不超章程范		

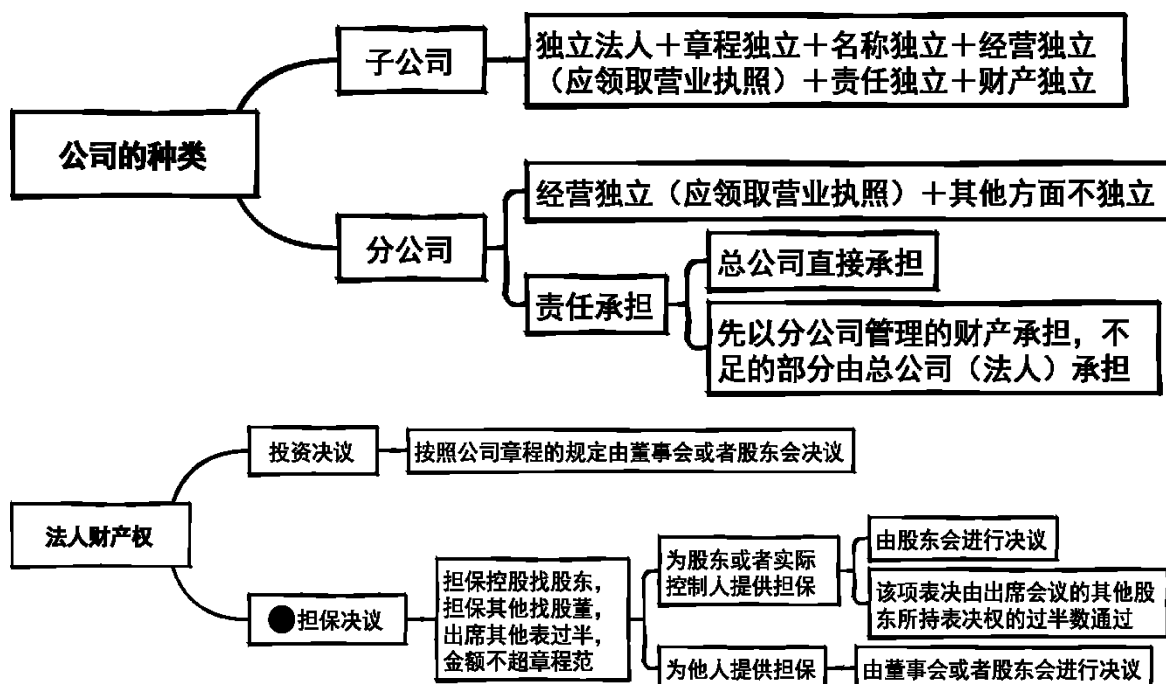
[图示：“实际控制人”]



[案例 2.2]

A 有限责任公司的股东甲请求 A 公司为其提供担保 (已知: 公司章程对股东表决权如何行使没有特别规定)				
股东	甲	乙	丙	丁
出资情况	10 万元	10 万元	20 万元	30 万元
本次担保事项由谁来决议?			股东会	
四人均出席会议: 乙 & 丙 同意, 决议是否通过?			表决结果 = $30/60 = 1/2$, 不通过	
四人均出席会议: 丙 & 丁 同意, 决议是否通过?			表决结果 = $50/60 > 1/2$, 通过	

本单元“知识点 1—知识点 2”总结



精学细练

【单选题】下列关于子公司法人资格和民事责任承担的表述中，符合公司法律制度规定的是（ ）。(2019 年)

- A. 子公司具有法人资格，独立承担民事责任
- B. 子公司不具有法人资格，其财产不足以清偿的民事责任，由母公司承担
- C. 子公司不具有法人资格，其民事责任由母公司承担
- D. 子公司不具有法人资格，应与母公司共同承担民事责任

【答案】A

【解析】公司可以设立子公司，子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。选项 A 当选。

【多选题】甲有限责任公司为扩展业务，在外地设立乙分公司，下列关于乙分公司法律资格的表述中，正确的有（ ）。(2022 年)

- A. 乙分公司应当领取营业执照
- B. 乙分公司没有独立的财产
- C. 乙分公司可以有独立的公司章程
- D. 乙分公司不能独立承担民事责任

【答案】ABD

【解析】分公司没有独立的公司名称、章程、没有独立的财产，不具有法人资格，但应当领取营业执照进行经营活动，其民事责任由总公司承担。选项 A、B、D 当选。

【多选题】根据公司法律制度的规定，下列人员中，属于上市公司高级管理人员的有（ ）。

- A. 副经理
- B. 监事会主席
- C. 董事长
- D. 董事会秘书

【答案】AD

【解析】高级管理人员，是指公司的经理、副经理（选项 A）、财务负责人，上市公司董事会秘书（选项 D）和公司章程规定的其他人员。

【单选题】李某是甲股份有限公司（以下简称“甲公司”）的实际控制人，因借款需要请求甲公司为其提供担保。甲公司遂召开股东会对此事项进行表决。下列关于甲公司股东会决议的表述中，正确的是（ ）。(2018 年)

- A. 李某不可以参加表决，该项决议由出席会议的其他股东过半数通过
- B. 李某不可以参加表决，该项决议由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过
- C. 李某可以参加表决，该项决议由全体股东所持表决权的过半数通过
- D. 李某可以参加表决，该项决议由出席会议的股东所持表决权的过半数通过

【答案】B

【解析】公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会决议。接受担保的股东或者受接受担保的实际控制人支配的股东，不得参加上述规定事项的表决。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。

【单选题】甲有限公司股东张某持股 60%，并担任公司董事长，王某持股 25%，李某持股 15%。2022 年 10 月，甲公司按照法定程序召开股东会，拟审议为张某的个人银行贷款提供担保的事项。三位股东都出席了股东会。已知，公司章程未对担保事项的表决作出特别规定。根据公司法律

制度的规定，下列表述中，正确的是（ ）。

- A. 关于担保事项的股东会决议必须经李某赞成才能成立
- B. 张某无权出席股东会会议
- C. 关于担保事项的股东会决议必须经王某赞成才能成立
- D. 关于担保事项的股东会决议必须经张某赞成才能成立

【答案】C

【解析】(1) 张某作为接受担保的股东，不得“参加表决”（而非不得出席股东会会议）。选项B错误。(2) 公司为股东提供担保的，应经出席会议的其他股东所持表决权（40%）的过半数（>20%）通过。选项C正确。

知识点3：公司的登记管理

一. 登记机关

项目	具体规定
登记机关	市场监督管理机关是我国的公司登记机关
分支机构	应当向 分支机构所在地 的公司登记机关申请登记

二. 公司的登记事项（三人+三事+一资本+一类型）

登记事项	细节		
法定代表人的姓名	公司的法定代表人按照公司 章程 的规定，由代表公司 执行 公司事务的 董事 或者 经理 担任		
	记忆口诀		“只懂你”
有限责任公司股东、股份有限公司发起人的姓名或名称	发起人，是指为 设立 公司而签署公司章程、向公司认购出资或者股份并履行公司设立职责的人。公司成立后，发起人当然成为公司 股东 。 自然人、法人、非法人组织和外国人 都可以成为公司的发起人。发起人应当签订 发起人协议 ，明确各自在公司设立过程中的权利和义务		
住所	性质	公司以其主要办事机构所在地为住所	
	数量	只能登记 一个	
	变更	公司变更住所跨登记机关辖区的，应在迁入新住所 前 ，向迁入地登记机关申请变更登记	
公司名称	数量	只能登记一个	
	字样	有限责任公司	“有限责任公司/有限公司” 字样
		股份有限公司	“股份有限公司/股份公司” 字样
经营范围	规定	由公司 章程 规定	
	变更	公司可以修改公司章程，变更经营范围	
	前置许可	公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应依法经过批准	
注册资本	有限责任公司	在公司登记机关登记的全体股东 认缴 的出资额	
	股份有限公司	在公司登记机关登记的 已发行 股份的股本总额	
公司类型	包括有限责任公司和股份有限公司		
法律、行政法规规定的其他事项			

三. 公司的备案事项

备案事项	细节
公司章程	—
经营期限	—
有限责任公司股东或者股份有限公司发起人认缴的出资数额	—
公司 董事、监事、高级管理人员	应当在进行董事备案时标明相关董事担任审计委员会成员的信息
公司登记联络员	可以由法定代表人、董事、监事、高级管理人员、股东、员工等人员担任
公司受益所有人相关信息	—
法律、行政法规规定的其他事项	—

四. 公司的公示事项

公示时间	公示事项
企业应自公示信息形成之日起 20 个工作日内通过国家企业信用信息公示系统向社会进行公示	有限责任公司股东或股份有限公司发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式等信息
	有限责任公司股东股权转让等股权变更信息
	行政许可取得、变更、延续信息
	知识产权出质登记信息
	受到行政处罚的信息
	其他依法应当公示的信息

五. 登记规范

1. 设立登记

项目	具体规定
实名登记	公司实行实名登记。申请人应当配合登记机关通过实名认证系统，采用人脸识别等方式，对 法定代表人、有限责任公司股东、股份有限公司发起人、公司董事、监事及高级管理人员 进行实名验证
代理登记	公司登记申请人 可以委托 其他自然人或中介机构代其办理登记

2. 变更登记

(1) 变更时限

序号	具体规定
1	公司变更登记事项，应当自作出变更决议、决定或者法定变更事项发生之日起 30 日内 向登记机关申请变更登记
2	公司变更登记事项属于依法须经批准的，申请人应当在批准文件有效期内向登记机关申请变更登记

(2) 资料提交

序号	具体规定
1	公司申请变更登记，应当向公司登记机关提交公司 法定代表人 签署的变更登记申请书、依法作出的变更决议或者决定等文件

2	公司变更登记事项涉及修改公司章程的，应当提交 修改后 的公司章程
3	公司变更法定代表人的，变更登记申请书由 变更后 的法定代表人签署

3. 撤销登记

项目	具体规定
撤销申请	虚报注册资本、提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得公司登记的，受虚假公司登记影响的自然人、法人和其他组织可以向登记机关提出撤销公司登记的申请
法律后果	因虚假公司登记被撤销的公司，其直接责任人自公司登记被撤销之日起 3年内 不得再次申请公司登记

六. 营业执照

项目	具体规定
公司成立	公司营业执照 签发日期 为公司成立日期
载明内容	公司的名称、住所、注册资本、经营范围、法定代表人姓名等事项
形式	营业执照分为 正本 和 副本 ，两者具有 同等 法律效力； 电子 营业执照与 纸质 营业执照具有 同等 法律效力，公司可以凭电子营业执照开展经营活动
公示	公司应当将营业执照置于住所或者主要经营场所的醒目位置。从事电子商务经营的公司应当在其首页显著位置持续公示营业执照信息或者相关链接标识
换发	公司营业执照记载的事项发生变更的，公司办理变更登记后，由公司登记机关换发营业执照
禁止行为	任何单位和个人不得伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照
灭失	营业执照遗失或者毁坏的，公司应当通过国家企业信用信息公示系统声明作废，申请补领
缴回	登记机关依法作出变更登记、注销登记以及撤销登记决定的，公司应当缴回营业执照。拒不缴回或者无法缴回营业执照的，由登记机关通过国家企业信用信息公示系统公告营业执照作废

七. 歇业管理

序号	具体规定
1	因自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等原因造成经营困难的，公司可以 自主决定 在一定时期内歇业，法律、行政法规另有规定的除外
2	公司应当在歇业前与职工依法 协商 劳动关系处理等有关事项，公司应当在 歇业前 向登记机关办理 备案
3	公司歇业的期限最长不得超过 3年
4	公司在歇业期间开展经营活动的， 视为恢复营业 ，公司应当通过国家企业信用信息公示系统向社会 公示
5	登记机关通过国家企业信用信息公示系统向社会公示歇业期限、法律文书送达地址等信息。公司歇业期间， 可以 法律文书送达地址代替住所或主要经营场所

八. 企业年度报告公示制度

企业应当于**每年1月1日至6月30日**，通过国家企业信用信息公示系统向市场监督管理部门报送上一年度年度报告，并向社会公示。

知识点 4: 公司财务、会计

一. 公司的财务会计报告

项目	具体规定	
依法编制	1	公司 应当 在每一个会计 年度 终了时编制财务会计报告, 并 依法 经会计师事务所审计
	2	公司财务会计报告应当由 董事会 负责编制, 并对其真实性、完整性以及准确性负责
	3	公司 聘用、解聘 承办公司审计业务的会计师事务所, 依照公司 章程 的规定, 由 股东会、董事会 或者 监事会 决定
依法披露	有限责任公司	应当按照公司章程规定的期限将财务会计报告 送交各股东
	股份有限公司	应当在召开股东会年会的 20 日前 置备于本公司, 供股东查阅
	公开发行股份的股份有限公司	应当 公告 其财务会计报告

二. 依法建账、开立账户

序号	具体规定
1	公司除法定的会计账簿外, 不得 另立会计账簿
2	对公司资金, 不得 以任何个人名义开立账户存储

三. 公司利润分配

1. 分配顺序

序号	具体规定
1	弥补以前年度的亏损, 但不得超过税法规定的弥补期限
2	缴纳所得税
3	弥补在税前利润弥补亏损之后仍存在的亏损
4	提取 法定 公积金
5	提取 任意 公积金
6	向股东 分配 利润

2. 资本公积金

来源	用途		
股份有限公司以超过股票票面金额的发行价格发行股份所得的 溢价款	弥补亏损	扩大经营	转增资本
发行无面额股所得股款 未计入注册资本的金额			
国务院财政部门规定列入资本公积金的其他项目			

3. 盈余公积金

种类	来源	用途		
法定公积金	从公司 税后利润 按 10% 提取	弥补亏损	扩大经营	转增资本
	累计额为公司 注册资本的 50% 以上 时, 可以不再提取			
	法定公积金转为增加注册资本时, 所留存的该项公积金不得少于 转增前 公司 注册资本的 25%			
任意	公司从税后利润中提取法定公积金 后 , 经 股东会决议 , 还可以			

公积金	从税后利润中提取任意公积金			
-----	---------------	--	--	--

4. 补亏顺序

序号	具体规定
1	税前利润弥补
2	税后利润弥补
3	盈余公积金补亏
4	资本公积金补亏
5	减少资本补亏

5. 分配规则

项目	具体规定
分配比例	有限责任公司 按照股东 实缴 的出资比例分配，但全体股东 约定 不按照出资比例分配的除外
	股份有限公司 按照股东 持有的股份 分配，公司 章程 另有规定的除外
分配时间	股东会作出分配利润的决议的， 董事会 应当在 股东会决议 作出之日起 6个月内 进行分配
分配限制	公司持有的本公司股份 不得分配 利润
违法分配	公司违反公司法规定向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润 退还 公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担 赔偿 责任

6. 利润分配之诉

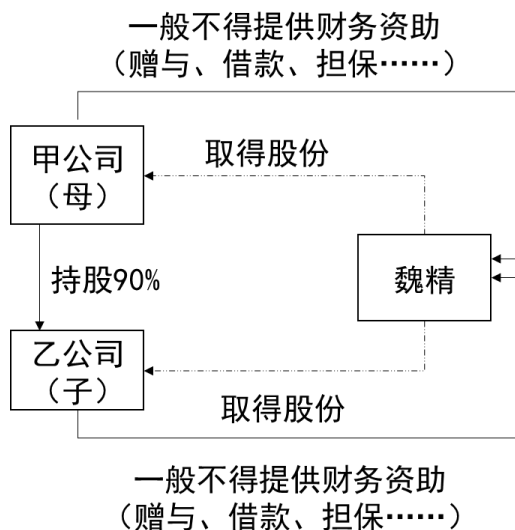
项目	具体规定
起诉前提	股东在诉讼中应当 提交 股东会已作出的含具体分配方案的有效决议，否则，法院应当驳回其要求公司分配利润的请求，但公司不分配利润是因部分股东滥用股东权利所致且不分配利润损害了其他股东的利益的除外
诉讼列置	原告 被告
	共同原告
	股东 公司 一审法庭辩论终结前，其他 基于同一分配方案请求分配利润并申请参加诉讼的股东

四. 财务资助

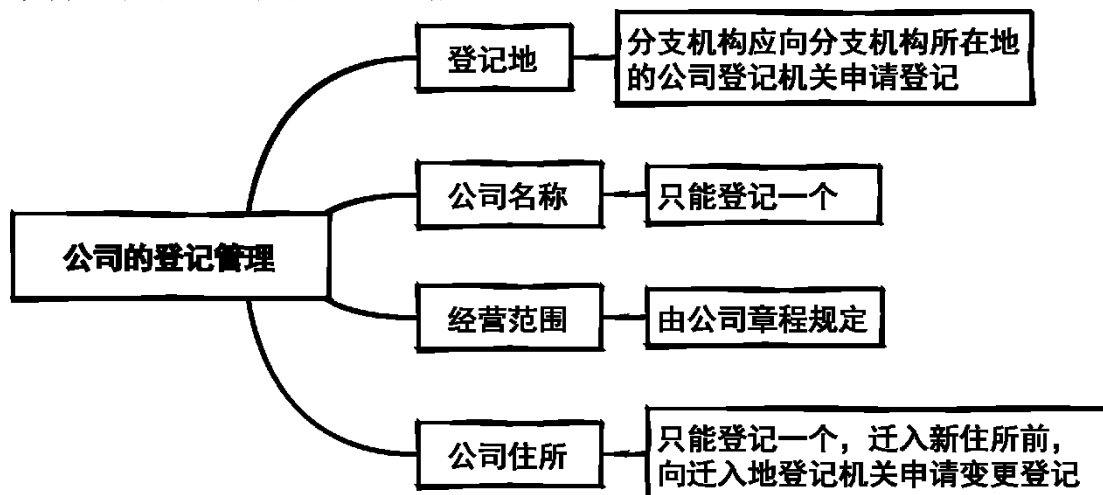
项目	具体规定
基本规定	公司不得为他人取得 本公司 或其 母公司 的股份提供 赠与、借款、担保 以及其他财务资助
例外情况	1 2
	公司实施 员工持股计划 ，可以提供财务资助
	为了公司利益 ，经 股东会 决议，或者 董事会 按照公司章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助
	总额控制 财务资助的累计总额≤ 已发行股本总额×10%

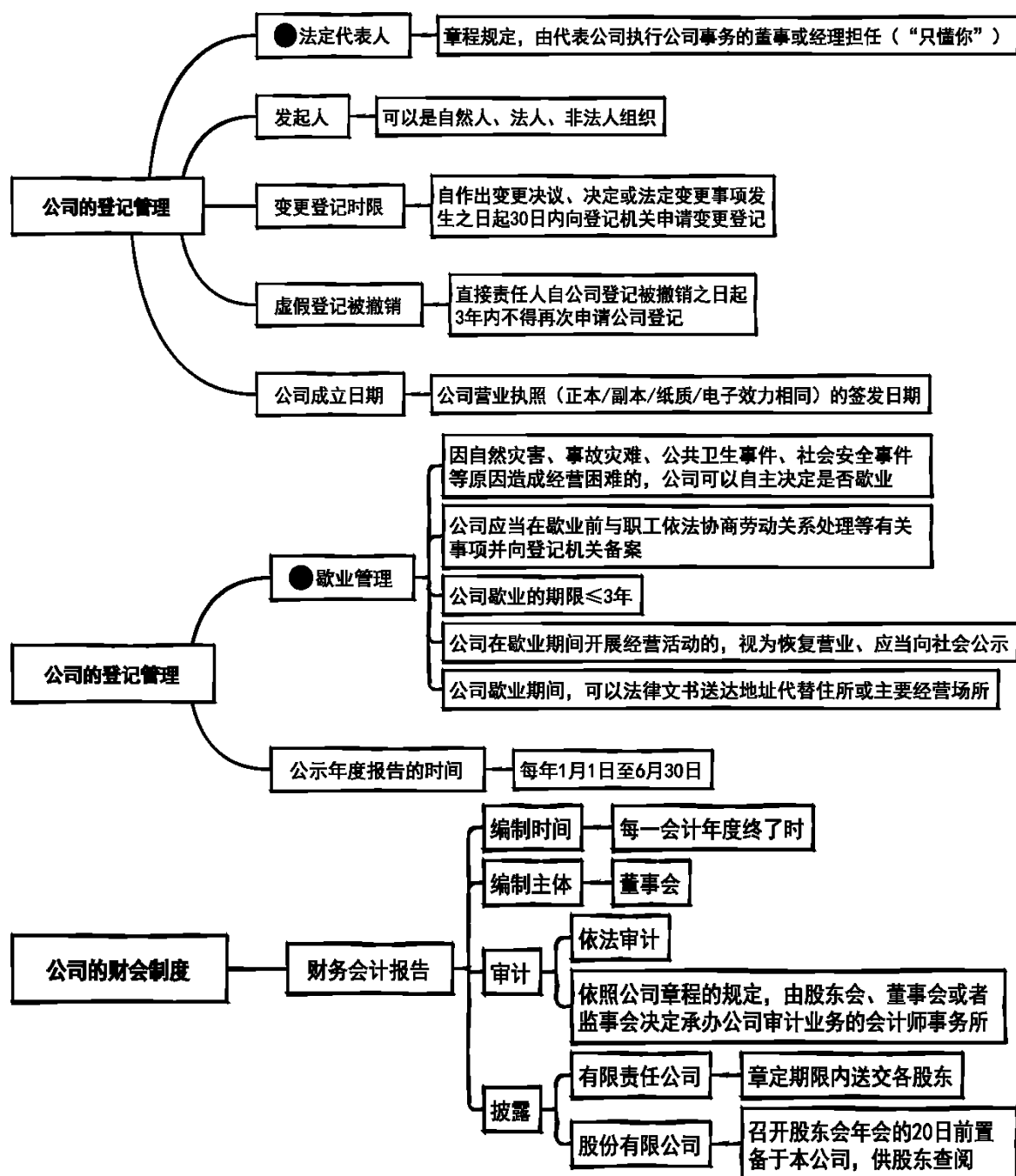
	董事会 决议办法	经 全体董事的 2/3 以上通过	$\frac{\text{全体董事赞成人数}}{\text{全体董事人数}} \geq 2/3$
违规资助法律后果	违反上述规定，给公司造成损失的，负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担 赔偿 责任		

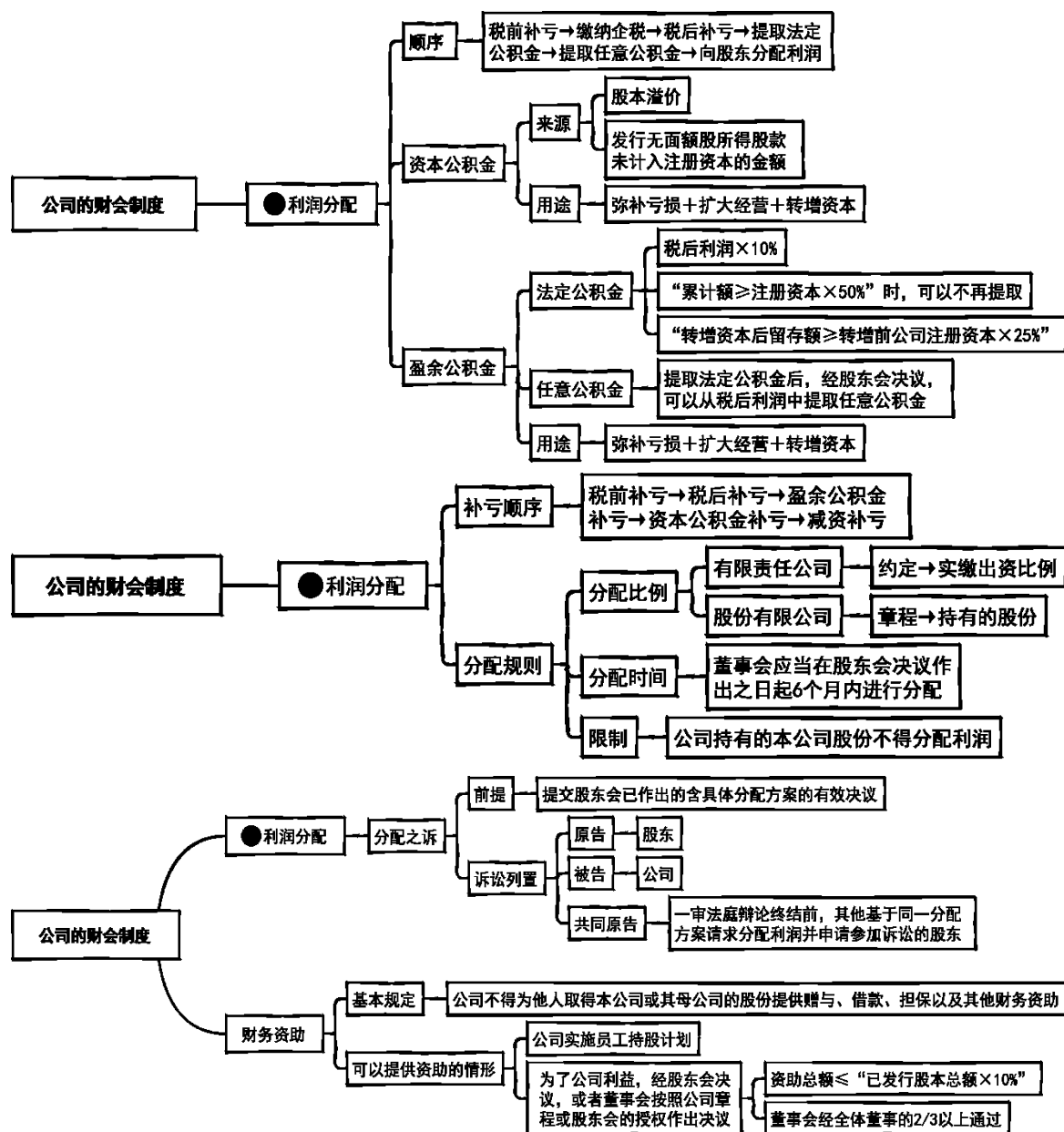
[案例 2.3]



本单元“知识点 3—知识点 4”总结







精学细练

【单选题】2024年7月2日，张某、王某、赵某、钱某共同出资设立甲有限责任公司（以下简称“甲公司”），章程规定张某担任董事长，王某出任董事，赵某出任监事，钱某出任经理。以下不能作为甲公司法定代表人的是（ ）。（2024年）

- A. 张某
- B. 王某
- C. 赵某
- D. 钱某

【答案】C

【解析】公司的法定代表人按照公司章程的规定，由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任。选项C当选。

【判断题】非法人组织不得成为公司的发起人。() (2024 年)

【答案】×

【解析】自然人、法人、非法人组织和外国人都可以成为公司的发起人。本题表述错误。

【多选题】下列关于公司设立登记的说法中，正确的有()。(2022 年)

- A. 电子营业执照与纸质营业执照有同等法律效力
- B. 营业执照正本和副本具有同等法律效力
- C. 营业执照的签发日期为公司的成立日期
- D. 设立分支机构，应当向总公司所在地的登记机关申请登记

【答案】ABC

【解析】设立分支机构，应当向分支机构所在地的登记机关申请登记。选项 D 不当选。

【单选题】根据公司法律制度的规定，下列关于公司歇业的表述中，不正确的是()。(2024 年)

- A. 公司应当在歇业前向登记机关办理备案
- B. 公司歇业的期限最长不得超过 2 年
- C. 公司在歇业期间开展经营活动的，视为恢复营业
- D. 公司应当在歇业前与职工依法协商劳动关系处理等有关事项

【答案】B

【解析】选项 B：公司歇业的期限最长不得超过“3 年”。

【多选题】根据公司法律制度的规定，下列表述中，正确的有()。

- A. 公司财务部门负责财务会计报告的编制，并对其真实性、完整性和准确性负责
- B. 公司应当在每一个月度终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计
- C. 公司章程可以规定由监事会决定聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
- D. 有限责任公司应按照公司章程规定的期限将财务会计报告送交各股东

【答案】CD

【解析】选项 A：公司财务会计报告应当由“董事会”负责编制，并对其真实性、完整性和准确性负责；选项 B：公司应当在每一个“会计年度终了时”编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。

【单选题】股份有限公司召开股东会年会时，应当提前将财务会计报告置备于公司。根据公司法律制度的规定，该提前置备财务会计报告的时限是()。

- A. 10 日
- B. 20 日
- C. 30 日
- D. 60 日

【答案】B

【解析】股份有限公司的财务会计报告应当在召开股东会年会的 20 日前（选项 B）置备于本公司，供股东查阅；公开发行股份的股份有限公司应当公告其财务会计报告。

【单选题】甲公司注册资本 100 万元，已经提取法定公积金 46 万元，2025 年累计未分配利润 50 万元，甲公司当年提取法定公积金最小的金额是()。(2025 年)

- A. 5 万元

- B. 6 万元
- C. 2 万元
- D. 4 万元

【答案】A

【解析】公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。本题中，法定公积金累计额未达到公司注册资本的 50%，应当提取法定公积金，按照 10%的比例提取。选项 A 当选。

【单选题】甲公司的注册资本为 100 万元，截至 2024 年 6 月 30 日，公司法定公积金为 80 万元。甲公司可以将法定公积金转增注册资本的最大限度为（ ）。(2024 年)

- A. 40 万元
- B. 45 万元
- C. 50 万元
- D. 55 万元

【答案】D

【解析】法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的 25%。甲公司所留存的该项公积金不得少于 $100 \times 25\% = 25$ （万元），法定公积金转增注册资本： $80 - 25 = 55$ （万元）。选项 D 当选。

【单选题】某股份有限公司经营亏损，拟通过减少注册资本弥补亏损。目前亏损 60 万元，盈余公积金 10 万元，资本公积金 5 万元，实缴注册资本 5 万元，注册资本中未实缴出资为 50 万元，可用于弥补亏损的注册资本最大额为（ ）万元。

- A. 5
- B. 55
- C. 30
- D. 45

【答案】A

【解析】公司弥补亏损的顺序为：（1）税前利润补亏。（2）税后利润补亏。（3）盈余公积金补亏。（4）资本公积金补亏。（5）减少资本补亏。本题中，该股份公司用盈余公积金、资本公积金补亏后，仍有 45 万元的亏损，此时，可通过减少资本补亏。公司以减资方式弥补亏损时，不得免除股东缴纳出资或者股款的义务，因此不得减少未实缴的注册资本，该股份公司只能以实缴的注册资本 5 万元弥补亏损，选项 A 当选。

【单选题】根据公司法律制度的规定，下列关于公积金的表述中，正确的是（ ）。

- A. 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的法定公积金不得少于转增后注册资本的 25%
- B. 经股东会决议，公司可以从税后利润中提取法定公积金
- C. 超过股票票面价格所得溢价款应当列入盈余公积金
- D. 法定公积金应当于公司向股东分配利润前提取

【答案】D

【解析】法定公积金转为增加注册资本时，所留存的法定公积金不得少于“转增前”公司注册资本的 25%。选项 A 不当选；公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取“任意公积金”。选项 B 不当选；超过股票票面价格所得溢价款应当列入资本公积金。选项 C 不当选。

【单选题】甲、乙、丙、丁设立一有限责任公司，公司注册资本均为 1000 万元，2023 年税后利润均为 500 万元。下列情形中，公司可以不再提取法定公积金的是（ ）。(2024 年)

- A. 公司法定公积金 500 万元，任意公积金 0
- B. 公司法定公积金 400 万元，任意公积金 200 万元
- C. 公司法定公积金 300 万元，任意公积金 300 万元
- D. 公司法定公积金 200 万元，任意公积金 500 万元

【答案】A

【解析】当公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上时，可以不再提取。选项 A 当选。

【单选题】根据公司法律制度的规定，下列关于公司为他人取得本公司股份提供财务资助的表述中，正确的是（ ）。(2024 年)

- A. 公司实施员工持股计划时，可以提供财务资助
- B. 董事会作出提供财务资助决议，应当经全体董事一致通过
- C. 为公司利益，经股东会决议，公司可以为他人取得本公司股份提供累计不超过已发行股份总额 20%的财务资助
- D. 公司为他人取得本公司股份提供担保，不视为财务资助

【答案】A

【解析】(1) 公司不得为他人取得本公司或者其母公司的股份提供赠与、借款、担保以及其他财务资助，公司实施员工持股计划的除外，选项 A 当选；公司为他人取得本公司股份提供担保，视为财务资助，选项 D 不当选；(2) 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照公司章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的 10%，选项 C 不当选；董事会作出决议应当经全体董事的 2/3 以上通过，选项 B 不当选。违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

第二单元 有限责任公司

本单元框架结构

序号	知识点	考频
1	有限责任公司的设立	一般
2	有限责任公司的出资	极高
3	出资瑕疵的处理	极高
4	公司组织机构概述	一般
5	有限责任公司的股东会	极高
6	有限责任公司的董事会	高
7	有限责任公司的监事会	高
8	职工代表制度	一般
9	董监高的相关规定	高
10	股东会、董事会决议的效力样态	一般
11	冒名股东、名义股东和实际股东	低
12	股东权利	极高

知识点 1: 有限责任公司的设立

一. 设立方式与设立原则

项目	具体规定	
设立方式	有限责任公司只能采取 发起设立 方式设立	
设立原则	一般行业	准则主义 （符合法定条件即可获得政府的承认）
	金融、互联网、能源行业等	核准主义 （未经审批机关批准不得申请设立登记）

二. 对股东的要求

项目	具体要求	
人数	1—50 人	
性质	可以是 自然人 ，也可以是 法人 或者 非法人组织	
限制	国家公务员（如法官、检察官、警察等） 不得 成为 非上市公司 的股东	
	公司 不得自为 （自己公司的）股东	
	机关法人 一般不能担任公司股东，但依法对外投资时，仍然可以成为国有股东	
民事行为能力	股东身份	是否必须具备完全民事行为能力
	发起人	是
	其他	否

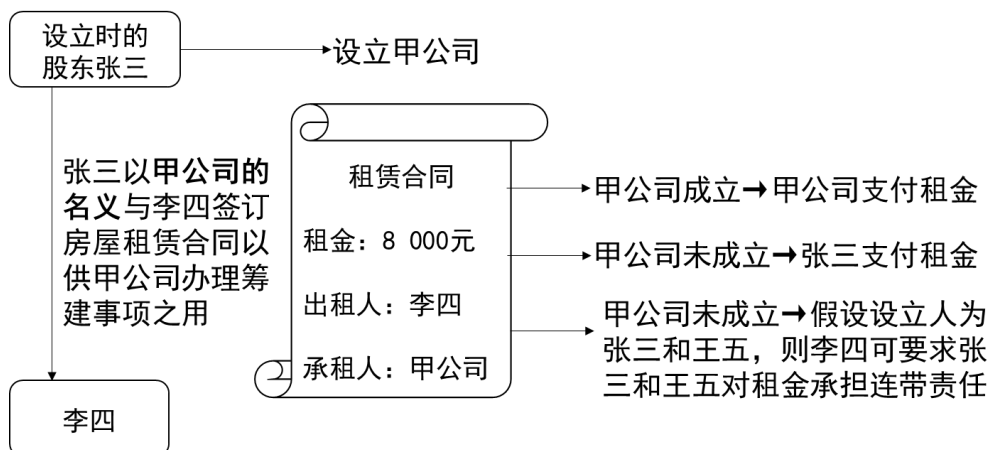
三. 制定公司章程

项目	具体规定
制定主体	设立有限责任公司，应当由 股东 共同制定公司章程
要求	股东应当在公司章程上 签名或者盖章
应当载明事项	（1）公司名称和住所；（2）公司经营范围；（3）公司注册资本；（4）股东的姓名或者名称；（5）股东的出资额、出资方式 and 出资日期；（6）公司的机构及其产生办法、职权、议事规则；（7）公司法定代表人的产生、变更办法；（8）股东会认为需要规定的其他事项
约束对象	公司、股东、董事、监事、高级管理人员

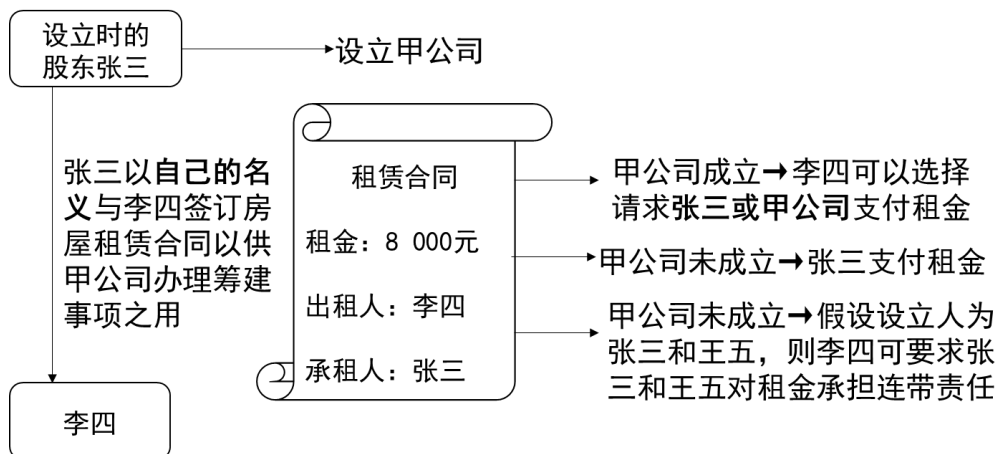
四. 公司设立阶段的责任承担规则

情形	公司是 否成立	法律后果的承受方	
公司设立时的股东（设立人）为设立公司以 设立中的公司 的名义从事民事活动	是	公司 承受	
	否	设立时的股东=1 人	设立时的股东 承受
		设立时的股东≥2 人	设立时的股东享有 连带 债权，承担 连带 债务
公司设立时的股东（设立人）为设立公司以 自己的 名义从事民事活动	是	第三人有权选择请求 公司或设立时的股东 承受	
	否	同上	
设立时的股东因履行公司设立职责造成他人损害的，公司或无过错的股东承担赔偿责任后，可以向有过错的设立人 追偿			

[案例 2.4]



[案例 2.5]



知识点 2：有限责任公司的出资

一. 资本制度

1. 基本规定

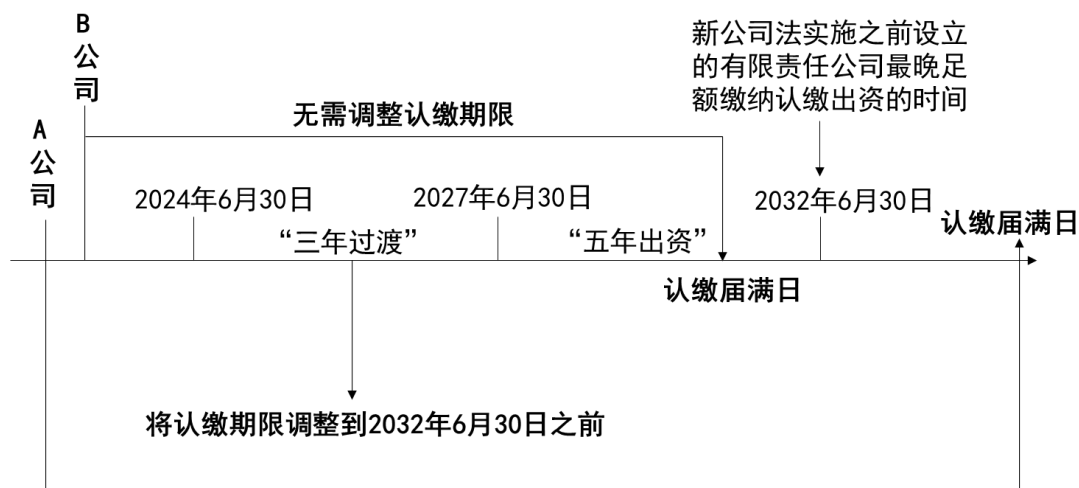
项目	具体规定
资本制度	限期认缴资本制
注册资本	除另有规定外，注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额
出资期限	由公司章程规定，自公司成立之日起 5 年内缴足，另有规定的除外
验资要求	对于一般的公司，无法定的验资要求
最低注册资本	对于一般的公司，没有最低注册资本要求

2. 出资期限中的特殊规定

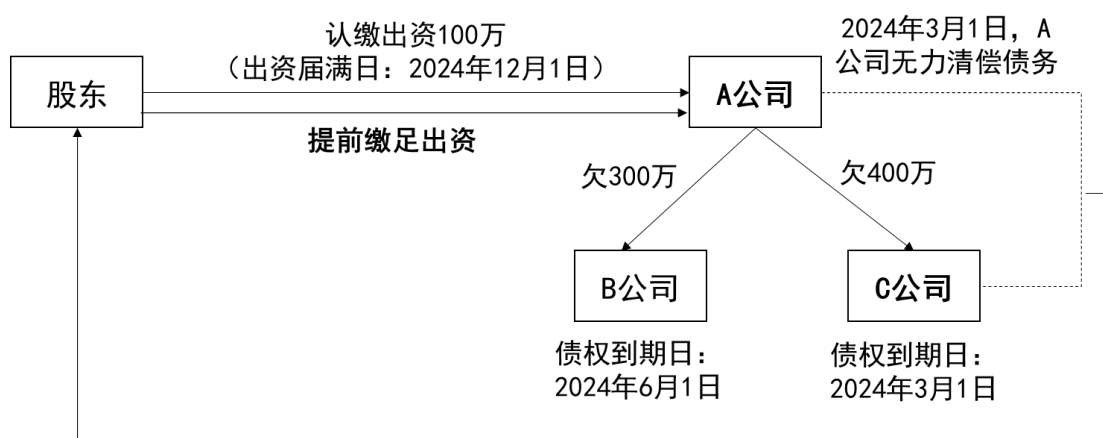
项目	具体规定		
增资	有限责任公司增加注册资本的，股东认缴新增资本的出资按照公司章程的规定自注册资本变更登记之日起 5 年内缴足		
三年过渡 + 五年出资	2024 年 6 月 30 日前登记设立的公司		
	有限责任公司	剩余认缴出资期限 > 2032 年 6 月 30 日	2027 年 6 月 30 日前调整至 2032 年 6 月 30 日之前（并记载于公司章程）

		剩余认缴出资期限≤2032 年 6 月 30 日	无需调整
	股份有限 公司	发起人 应当在 2027 年 6 月 30 日前按照其认购的股份全额缴纳股款	
加速到期	公司不能清偿到期债务 的， 公司 或者 已到期债权的债权人 有权要求 已认缴出资但未届出资期限的股东 提前（ 向公司 ）缴纳出资		

[案例 2.6]



[案例 2.7]



可以主张股东的出资加速到期

3. 对异常公司的行政监管

项目	具体规定	
对异常公司的认定	存在下列情形之一的，公司登记机关应当对公司注册资本的真实性、合理性进行研判	
	1	认缴出资期限 30年 以上
	2	注册资本 10亿元 人民币以上
	3	其他明显不符合客观常识的情形
对异常公司的监管	公司登记机关认定公司出资期限、注册资本明显异常，违背真实性、合理性原则的，依法要求公司及时调整，并按程序向省级市场监督管理部门报告，接受省级市场监督管理部门的指导和监督	

二. 出资方式

项目	具体规定
允许出资	股东可以用货币，也可以用实物、知识产权、土地使用权、股权、债权等可以用货币估价并可依法转让的非货币财产作价出资；法律对数据、网络虚拟财产的权属等有规定的，股东可以按照规定用数据、网络虚拟财产作价出资
禁止出资	股东不得以土地所有权、非法财产、劳务、信用、自然人姓名、商誉、特许经营权、设定担保的财产等作价出资

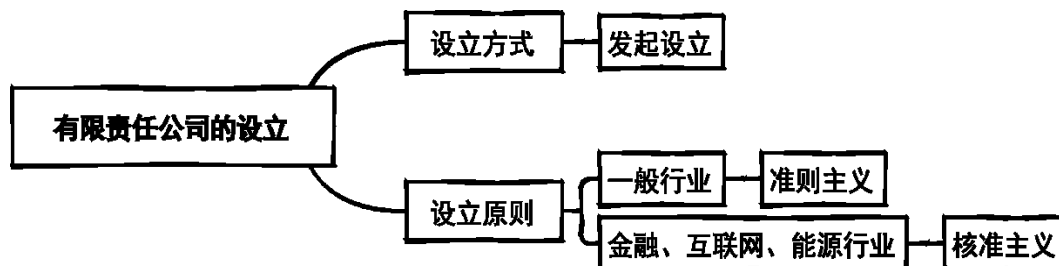
三. 出资要求

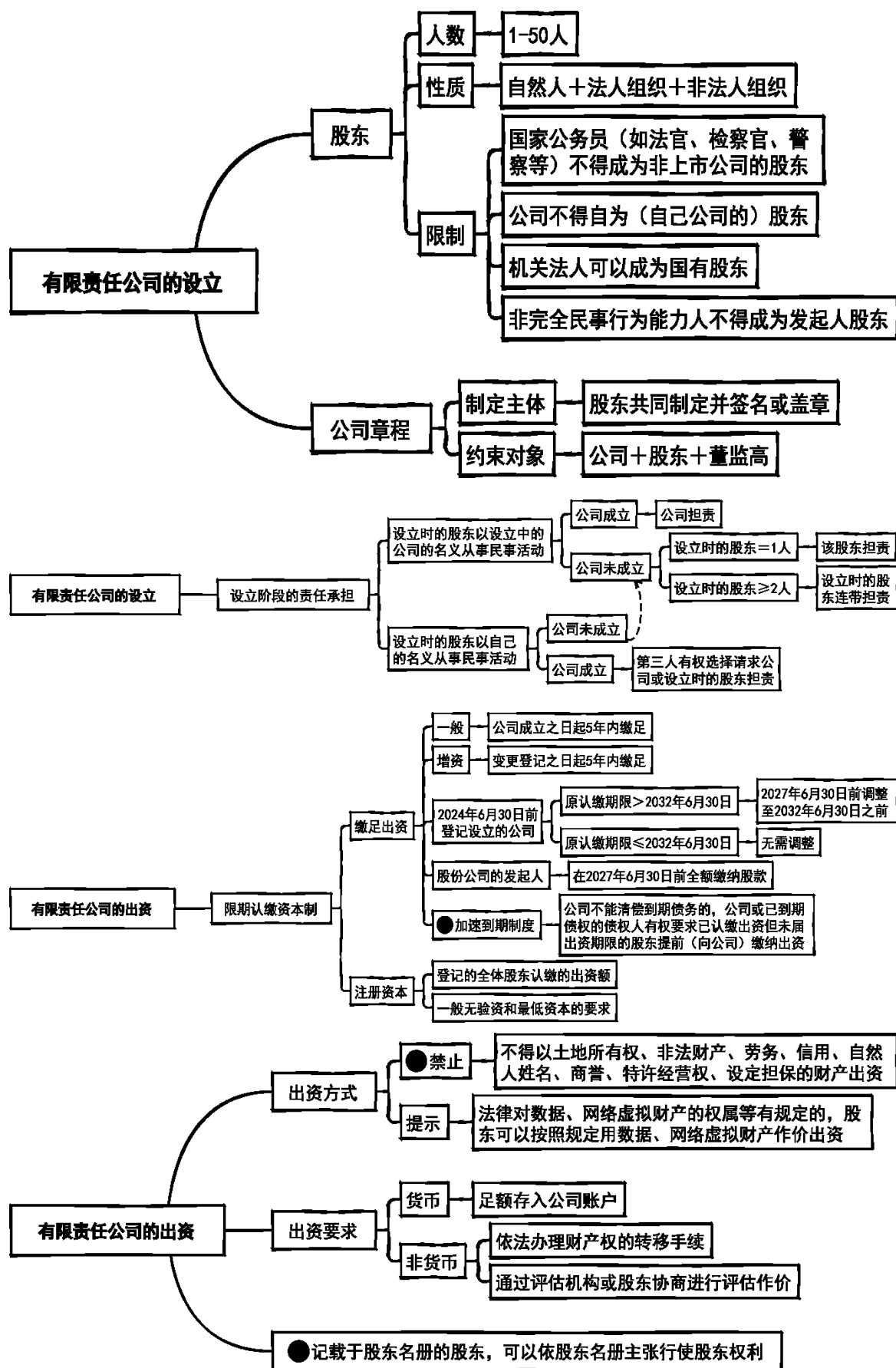
出资方式	出资要求
货币出资	应当将货币出资足额存入公司在银行开设的账户
非货币出资	1 应当依法办理其财产权的转移手续
	2 对作为出资的非货币财产应当评估作价，核实财产，不得高估或低估作价
	3 评估不一定由法定评估机构进行，也可以由股东协商进行评估作价

四. 出资程序

程序	要求	备注
向股东签发出资证明书	出资证明书由法定代表人签名，并由公司盖章	出资证明书应当载明下列事项
		1 公司名称
		2 公司成立日期
		3 公司注册资本
		4 股东的姓名或者名称、认缴和实缴的出资额、出资方式和出资日期
		5 出资证明书的编号和核发日期
股东名册	有限责任公司应当置备股东名册	记载于股东名册的股东，可以依股东名册主张行使股东权利
办理登记	有限责任公司的股东姓名或名称属于公司登记事项	公司登记事项未经登记或者未经变更登记，不得对抗善意相对人

本单元“知识点1”总结





精学细练

【多选题】根据公司法律制度的规定，下列主体中，不得成为甲有限责任公司股东的有（ ）。

- A. 法官赵某
- B. 乙个人独资企业
- C. 有限合伙人孙某
- D. 甲有限责任公司

【答案】AD

【解析】(1) 选项 A：国家公务员（如法官、检察官、警察等）不得成为非上市公司的股东；
(2) 选项 D：公司不得自为（自己公司的）股东。

【多选题】下列关于有限责任公司章程的表述中，符合公司法律制度规定的有（ ）。

- A. 公司经营范围属于公司章程的必备事项
- B. 公司章程必须由全体股东共同制定并签名、盖章
- C. 制定公司章程是设立有限责任公司的必经程序
- D. 公司章程对股东没有约束力

【答案】ABC

【解析】选项 D：公司章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。

【判断题】公司不能清偿到期债务的，公司的任一债权人有权要求已认缴出资但未届出资期限的股东直接向自己清偿债务。（ ）

【答案】×

【解析】公司不能清偿到期债务的，公司或者“已到期债权的债权人”有权要求已认缴出资但未届出资期限的股东提前“向公司缴纳出资”。本题表述错误。

【单选题】根据公司法律制度的规定，关于有限责任公司设立，下列表述正确的是（ ）。（2023 年）

- A. 均为股东实缴金额
- B. 均应采用准则主义
- C. 均为发起设立
- D. 均无最低注册资本要求

【答案】C

【解析】有符合公司章程规定的全体股东认缴的出资额是有限责任公司设立条件之一，全体股东认缴的出资额由股东按照公司章程的规定自公司成立之日起 5 年内缴足。选项 A 不当选；一般情况下，公司设立采用准则主义。准则主义，又称登记主义，是指设立公司只要具备法律规定的条件并提出申请即可获得政府的承认。对于特殊行业（如金融、互联网、能源行业）的公司设立，《公司法》采用核准主义，未经审批机关批准不得申请设立登记，选项 B 不当选；有限责任公司只能发起设立，选项 C 当选；有限责任公司一般没有最低注册资本要求，但法律、行政法规以及国务院决定对有限责任公司注册资本实缴、注册资本最低限额、股东出资期限另有规定的，从其规定，选项 D 不当选。

【单选题】甲有限责任公司于 2024 年 6 月 3 日登记成立，其股东认缴出资期限均为 2035 年 12 月 31 日。甲公司拟修改公司章程调整股东认缴出资期限，甲公司股东认缴出资期限最晚为（ ）。（2025 年）

- A. 2032 年 6 月 30 日
B. 2029 年 6 月 1 日
C. 2029 年 12 月 31 日
D. 2032 年 1 月 31 日

【答案】A

【解析】2024 年 6 月 30 日前登记设立的公司，有限责任公司剩余认缴出资期限自 2027 年 7 月 1 日起超过 5 年的，应当在 2027 年 6 月 30 日前将其剩余认缴出资期限调整至 5 年内并记载于公司章程，股东应当在调整后的认缴出资期限内足额缴纳认缴的出资额；股份有限公司的发起人应当在 2027 年 6 月 30 日前按照其认购的股份全额缴纳股款。本题中，甲公司股东认缴出资期限最晚应当在 2032 年 6 月 30 日前。选项 A 当选。

【多选题】有限责任公司设立时，股东可以用作出资的有（ ）。(2024 年)

- A. 设定抵押的厂房
B. 债权
C. 股权
D. 特许经营权

【答案】BC

【解析】股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权、股权、债权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；法律对数据、虚拟财产的权属等另有规定的，股东可以按照规定使用数据、网络虚拟财产作价出资。但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。选项 B、C 当选。劳务、信用、自然人姓名、商誉、特许经营权不能用货币估价，因此不能出资；设定担保的财产不是清洁无负担的财产，因此也不能出资。选项 A、D 不当选。

【多选题】下列有关有限责任公司股东缴纳出资的表述中，正确的有（ ）。

- A. 股东以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续
B. 股东以货币出资的，应当按期将货币出资足额存入公司在银行开立的相关账户
C. 股东可以依出资证明书主张行使股东权利
D. 以非货币财产出资，可由股东共同协商该非货币财产的价值

【答案】ABD

【解析】记载于股东名册的股东，可以依“股东名册”主张行使股东权利。

知识点 3：出资瑕疵的处理

一. 以非货币财产出资

1. 未依法评估作价

具体规定	要点
出资人以非货币财产出资，未依法评估作价，公司、其他股东或者公司债权人请求认定出资人未履行出资义务的，人民法院应当委托具有合法资格的评估机构对该财产评估作价。评估确定的价额显著低于公司章程所定价额的，人民法院应当认定出资人未依法全面履行出资义务	未估价 先估价 显著低 不全依

2. 因市场、客观因素而贬值

具体规定	要点
出资人以符合法定条件的非货币财产出资后，因市场变化或者其他客观因素导致出资财产贬值，公司、其他股东或者公司债权人不得请求该出资人	市场贬值 无需补值

承担补足出资责任；但当事人另有约定的除外	
----------------------	--

3. 以划拨的土地和设定权利负担的土地出资

具体规定		要点
以 划拨土地使用权 出资	公司、其他股东或公司债权人主张认定出资人未履行出资义务的，人民法院应当责令当事人在 合理期间内 办理土地 变更 手续。 逾期 未办理的，人民法院应当认定出资人 未全面履行 出资义务	土地瑕疵补救措施若不理之未全出资
以 设定权利负担的土地使用权 出资	公司、其他股东或公司债权人主张认定出资人未履行出资义务的，人民法院应当责令当事人在 合理期间内解除 权利负担。 逾期 未解除的，人民法院应当认定出资人 未全面履行 出资义务	

4. 以需要办理权属登记手续的财产出资（房屋、土地使用权等）

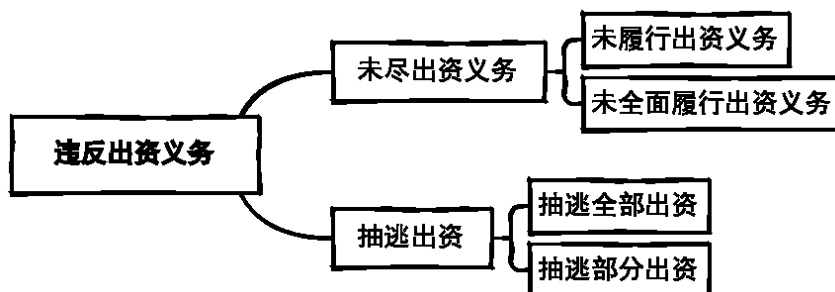
具体规定		要点
已经交付公司使用，但未办理权属变更登记手续	公司、其他股东或者公司债权人主张认定出资人未履行出资义务的，人民法院应当责令当事人在指定的 合理期间内 办理 权属变更 手续，在前述期间内办理了权属变更手续的，人民法院应当认定其 已经履行 了出资义务。出资人主张自其 实际交付 财产给公司使用时享有相应股东权利的，人民法院应予 支持	手续不全赶紧补全交付之后权利足够
已经办理权属变更手续，但未交付公司使用	公司或者其他股东主张其向公司 交付 ，并在实际交付之前 不享有 相应股东权利的，人民法院应予支持	

二. 以违法所得出资

具体规定	要点
以贪污、受贿、侵占、挪用等违法犯罪所得的货币出资后取得股权的，对违法犯罪行为予以追究、处罚时，应当采取 拍卖或者变卖 的方式处置其股权	不能直接抽回，否则构成抽逃出资

三. 股东违反出资义务的法律后果

1. 违反出资义务的类型



2. 未尽出资义务的法律后果

项目	具体规定
基本规定	股东未按期足额缴纳出资的，除了应当向公司 足额 缴纳外，还应当对给公司造成的损失承担 赔偿 责任（包括未出资的利息）

债权人的权利	公司债权人请求未履行或者未全面履行出资义务的股东在 未出资本息范围内 对公司债务不能清偿的部分承担 补充 赔偿责任的，人民法院应予支持
--------	---

[案例 2.8]

2025 年 1 月	自然人甲、乙、丙各自认缴出资 10 万元共同投资设立了 A 公司
2025 年 2 月	A 公司向 B 银行借入为期 1 年的借款 60 万元
2026 年 2 月	B 银行要求 A 公司偿还借款，此时 A 公司总的财产为 40 万元
已知	甲、乙已经按照章程的规定向 A 公司缴纳了出资，丙认缴的出资未依法向 A 公司缴纳，假设该部分出资对应的利息为 1 万元
案例分析	
1	先以 A 公司的 全部 财产（40 万元）偿还 B 银行的债务
2	甲、乙、丙三人以其各自认缴的 10 万元出资对 A 公司的债务承担有限责任：甲、乙的出资均已实缴入 A 公司，则无需再用个人财产承担额外的责任。但丙尚未履行出资义务，因此 B 银行有权要求未履行出资义务的丙在 未出资本息范围内 （11 万元）对自己承担 补充 责任

项目	具体规定		提示
发起人的连带责任	有限责任公司	有限责任公司 设立时 ，股东未按照公司章程规定实际缴纳出资，或实际出资的非货币财产的实际价额显著低于所认缴的出资额的， 设立时的其他股东 与该股东 在出资不足的范围内承担连带责任	后加入 的股东 无需承担 连带责任
	股份有限公司	股份有限公司的 发起人 不按照其认购的股份缴纳股款，或者作为出资的非货币财产的实际价额显著低于所认购的股份的， 其他发起人 与该发起人 在出资不足的范围内承担连带责任	

3. 股东失权制度

项目	具体规定	
核查	公司成立后， 董事会 应对股东的出资情况进行 核查	
催缴	1	发现股东未按期足额缴纳公司章程规定的出资的，应当由 公司 向该股东发出 书面 催缴书，催缴出资
	2	未及时履行上述规定的义务，给公司造成损失的，负有责任的董事应承担 赔偿 责任
宽限期	股东未按照公司章程规定的出资日期缴纳出资，公司依法发出书面催缴书催缴出资的， 可以 载明缴纳出资的宽限期；宽限期自公司 发出 催缴书之日起， 不得少于 60 日	
失权决议	决议主体	宽限期届满，股东仍未履行出资义务的，公司经 董事会 决议 可以 向该股东发出失权通知，通知应以 书面 形式发出
	法律后果	自通知 发出 之日起，该股东丧失其 未缴纳 出资的股权
失权股权处理	依照上述规定丧失的股权应当 依法转让 ，或者相应减少注册资本并 注销 该股权。 6 个月内 未转让或注销的，由公司其他股东按照其 出资比例 足额缴纳相应出资	
失权异议	股东对失权有异议的，应当自 接到失权通知之日起 30 日内 ，向人民法院提起诉讼	

4. 抽逃出资

(1) 情形

序号	抽逃出资的情形
1	通过虚构债权债务关系将其出资转出
2	制作虚假财务会计报表虚增利润进行分配
3	利用关联交易将出资转出
4	其他未经法定程序将出资抽回的行为

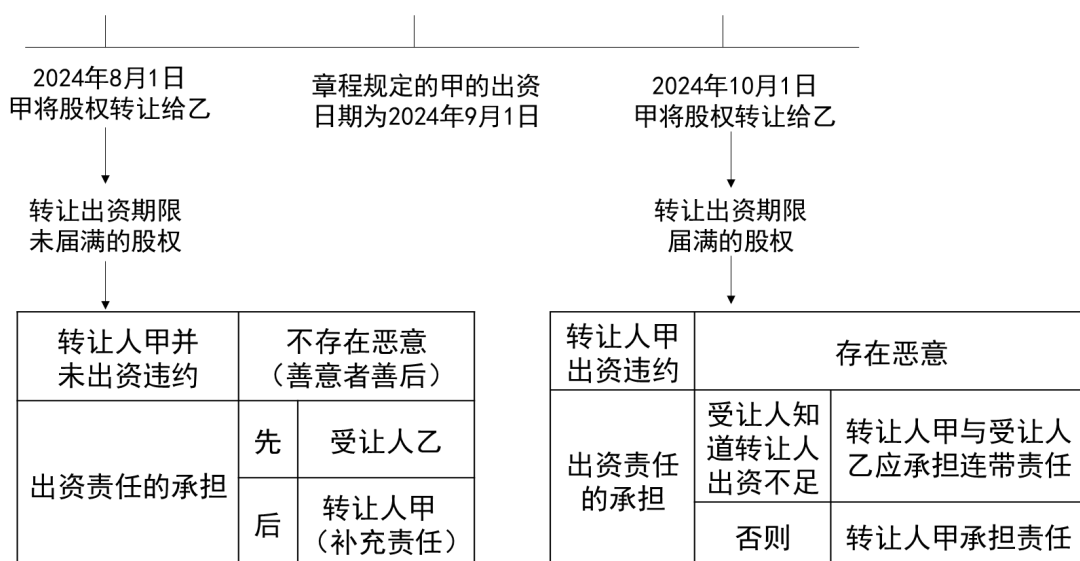
(2) 责任承担

项目	具体规定
基本规定	违反规定的，股东应当 返还 抽逃的出资；给公司造成损失的， 负有责任的董事、监事、高级管理人员 应当与该股东承担 连带赔偿责任
补充赔偿	公司债权人有权请求抽逃出资的股东在抽逃出资本息范围内对公司债务不能清偿的部分承担 补充赔偿 责任。抽逃出资的股东已经承担前述责任，其他债权人提出相同请求的，人民法院不予支持

四. 股权转让后的出资责任

所转让股权的出资期限是否已届满	具体规定
否	有限责任公司股东转让已认缴出资但未届出资期限的股权的，由 受让人承担 缴纳该出资的义务；受让人未按期足额缴纳出资的， 转让人 对受让人未按期缴纳的出资承担 补充责任
是	有限责任公司未按照公司章程规定的出资日期缴纳出资或作为出资的非货币财产的实际价额显著低于所认缴的出资额的股东转让股权的， 转让人与受让人 在出资不足的范围内承担 连带责任 ； 受让人不知道且不应当知道 存在上述情形的，由 转让人 承担责任

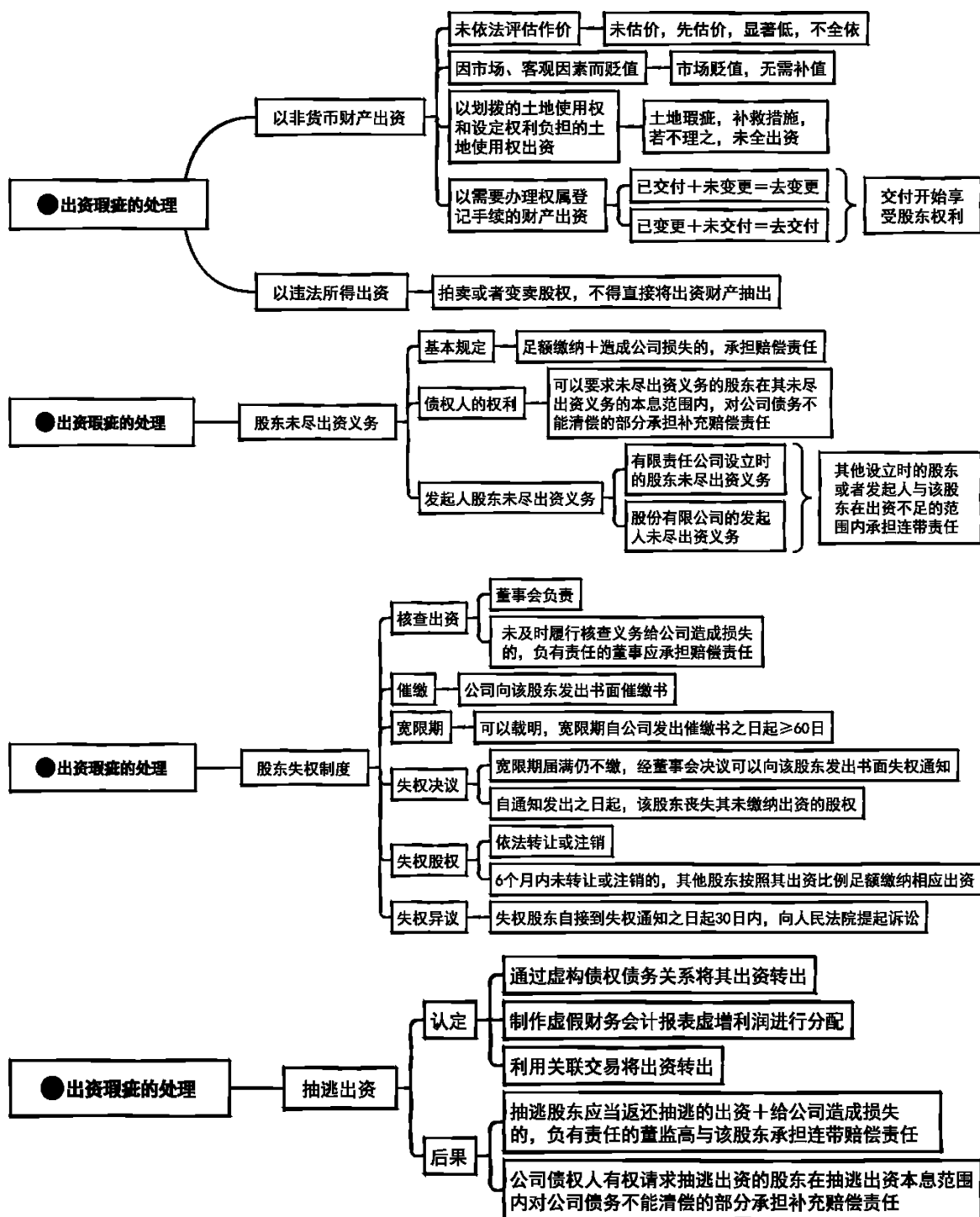
[案例 2.9]

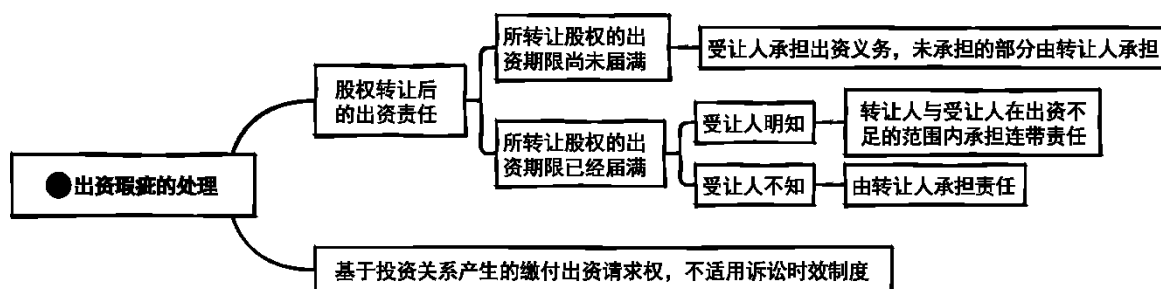


五. 抗辩无效

基于投资关系产生的缴付出资请求权，**不适用**诉讼时效制度。

本单元“知识点3”总结





精学细练

【单选题】A 有限责任公司（下称“A 公司”）成立于 2024 年 1 月 5 日。公司章程规定，股东甲以其名下的一套房产出资。甲于 1 月 7 日将房产交付 A 公司，但未办理权属变更手续。5 月 9 日，股东乙诉至人民法院，要求甲履行出资义务。5 月 31 日，人民法院责令甲于 6 月 12 日前办理权属变更手续，6 月 6 日，甲办理了权属变更手续。根据公司法律制度的规定，甲开始享有股东权利的日期是（ ）。(2024 年)

- A. 1 月 5 日
- B. 1 月 7 日
- C. 6 月 6 日
- D. 6 月 12 日

【答案】B

【解析】出资人以房屋出资，已经交付公司使用但未办理权属变更手续，其他股东主张认定出资人未履行出资义务的，人民法院应当责令当事人在指定的合理期间内办理权属变更手续；在前述期间内办理了权属变更手续的，人民法院应当认定其已经履行了出资义务；出资人主张自其实际交付财产给公司使用时（2024 年 1 月 7 日）享有相应股东权利的，人民法院应予支持。选项 B 正确。

【单选题】赵某、钱某、孙某、谢某共同出资设立甲有限责任公司（下称“甲公司”）。股东谢某以房屋出资，房屋经评估 1000 万元，已经办理了权属变更手续，公司章程和股东之间的协议未对出资事项作特别约定。公司设立后，丙加入甲公司。之后谢某出资的房屋因市场原因贬值，经评估价值为 800 万元，丙要求谢某承担补足出资责任，下列说法中正确的是（ ）。(2022 年)

- A. 谢某应承担补足出资责任
- B. 赵某钱某孙某承担连带责任
- C. 谢某不承担补足出资责任
- D. 赵某钱某孙某承担补充责任

【答案】C

【解析】根据公司法律制度的规定，出资人以符合法定条件的非货币财产出资后，因市场变化或者其他客观因素导致出资财产贬值，公司、其他股东或者公司债权人请求该出资人承担补足出资责任的，人民法院不予支持。选项 C 当选。

【单选题】李某以违法犯罪所得的 20 万元出资并取得公司股权。对李某犯罪行为处罚时，就其股权处置的下列表述中，正确的是（ ）。(2019 年)

- A. 将李某的出资财产从公司中抽出，补偿受害人损失
- B. 将李某的出资财产从公司中抽出，并将公司注册资本减少 20 万元
- C. 采取拍卖或者变卖的方式处置李某的股权

D. 将李某的出资财产从公司中抽出，其他股东对 20 万元出资承担连带责任

【答案】C

【解析】以贪污、受贿、侵占、挪用等违法犯罪所得的货币出资后取得股权的，对违法犯罪行为予以追究、处罚时，应当采取拍卖或者变卖的方式处置其股权。选项 C 正确。

【单选题】根据公司法律制度的规定，下列有关股东失权制度的说法中，正确的是（ ）。

A. 董事会对股东的出资情况负有核查义务

B. 董事会发现股东未按期足额缴纳公司章程规定的出资的，应当由董事会向该股东发出书面催缴书

C. 股东自收到失权通知时起，丧失其未缴纳出资的股权

D. 宽限期届满，股东仍未履行出资义务的，公司经董事会决议应当向该股东发出失权通知

【答案】A

【解析】选项 B：股东未按期足额缴纳公司章程规定的出资的，应当由公司向该股东发出书面催缴书；选项 C：自失权通知发出之日起，该股东丧失其未缴纳出资的股权；选项 D：宽限期届满，股东仍未履行出资义务的，公司经董事会决议可以向该股东发出失权通知。

【多选题】赵某、钱某、孙某、李某是甲有限责任公司的股东，下列情形中，甲公司可以请求人民法院认定为抽逃出资的有（ ）。（2025 年）

A. 赵某通过关联交易转出出资

B. 钱某虚构债权债务转出出资

C. 孙某虚增利润进行利润分配

D. 李某将 5 万元的机器设备评估作价 20 万元作为出资

【答案】ABC

【解析】公司成立后，公司、股东或公司债权人以相关股东的行为符合下列情形之一且损害公司权益为由，请求认定该股东抽逃出资的，人民法院应予支持：（1）通过虚构债权债务关系将其出资转出；（2）制作虚假财务会计报表虚增利润进行分配；（3）利用关联交易将出资转出；（4）其他未经法定程序将出资抽回的行为。选项 A、B、C 当选。

【多选题】甲、乙、丙三人发起设立某有限公司。甲以机器设备出资 100 万元，该机器设备的实际价额为 40 万元，乙对此知情，丙对此不知情。1 年后，甲将股权转让给善意的丁。后戊加入公司，发现了当年甲出资不足的情况。根据公司法律制度的规定，下列说法中，正确的有（ ）。

A. 乙应当在甲出资不足的范围内承担连带责任

B. 丙应当在甲出资不足的范围内承担连带责任

C. 丁应当在甲出资不足的范围内承担连带责任

D. 戊应当在甲出资不足的范围内承担连带责任

【答案】AB

【解析】（1）选项 ABD：有限责任公司设立时，股东实际出资的非货币财产的实际价额显著低于所认缴的出资额的，设立时的其他股东（乙、丙）与该股东（甲）在出资不足的范围内承担连带责任；（2）选项 C：作为出资的非货币财产的实际价额显著低于所认缴的出资额的股东转让股权，受让人（丁）不知道且不当知道存在该情形的，由转让人（甲）承担责任。

【单选题】甲有限责任公司的股东林某认缴出资 20 万元，出资期限为 2023 年 12 月 31 日。2024 年 7 月 8 日，林某在未缴纳出资的情况下将其股权全部转让给徐某。徐某知道林某未缴纳

出资的情况。根据公司法律制度的规定，对于该出资义务的承担应当采取的处理方式是（ ）。

- A. 由林某承担出资义务，徐某无须承担
- B. 由徐某承担出资义务，林某无须承担
- C. 由林某承担出资义务，徐某承担补充责任
- D. 由林某和徐某承担连带责任

【答案】D

【解析】未按照公司章程规定的出资日期缴纳出资或者作为出资的非货币财产的实际价额显著低于所认缴的出资额的股东转让股权的，转让人与受让人在出资不足的范围内承担连带责任；受让人不知道且不应知道存在上述情形的，由转让人承担责任。

【单选题】甲有限责任公司的股东吴某认缴出资 20 万元，出资期限为 2025 年 12 月 31 日。2024 年 7 月 8 日，吴某在尚未缴纳出资的情况下将其股权全部转让给魏某。根据公司法律制度的规定，对于该出资义务的承担应当采取的处理方式是（ ）。

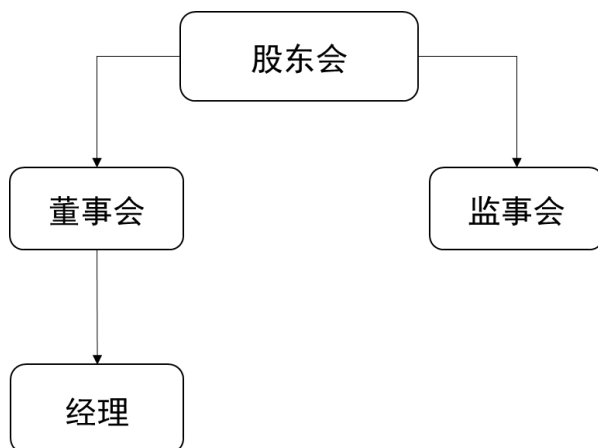
- A. 由吴某承担出资义务，魏某无须承担
- B. 由魏某承担出资义务，吴某无须承担
- C. 由魏某承担出资义务，吴某承担补充责任
- D. 由吴某承担出资义务，魏某承担补充责任

【答案】C

【解析】股东转让已认缴出资但未届出资期限的股权的，由受让人承担缴纳该出资的义务；受让人未按期足额缴纳出资的，转让人对受让人未按期缴纳的出资承担补充责任。

知识点 4：公司组织机构概述

一. 基本规定



二. 特殊规定

情形	公司特征（类型）	备注
不设股东会	只有一个股东的公司	股东行使股东会职权作出决定时，应采用 书面 形式，并由 股东签名或盖章 后置于公司
		国有独资公司由履行出资人职责的机构行使股东会职权
可以不设董事会，只设一名董事行使董事会职权	规模较小或股东人数较少的公司	该董事可以兼任经理
		国有独资公司必须设董事会

可以不设监事会，只设一名监事行使监事会职权	规模较小或股东人数较少的公司	—
-----------------------	----------------	---

情形	公司类型特征（类型）	备注
可以不设监事会也不设监事	设有审计委员会行使监事会职权的公司	—
	规模较小或者股东人数较少的 有限责任公司 经“ 全体股东一致同意 ”	股份有限公司不适用本规定
应当设经理	股份有限公司+国有独资公司	—

知识点 5：有限责任公司的股东会

一. 职权（股份有限公司同样适用）

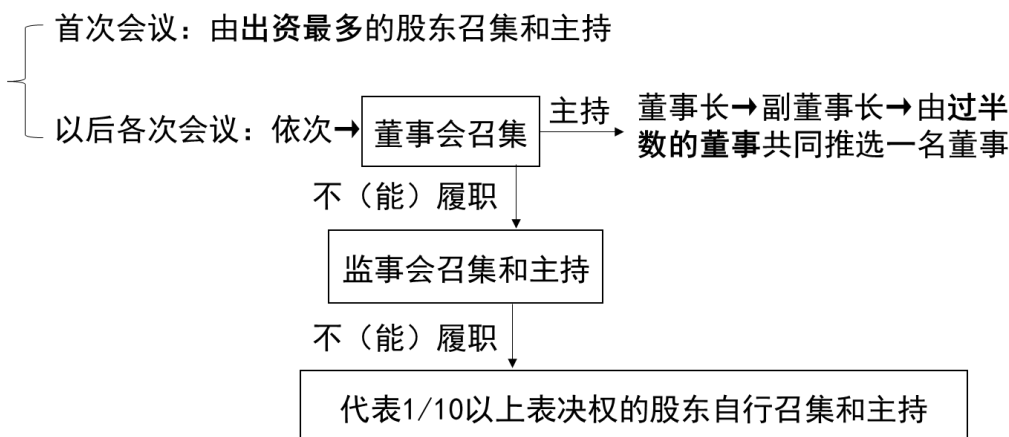
职权	具体规定		备注
人事权	选举和更换 董事、监事 ，决定有关董事、监事的报酬事项		—
审批权	1	审议批准 董事会 的报告	—
	2	审议批准 监事会 的报告	—
	3	审议批准公司的 利润分配 方案和 弥补亏损 方案	—
决议权	1	修改 公司章程	—
	2	对公司 增加 或者 减少 注册资本作出决议	—
	3	对公司 合并、分立、变更 公司形式、 解散 或 清算 作出决议	简易合并除外
	4	对发行公司 债券 作出决议	可以授权董事会作决议
其他职权	公司章程规定的其他职权		—

二. 会议制度

1. 会议类型、召开条件、通知时间、开会方式

会议类型	召开条件		通知时间
定期会议	应当按照公司章程的规定按时召开		应当于会议召 开 15 日 以前通 知 全体 股东，但 公司 章程 另有 规定或者全体 股东另有约定 的除外
临时会议	召开条件（满足其一）	解释	
	代表 1/10 以上表决权的股东 提议召开	全体股东 表决权 的 1/10 以上	
	1/3 以上的董事提议召开	全体董事 人数 的 1/3 以上	
	监事会提议召开	—	
	记忆口诀	十一股东，三一董，还有一个监事会	
开会方式			
公司召开会议和表决可以采用 电子 通信方式，公司章程另有规定的除外			

2. 召集与主持



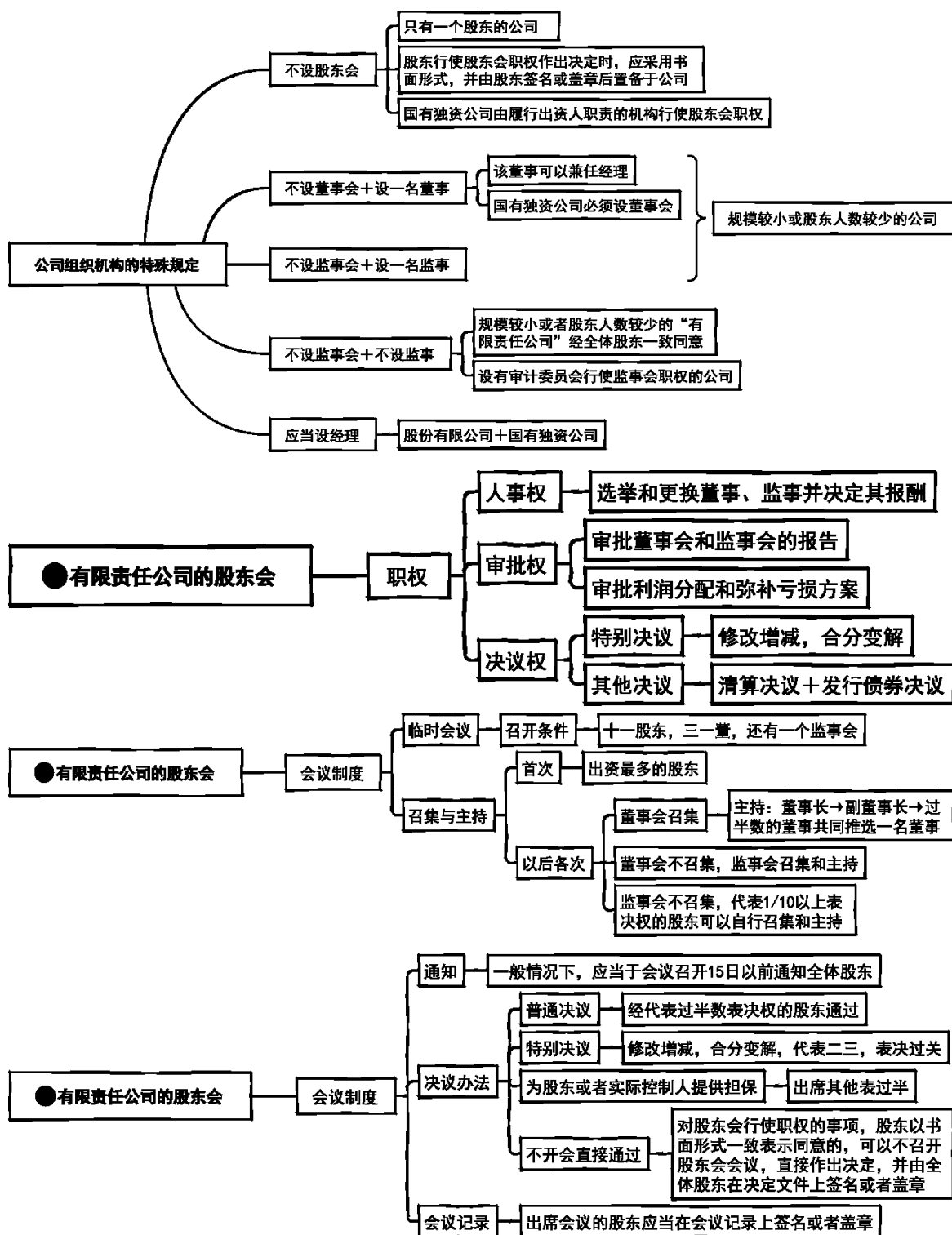
3. 决议办法

决议类型	决议办法
普通决议事项	经代表过半数表决权的股东通过，即： $\frac{\text{全体赞成表决权}}{\text{全体表决权}} > 1/2$
特别决议事项	代表 2/3 以上表决权股东通过，即：
修改公司章程、增加或减少注册资本 合并、分立、变更公司形式、解散	$\frac{\text{全体赞成表决权}}{\text{全体表决权}} \geq 2/3 \text{ (66.67\%)}$
记忆口诀	修改增减，合分变解，代表二三，表决过关
担保决议 (股份公司也适用)	出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过（接受担保的股东或受接受担保的实际控制人支配的股东不得参加表决），即：
为股东或者实际控制人提供担保	$\frac{\text{出席会议的其他股东同意的表决权}}{\text{出席会议的其他股东的总表决权}} > 1/2$
记忆口诀	担保控股找股东，担保其他找股董，出席其他表过半，金额不超章程范
不开会直接通过	对股东会行使职权的事项， 股东以书面形式一致表示同意 的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上 签名或者盖章

4. 记录与签名

股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，**出席会议的股东**应当在会议记录上签名或者盖章。

本单元“知识点4—知识点5”总结



精学细练

【多选题】刘某和朱某设立一家规模较小的股份有限公司。根据公司法法律制度的规定，下列各方案中，属于该公司组织机构设置可以采用的有（ ）。(2024 年)

- A. 不设董事会和监事会，仅设1名董事和1名监事
- B. 不设董事会，仅设1名董事，设成员为15人的监事会

- C. 设成员为 21 人的董事会。设审计委员会，不设监事会、也不设监事
D. 不设董事会，仅设 1 名董事。不设监事会，也不设监事

【答案】ABC

【解析】规模较小或者股东人数较少的股份有限公司，可以不设董事会，设 1 名董事，行使董事会的职权。规模较小的股份有限公司，可以不设监事会，设 1 名监事，行使监事会的职权。公司设董事会的，董事会成员为 3 人以上，设监事会的，监事会成员为 3 人以上。股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使监事会的职权，不设监事会或监事，选项 A、B、C 当选。

【多选题】根据公司法律制度的规定，下列人员或机构中，有权要求有限责任公司召开临时股东会议的有（ ）。

- A. 代表 1/10 以上表决权的股东
B. 1/3 以上的董事
C. 董事长
D. 监事会

【答案】ABD

【解析】根据规定，代表 1/10 以上表决权的股东（选项 A），1/3 以上的董事（选项 B），监事会（选项 D）提议召开临时会议的，应当召开临时会议。因此选项 A、B、D 当选。

【多选题】甲有限责任公司注册资本为 120 万元，股东人数为 9 人，董事会成员为 5 人，监事会成员为 5 人。股东一次缴清出资，该公司章程对股东表决权行使事项未作特别规定。根据公司法法律制度的规定，该公司出现的下列情形中，属于应当召开临时股东会的有（ ）。（2013 年）

- A. 出资 20 万元的某股东提议召开
B. 公司未弥补的亏损达到 40 万元
C. 2 名董事提议召开
D. 2 名监事提议召开

【答案】AC

【解析】根据规定，代表 1/10 以上表决权的股东，1/3 以上的董事或者监事会提议召开临时会议的，应当召开临时股东会会议。本题中，公司章程对股东表决权行使事项未作特别规定，因此按出资比例计算表决权。选项 A，股东表决权的比例为 $20/120=16.67\%$ ，满足条件；选项 C，董事人数占比为 $2/5=40\%$ ，大于 1/3，满足条件。因此选项 A、C 当选。

【多选题】根据公司法律制度的规定，有限责任公司股东会会议的下列决议中，须经代表 2/3 以上表决权的股东通过的有（ ）。

- A. 修改公司章程
B. 决定利润分配方案
C. 对外提供担保
D. 增加注册资本

【答案】AD

【解析】有限责任公司股东会作出修改公司章程（选项 A）、增加或者减少注册资本的决议（选项 D），以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，应当经代表 2/3 以上表决权的股东通过。

【单选题】张某、王某、李某、赵某出资设立甲有限责任公司（下称“甲公司”），出资比

例分别为 5%、15%、36%和 44%，公司章程对股东会召开及表决的事项无特别规定。下列关于甲公司董事会召开和表决的表述中，符合公司法律制度规定的是（ ）。

- A. 张某、王某和李某行使表决权赞成即可通过修改公司章程的决议
- B. 张某有权提议召开股东会临时会议
- C. 王某和李某行使表决权赞成即可通过解散公司的决议
- D. 首次股东会会议的召开由赵某召集和主持

【答案】D

【解析】(1) 有限责任公司的股东按照出资比例行使表决权，但公司章程另有规定的除外。在本题中，甲公司章程对表决的事项无特别规定，各股东表决权按出资比例计算。(2) 有限责任公司修改公司章程、解散公司均属于股东会特别决议事项，须经代表 2/3 以上表决权的股东通过 ($\geq 66.67\%$)。在本题中，赵某占有 44% 表决权，少了赵某的赞成，特别决议事项均无法通过。选项 A、C 不当选。(3) 有限责任公司中代表 1/10 以上表决权的股东有权提议召开临时股东会会议。在本题中，张某的表决权仅为 5%，不足 1/10。选项 B 不当选。有限责任公司首次股东会由出资最多的股东召集和主持。在本题中，赵某出资最多，选项 D 当选。

知识点 6：有限责任公司的董事会

一. 职权（股份有限公司同样适用）

职权	具体规定
召集权	召集 股东会会议，并向股东会报告工作
执行权	执行 股东会的决议
决定权	1 决定公司的 经营计划 和 投资方案
	2 决定公司 内部管理机构 的设置
	3 决定聘任或者解聘公司 经理 及其报酬事项，并根据 经理的提名 决定聘任或者解聘公司 副经理、财务负责人 及其报酬事项
	4 制定公司的 基本管理制度
制订权	1 制订 公司的利润分配方案和弥补亏损方案
	2 制订 公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案
	3 制订 公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案
其他职权	公司章程规定或者股东会授予的其他职权
提示	
公司章程对董事会职权的限制 不得对抗善意相对人	

二. 董事会的成员（股份有限公司同样适用）

项目	具体规定
人数	3 人以上
任期	董事任期由公司 章程 规定，但每届任期 不得超过 3 年 。董事任期届满， 连选可以连任
继续履职	董事任期届满未及时改选，或董事在任期内辞任导致董事会成员 低于 法定人数的，在改选出的董事就任前， 原董事 仍应当依法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务
辞任	董事辞任的，应以 书面 形式通知公司，公司 收到 通知之日辞任 生效 ，但董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定人数的，董事应当继续履行职务
解任	1 股东会 可以决议解任董事，决议 作出 之日解任生效
	2 无正当理由，在任期届满前解任董事的，该董事可要求公司予以 赔偿

[股东失权制度]		
……自失权通知发出之日起, 该股东丧失其未缴纳出资的股权		
董事长的产生办法	有限责任公司董事会设董事长1人, 可以设副董事长	
	有限责任公司	股份有限公司
	由章程规定	由董事会以全体董事过半数选举产生

三. 会议制度 (股份有限公司同样适用)

项目	具体规定		
召集和主持	董事长→副董事长→由过半数的董事共同推举1名董事		
普通决议	出席要求	应当有全体董事过半数出席方可举行	$\frac{\text{全体出席人数}}{\text{全体人数}} > 1/2$
	决议办法	应当经全体董事过半数通过方可通过	$\frac{\text{全体赞成人数}}{\text{全体人数}} > 1/2$
表决权的计算	董事会决议的表决, 应当一人一票		
关联董事表决排除制度	董事会对与公司订立合同或者进行交易、利用公司商业机会、自营或者为他人经营与其任职公司同类的业务 (从事与公司相竞争的业务) 事项决议时, 关联董事不得参与表决, 其表决权不计入表决权总数 (详见第二单元知识点9)		
	出席要求	应当有全体无关联关系董事过半数出席方可举行	$\frac{\text{全体无关董事出席人数}}{\text{全体无关董事人数}} > 1/2$
	决议办法	应当经全体无关联关系董事过半数通过方可通过	$\frac{\text{全体无关董事赞成人数}}{\text{全体无关董事人数}} > 1/2$
会议记录	董事会应当对所议事项的决定作成会议记录, 出席会议的董事应当在会议记录上签名		

知识点7: 有限责任公司的监事会

一. 职权 (股份有限公司同样适用)

职权	具体规定	
监督权	1	检查公司财务
	2	对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督, 对违反法律、行政法规、公司章程或股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议
	3	当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时, 要求董事、高级管理人员予以纠正
	4	依照公司法的规定, 对董事、高级管理人员提起诉讼
提议权	1	提议召开临时股东会会议, 在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议
	2	向股东会会议提出提案
其他职权	公司章程规定的其他职权	

二. 履职保障 (股份有限公司同样适用)

序号	具体规定
1	监事可以 列席 董事会会议, 并对董事会决议事项 提出 质询或者建议
2	监事会 发现公司经营情况异常, 可以进行 调查 ; 必要时, 可以聘请会计师事务所等协助其工作, 费用由 公司 承担
3	监事会 行使职权所必需的费用, 由 公司 承担
4	监事会可以 要求 董事、高级管理人员提交执行职务的报告。董事、高级管理人员应当如实向监事会提供有关情况和资料, 不得妨碍监事会或者监事行使职权

三. 监事会成员 (股份有限公司同样适用)

项目	具体规定
人数	3人以上
资格	董事、高级管理人员 不得 兼任监事
任期	监事的任期每届 为3年 。监事任期届满, 连选可以连任
继续履职	监事任期届满未及时改选, 或者监事在任期内辞任导致监事会成员 低于 法定人数的, 在改选出的监事就任前, 原监事 仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定, 履行监事职务

三. 监事会成员 (股份有限公司**略有差异**)

项目		有限责任公司	股份有限公司
监事会 主席	设置	监事会设主席1人	监事会设主席1人, 可以设副主席
	产生办法	由全体监事过半数选举产生	
		$\frac{\text{全体赞成人数}}{\text{全体人数}} > 1/2$	

四. 会议制度 (股份有限公司**略有差异**)

项目	有限责任公司	股份有限公司
召集和主持	监事会主席→ 过半数 的监事共同推举1名监事	监事会主席→监事会 副主席 → 过半数 的监事共同推举1名监事
开会频率	每年度 至少召开 一次 会议	每6个月 至少召开 一次 会议
临时会议	监事 可以提议召开临时监事会会议	

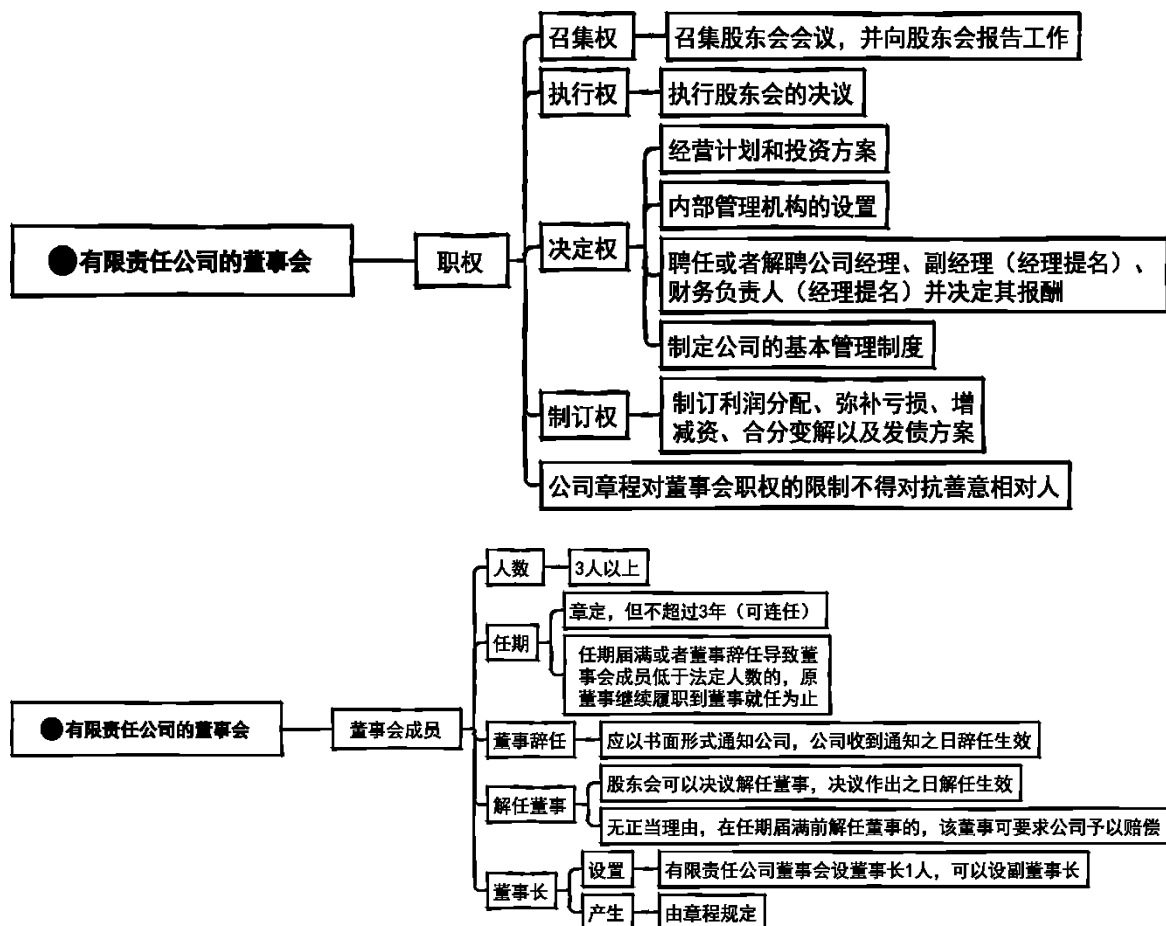
四. 会议制度 (股份有限公司同样适用)

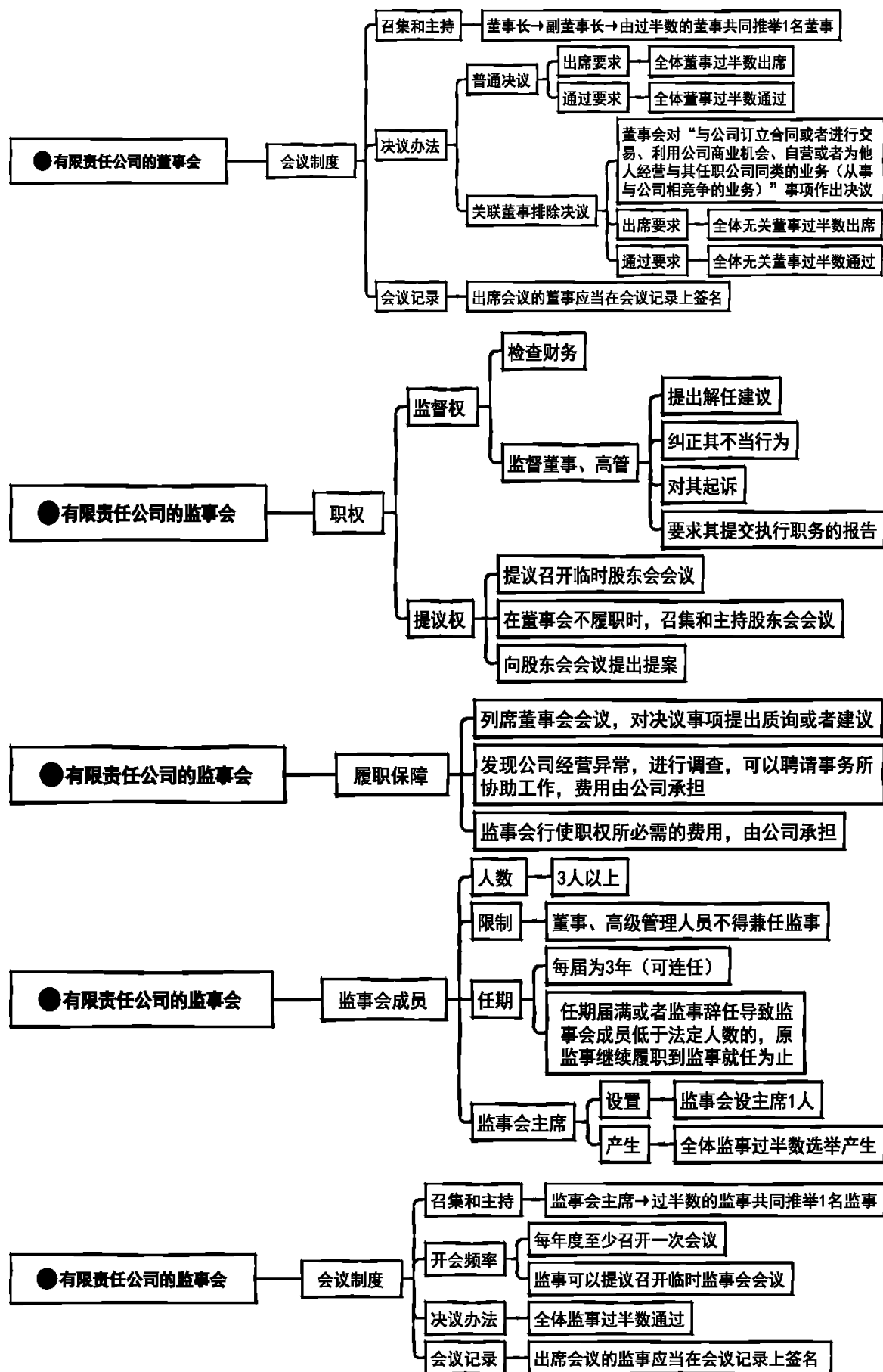
项目	具体规定
表决权的计算	监事会决议的表决, 应当一人一票
决议办法	经全体监事 过半数通过 $\frac{\text{全体赞成人数}}{\text{全体人数}} > 1/2$
会议记录	出席会议的监事 应当在会议记录上签名

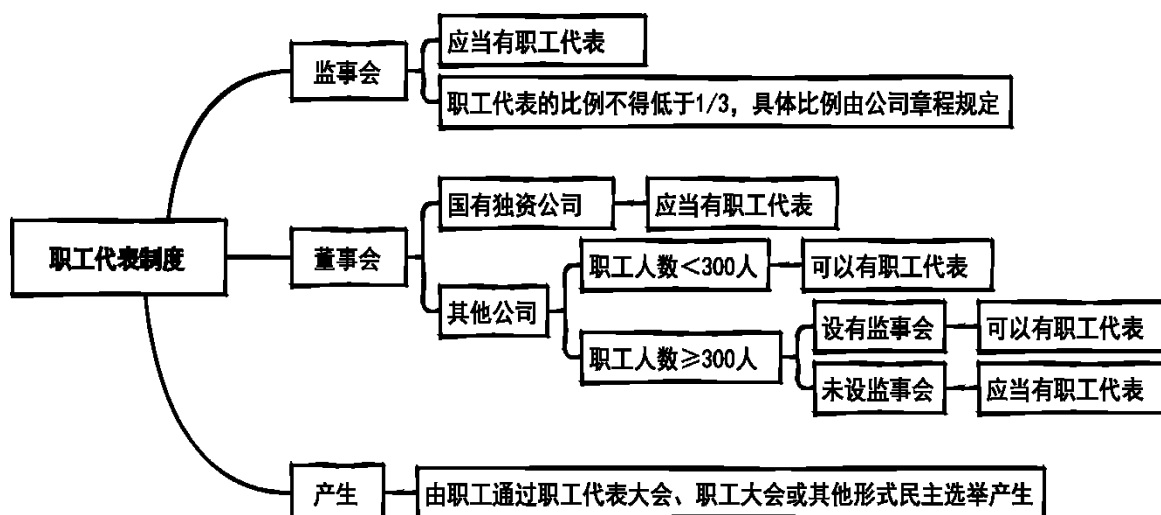
知识点 8: 职工代表制度

项目	有限责任公司+股份有限公司			国有独资公司
监事会	<u>应当</u> 包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 <u>不得低于1/3</u> ，具体比例由公司章程规定			
董事会	职工人数		职工代表的必要性	应当有
	职工人数<300 人		可以有	
	职工人数	设有监事会		
	≥300 人	未设监事会	应当有	
产生方式	由职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式 <u>民主</u> 选举产生			

本单元“知识点 6—知识点 8”总结







精学细练

【单选题】根据公司法律制度的规定，下列各项中，属于有限责任公司董事会职权的是（ ）。

- A. 对增减注册资本作出决议
- B. 决定公司内部管理机构的设置
- C. 对发行公司债券作出决议
- D. 审议批准利润分配方案

【答案】B

【解析】有限责任公司董事会职权包括：（1）召集股东会会议，并向股东会报告工作；（2）执行股东会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司利润分配方案和弥补亏损方案；（5）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（6）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（7）决定公司内部管理机构的设置；（8）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（9）制定公司的基本管理制度；（10）公司章程规定或者股东会授予的其他职权。选项A、C、D均为股东会的职权。

【单选题】根据公司法律制度的规定，有限责任公司董事长和副董事长均不能或者不履行职务时，下列主体中，有权召集和主持董事会会议的是（ ）。（2025年）

- A. 总经理
- B. 监事会主席
- C. 过半数董事共同推举的一名董事
- D. 法定代表人

【答案】C

【解析】董事长召集和主持董事会会议，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举1名董事履行职务。选项C当选。

【单选题】甲有限责任公司董事会由赵某、钱某、孙某、李某四名董事组成，赵某为董事长，赵某和钱某拟辞去董事职务，下列说法正确的是（ ）。（2025年）

- A. 钱某辞任，应当以书面形式通知公司

- B. 赵某和钱某辞任后，无需继续履行董事职务
C. 赵某是董事长，任期届满前不得辞职
D. 赵某和钱某发出辞任通知之日，辞任生效

【答案】A

【解析】董事辞任的，应当以书面形式通知公司，公司收到通知之日辞任生效，但董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。选项 A 当选。

【多选题】甲股份有限公司（简称“甲公司”）的公司章程规定公司设监事会，监事会成员为 5 人。下列关于甲公司监事会的表述中，正确的有（ ）。(2025 年)

- A. 甲公司的高级管理人员不得兼任监事
B. 甲公司的监事在任期内不得辞任
C. 甲公司监事会成员中职工代表至少应为 2 人
D. 甲公司的监事不得连选连任

【答案】AC

【解析】(1) 选项 A：董事、高级管理人员不得兼任监事；(2) 选项 B：不存在该规定；(3) 选项 C：监事会应当有职工代表，且比例不得低于 $1/3$ ($5 \times 1/3$ ，至少应有 2 名职工代表监事)；(4) 选项 D：董事、监事任期届满，连选可以连任。

【多选题】某有限责任公司监事会成员人数为 9 人，该公司章程规定的监事会成员中职工代表人数符合公司法律制度规定的有（ ）。

- A. 1 人
B. 2 人
C. 3 人
D. 4 人

【答案】CD

【解析】有限责任公司的监事会中应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不得低于 $1/3$ ($\geq 9 \text{ 人} \times 1/3 = 3 \text{ 人}$)，具体比例由公司章程规定。

【单选题】根据公司法律制度的规定，下列各项中，不属于有限责任公司监事会职权的是（ ）。

- A. 检查公司财务
B. 解聘公司财务负责人
C. 提议召开临时股东会会议
D. 建议罢免违反公司章程的经理

【答案】B

【解析】决定解聘高级管理人员，属于董事会的职权。选项 B 不当选。

知识点 9：董监高的相关规定

一. 董监高任职资格的限制性规定

1. 基本规定

有下列情形之一的，不得担任公司的董事、监事、高级管理人员	
情形	具体规定
非完全民事	无民事行为能力人或者限制民事行为能力人

行为能力人			
“黑五类犯罪”	因贪污、受贿、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序被判处刑罚的	一般	执行期满未逾5年
		被宣告缓刑的	考验期满未逾2年
“因罪夺权”	因犯罪被剥夺政治权利的	执行期满未逾5年	
搞散公司并且负有个人责任	公司破产清算	经理、董事、厂长	清算完结日起未逾3年
	公司违法被吊销营业执照、责令关闭	法定代表人	被吊销执照、责令关闭之日起未逾3年
失信被执行人	个人因所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人		
“不相容职务”	董事、高级管理人员不得兼任监事		

2. 法律后果

序号	具体规定
1	公司违反《公司法》的前述规定选举、委派董事、监事或者聘任高级管理人员的，该选举、委派或者聘任无效
2	董事、监事、高级管理人员在任职期间出现不得担任董事、监事、高级管理人员的情形的，公司应当解除其职务。

二. 董监高的忠勉义务

1. 负有忠勉义务的主体

项目	具体规定
基本规定	董事、监事、高级管理人员对公司负有忠实义务，应采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益
影子董事	公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但是实际执行公司事务的，适用上述规定

2. 忠实义务的要求

(1) 绝对禁止事项

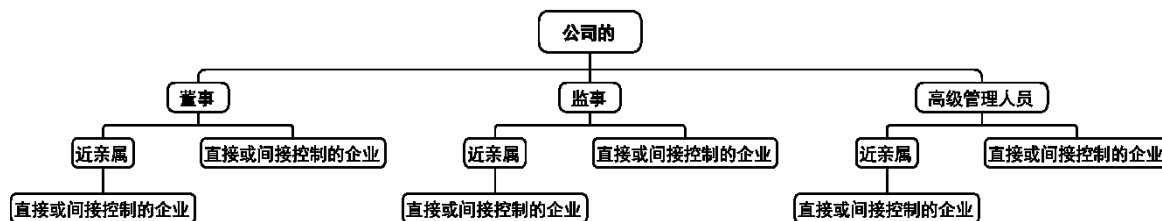
序号	绝对禁止事项
1	侵占公司财产、挪用公司资金
2	将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储
3	利用职权贿赂或者收受其他非法收入
4	接受他人与公司交易的佣金归为己有
5	擅自披露公司秘密

(2) 相对禁止事项

序号	相对禁止事项	程序性要求	备注
1	董监高自营或者为他人经营与其任职公司同类业务	向董事会或者股东会报告，并按照	从事与公司相竞争的业务
2	相关人员（关联方）与本公司订	公司章程的规定	相关人员见图示

	立合同或进行 交易	经 董事会 或者 股东会 决议通过	
3	董监高利用职务便利为自己或他人谋取属于公司的商业 机会		根据法律、行政法规或者公司章程的规定， 公司不能利用 的商业机会，董监高可以直接利用

[图示：相关人员（关联方）]



(3) 相对禁止事项的决议办法

序号	具体规定
1	董事会对与公司订立合同或者进行 交易 、利用公司商业 机会 、自营或者为他人经营与其任职公司同类的业务（从事与公司相 竞争 的业务）事项决议时， 关联董事不得参与表决，其表决权不计入表决权总数
2	出席董事会会议的 无关联关系董事人数不足3人 的，应将该事项提交 股东会 审议
3	董事、监事、高级管理人员违反忠实义务所得收入应当归 公司 所有

[总结]

项目	从事竞争业务	关联交易	谋取机会
向董事会或股东会报告	√	√	√
按照公司章程规定经董事会或者股东会决议通过	√	√	√
关联董事表决排除	√	√	√
收入归公司所有（无论是否获利）	√	√	√

3. 勤勉事项

序号	具体事项
1	公司股东会要求董事、监事、高级管理人员列席会议的，董事、监事、高级管理人员 应当列席 并接受股东质询
2	董事、高级管理人员应当 如实 向公司监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会行使职权

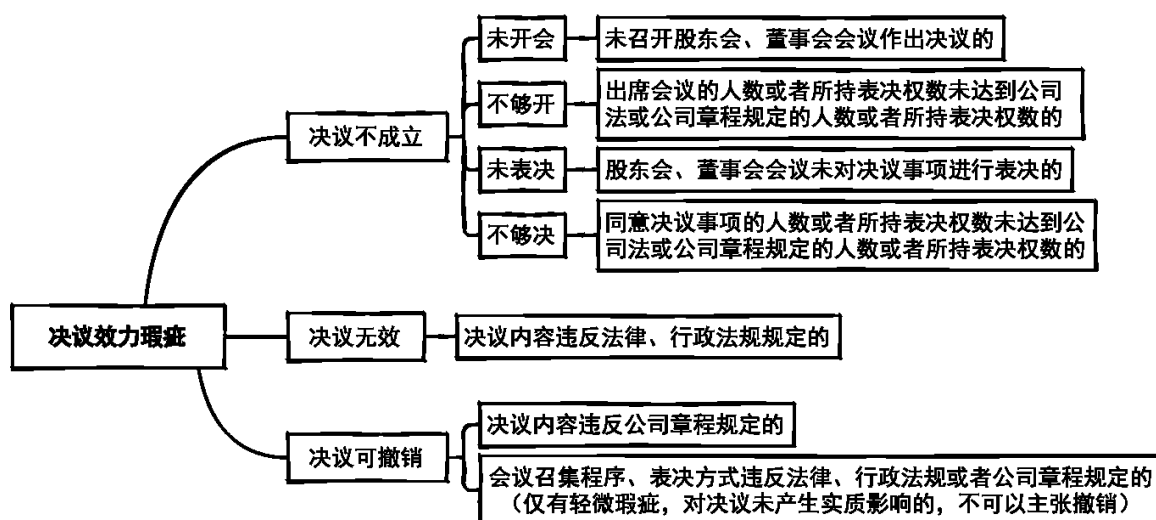
4. 违反忠实义务的法律职责与预防措施

项目	具体规定
法律 责任	1 董事、高级管理人员执行职务，给他人造成损害的， 公司 应当承担赔偿责任
	2 董事、高级管理人员存在故意或者重大过失的，也应当承担 赔偿 责任
	3 公司的控股股东、实际控制人 指示 董事、高级管理人员从事损害公司或者股东

	利益的行为的，与该董事、高级管理人员承担 连带 责任
责任保险	公司可以在董事任职期间为董事因执行公司职务承担的赔偿责任投保 责任保险 。公司为董事投保责任保险或续保 后 ，董事会应当向股东会报告责任保险的投保金额、承保范围及保险费率等内容

知识点 10：股东会、董事会决议的效力

一. 决议效力瑕疵的类型



二. 诉讼列置

诉求	原告	被告	第三人
请求确认决议 无效或不成立	公司 股东、董事、监事 等有直接利害关系的主体	公司	对决议所涉及的其他利害关系人
请求 撤销 决议	起诉时具有公司股东资格		
共同原告			
一审法庭辩论终结前 ，其他有原告资格的人以 相同 的诉讼请求申请参加前款规定诉讼的，可以列为共同原告			

三. 撤销权的行使时间

情形	具体规定	
一般情形	自决议 作出 之日起 60 日内	
未被通知 参加股东会会议的股东	1	自知道或者应当 知道 股东会决议作出之日起 60 日内
	2	自决议 作出 之日起 1 年内 没有行使撤销权的，撤销权消灭

四. 法律后果

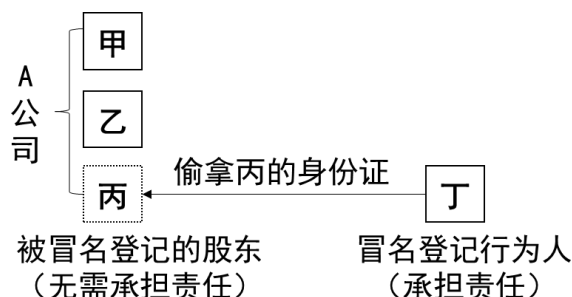
公司股东会、董事会决议被人民法院宣告无效、撤销或者确认不成立的：	
1	公司应当向公司登记机关申请 撤销 根据该决议已办理的 登记
2	股东会、董事会决议被人民法院宣告无效、撤销或者确认不成立的，公司根据该决议与 善意 相对人形成的民事法律关系 不受影响

知识点 11: 冒名股东、名义股东和实际股东

一. 冒名股东

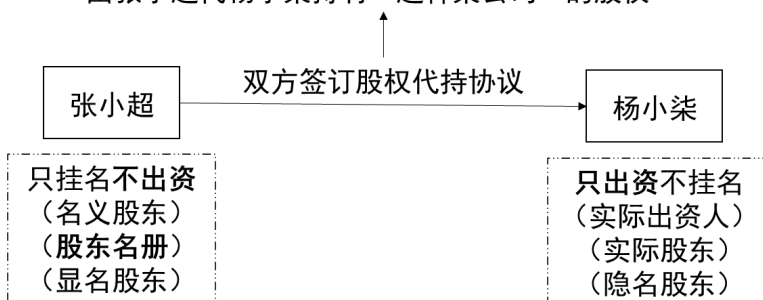
序号	具体规定
1	冒用他人名义出资并将该他人作为股东在公司登记机关登记的, 冒名登记行为人 应当承担相应责任
2	公司、其他股东或者公司债权人以未履行出资义务为由, 请求被冒名登记的股东 承担补足出资责任或者对公司债务不能清偿部分的赔偿责任的, 人民法院 不予支持

[案例 2.10]



二. 实际股东与名义股东

由张小超代杨小柒持有“超神柒公司”的股权



1. 股权代持协议的效力

有限责任公司的实际出资人与名义出资人订立合同, 约定由实际出资人出资并享有投资权益, 以名义出资人为名义股东, 实际出资人与名义股东对该合同效力发生争议的, 如无法律规定的无效情形, 人民法院应认定该**合同有效**

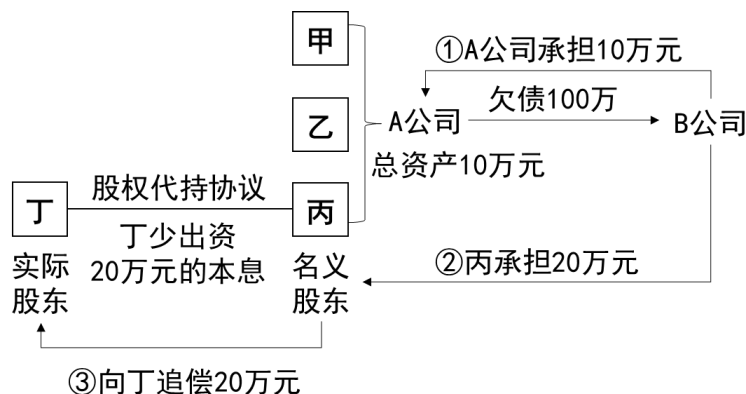
对内 关系	按照 约定 处理	实际出资人与名义股东因投资权益的归属发生争议, 实际出资人以其实际履行了出资义务为由 向名义股东主张权利的, 人民法院 应予支持 。名义股东以公司股东名册记载、公司登记机关登记为由否认实际出资人权利的, 人民法院不予支持
对外 关系	按照 股东名册 处理	不是合同的相对人, 不需遵守股权代持协议

2. 对外关系的具体处理

(1) 实际股东出资不实的处理

序号	具体规定
1	公司债权人以登记于公司登记机关的股东未履行出资义务为由，请求其（名义股东）对公司债务不能清偿的部分在未出资本息范围内承担补充赔偿责任， 股东以其仅为名义股东而非实际出资人为由进行抗辩的，人民法院不予支持
2	名义股东根据前款规定承担赔偿责任后，向实际出资人 追偿 的，人民法院 应予支持

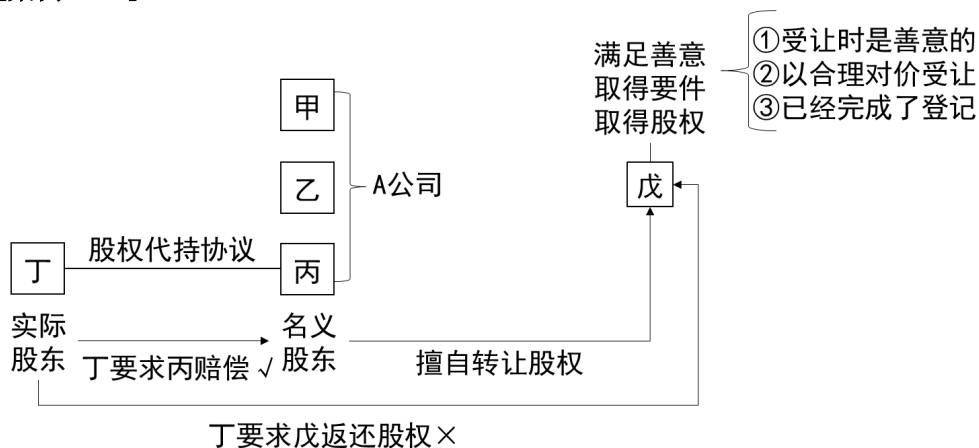
[案例 2.11]



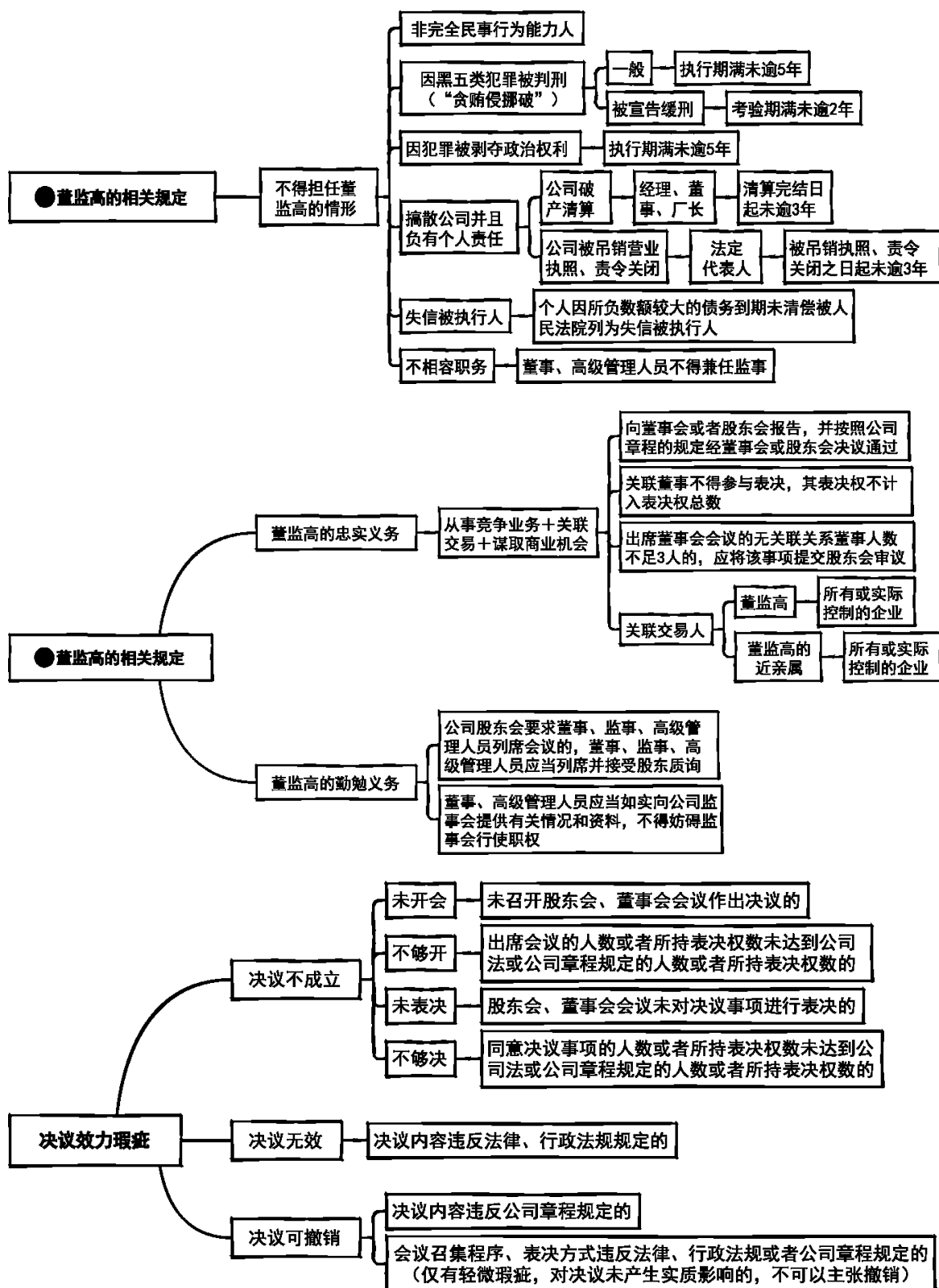
(2) 名义股东对股权的无权处分与受让人的善意取得

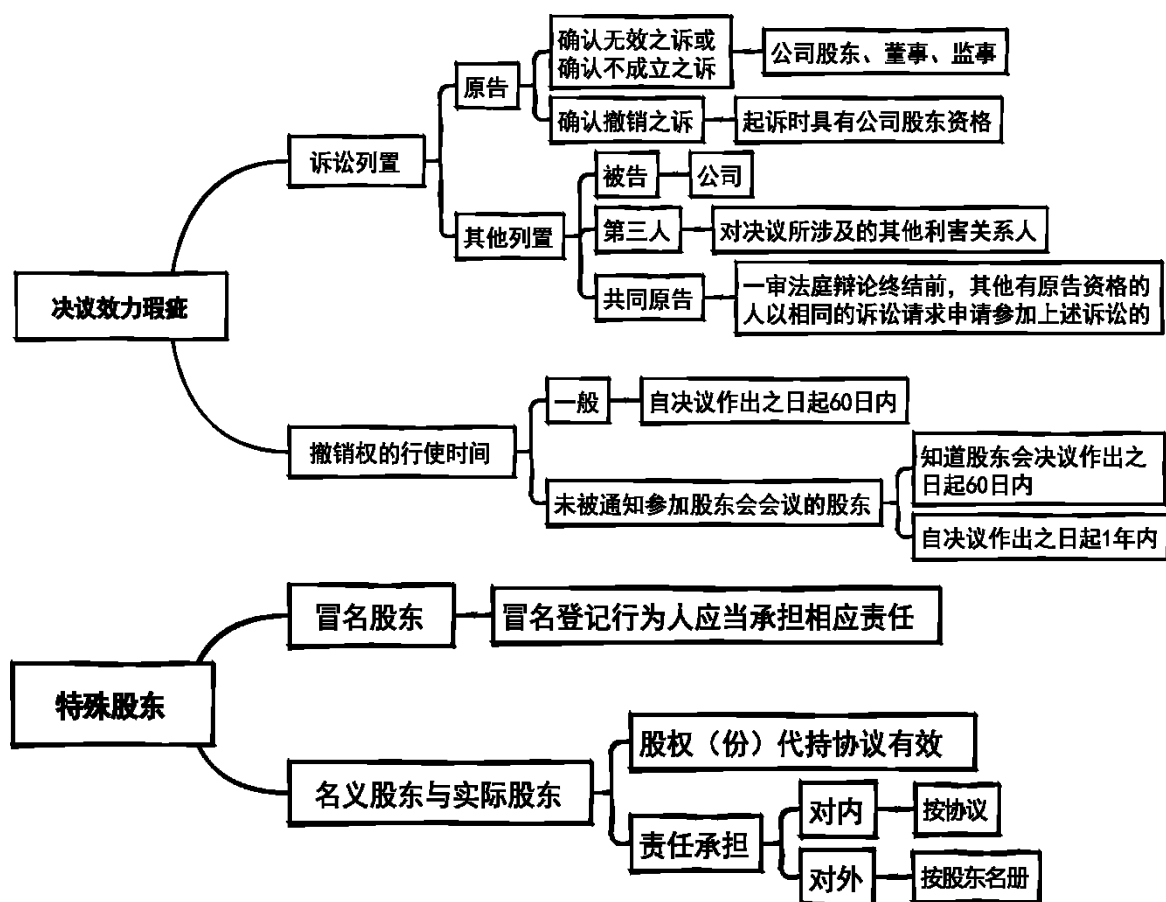
名义股东将登记于其名下的股权处分的，实际出资人以其对于股权享有实际权利为由，请求认定处分股权行为无效的，**第三人有权依法主张善意取得该股权**；名义股东处分股权造成实际出资人损失，实际出资人请求**名义股东承担赔偿责任**的，人民法院应予支持。

[案例 2.12]



本单元“知识点9—知识点11”总结





精学细练

【多选题】2025 年甲公司董事会拟更换董事，下列人中，不得担任董事的有（ ）。（2025 年）

- A. 赵某，担任乙公司的法定代表人期间，乙公司于 2021 年 7 月被吊销营业执照，赵某负有个人责任
- B. 钱某，因犯抢劫罪被剥夺政治权利，2021 年 7 月执行期满
- C. 孙某，因贪污被判刑，2023 年执行期满
- D. 李某，担任丙公司的经理期间，丙公司 2023 年 7 月破产清算完结，李某负有个人责任

【答案】BCD

【解析】担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年，不得担任董事、监事、高级管理人员。选项 A 不当选。因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，不得担任董事、监事、高级管理人员。选项 B 当选。因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，不得担任董事、监事、高级管理人员。选项 C 当选。担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年，不得担任董事、监事、高级管理人员。选项 D 当选。

【判断题】公司董事任职期间，因所负数额较大债务到期未清偿，被人民法院列为失信被执行人的，公司应当解除其职务。（ ）（2025 年）

【答案】√

【解析】公司董事、监事、高级管理人员在任职期间出现不得担任董事、监事、高级管理人员情形的，公司应当解除其职务。个人因所负数额较大债务到期未清偿，被人民法院列为失信被执行人属于不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。本题表述正确。

【多选题】下列主体中，对有限责任公司负有忠实义务的有（ ）。

- A. 职工董事
- B. 财务负责人
- C. 执行公司事务的控股股东
- D. 不执行公司事务的实际控制人

【答案】ABC

【解析】公司的董事、监事、高级管理人员以及实际执行公司事务的控股股东、实际控制人对公司负有忠勉义务。

【单选题】张某是某科技有限公司的经理，该公司设董事会、监事会。在经过该公司董事王某的同意后，张某自营与该公司同类的业务，但因行情惨淡，张某并未从自营业务中获利但导致公司一部分优质客户流失。根据公司法律制度的规定，下列表述中，正确的是（ ）。

- A. 张某的行为未违反忠实义务
- B. 王某无权同意张某自营与该公司同类业务
- C. 张某的行为属于关联交易
- D. 由于张某并未获利，该公司无权要求张某承担赔偿责任

【答案】B

【解析】(1) 选项 ABC：董事、监事、高级管理人员未向董事会或者股东会报告，并按照公司章程的规定经董事会或者股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与其任职公司同类的业务。(2) 选项 D：董事、监事、高级管理人员执行职务违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

【单选题】根据公司法律制度的规定，公司董事的下列行为中，涉嫌违反勤勉义务的是（ ）。（CPA 考试真题）

- A. 擅自披露公司商业秘密
- B. 将公司资金以个人名义开立账户存储
- C. 无正当理由长期不出席董事会会议
- D. 篡夺公司商业机会

【答案】C

【解析】选项 ABD 均属于违反忠实义务。

【多选题】下列关于有限责任公司作出的决议情形的表述中，股东可以请求人民法院撤销的有（ ）。（2023 年）

- A. 股东会的决议内容违反法律
- B. 股东会的会议表决方式违反公司章程
- C. 董事会的决议内容违反公司章程
- D. 董事会的会议召集程序违反法律

【答案】BCD

【解析】股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销股东会、董

事会决议的，人民法院应当予以支持；但会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，且对决议未产生实质影响的，人民法院不予支持。公司股东会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的，决议无效。选项 B、C、D 当选。

【单选题】甲股份公司董事会依照该公司章程的规定拟作出一项对外投资决议。该公司董事会有 7 人，此次董事会会议共有 5 名董事参加，在表决时，3 名董事投赞成票，1 名董事投反对票，1 名董事投弃权票。公司拟根据本次决议实施对外投资计划，但该公司股东朱某认为该决议存在瑕疵。根据公司法律制度的规定，下列关于该决议的表述中，正确的是（ ）。

- A. 该决议不成立
- B. 该决议仅有轻微瑕疵，不影响决议效力
- C. 该决议无效
- D. 该决议可撤销

【答案】A

【解析】同意决议事项的人数未达到公司法规定的人数（3 名董事同意，占全体董事 7 名，未过半数），决议不成立。

【单选题】甲有限责任公司于 2024 年 2 月 22 日召开股东会会议并形成了股东会决议。代表公司执行事务的董事赵某故意未通知股东钱某，致使钱某未能参加该股东会会议，钱某拟提起股东会决议效力瑕疵之诉。根据公司法律制度的规定，公司在该诉讼中的法律地位是（ ）。

- A. 共同原告
- B. 无独立请求权的第三人
- C. 有独立请求权的第三人
- D. 被告

【答案】D

【解析】股东查阅权诉讼、分红权诉讼、决议效力瑕疵诉讼、异议股权回购请求权诉讼、解散公司诉讼，均列公司为被告；股东代表诉讼、股东直接诉讼，列侵权人为被告。

知识点 12：股东权利

一. 股东权利的分类

1. 按“权利行使的目的”分类

权利类型	目的	具体权利
共益权	参与管理	股东会参加权、提案权、质询权、在股东会上的表决权、累积投票权、股东会召集请求权和自行召集权、查阅公司账簿权、提起诉讼权等
自益权	获得资产收益	股利分配请求权、剩余财产分配权、新股认购优先权、股份质押权和股份转让权等

2. 按“权利行使的条件”分类

权利类型	行使条件	具体权利
单独股东权	持有一股股份的股东即可以行使的权利	自益权、表决权等
少数股东权	单独或者共同持有占股本总额一定比例以上股份方可行使的权利	提议召开临时股东大会的权利等

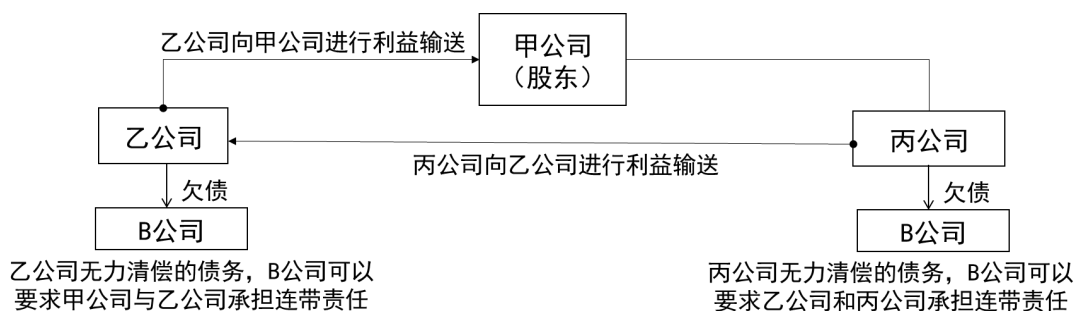
二. 滥用股东权利

公司股东应当遵守法律、行政法规和公司章程，依法行使股东权利，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益。公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应承担**赔偿**责任。

三. 法人人格否认制度

否认类型	具体规定
纵向否认	公司股东滥用 公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的， 应当对公司债务承担连带责任
横向否认	股东利用其控制的两个以上公司实施上述行为的，各公司应当对任一公司的债务承担 连带责任
其他否认	只有一个股东的公司， 股东不能证明 公司财产独立于股东自己的财产的，应对公司债务承担 连带责任

[案例 2.13]



否认类型	具体规定
纵向否认	公司股东滥用 公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的， 应当对公司债务承担连带责任
横向否认	股东利用其控制的两个以上公司实施上述行为的，各公司应当对任一公司的债务承担 连带责任
其他否认	只有一个股东的公司， 股东不能证明 公司财产独立于股东自己的财产的，应对公司债务承担 连带责任

四. 股东查阅权的具体规定

1. 查阅范围

资料	股东权限	享有股东权限的股东		备注
		有限责任公司	股份有限公司	
股东会会议记录	查阅 + 复制	任一股东	任一股东	股东会议董监决 公司章程和财报 股东名册莫忘掉
董事会会议决议				
监事会会议决议				
公司章程				
财务会计报告				

股东名册				
会计账簿	查阅	任一股东	连续 180 日以上单独或合计持有公司 3%以上股份的股东	股份有限公司章程对持股比例有较低规定的，从其规定
会计凭证				
股东有权依照上述规定查阅、复制公司全资子公司的相关材料				

2. 查阅会计账簿、会计凭证的细节性规定

要点	具体规定			
查阅申请	股东应当向公司提出书面请求，说明目的			
拒绝查阅的细节	方式	公司有合理根据认为股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当目的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当自股东提出书面请求之日起 15 日内书面答复股东并说明理由		
	不正当目的	1	股东自营或者为他人经营与公司主营业务有实质性竞争关系业务的，但公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外	竞业
		2	股东为了向他人通报有关信息查阅公司会计账簿，可能损害公司合法利益的	通风报信
		3	股东在向公司提出查阅请求之日前的 3 年内，曾通过查阅公司会计账簿，向他人通报有关信息损害公司合法利益的	曾有前科
辅助查阅	股东查阅公司会计账簿、会计凭证，可以委托会计师事务所、律师事务所等中介机构进行			
保密义务	股东及其委托的会计师事务所、律师事务所等中介机构查阅、复制有关材料，应当遵守有关保护国家秘密、商业秘密、个人隐私、个人信息等法律、行政法规的规定			

3. 查阅权之诉

要点	具体规定	
原告资格	1	股东依法起诉请求查阅或者复制公司特定文件材料的，人民法院应当依法予以受理
	2	公司有证据证明原告在起诉时不具有公司股东资格的，人民法院应当驳回起诉，但原告有初步证据证明在持股期间其合法权益受到损害，请求依法查阅或者复制其持股期间的公司特定文件材料的除外

五. 股东直接诉讼

受害利益	侵害方	诉讼列置
股东个人利益	董事、高管	受害股东（原告）直接以自己的名义对侵害方（被告）提起诉讼

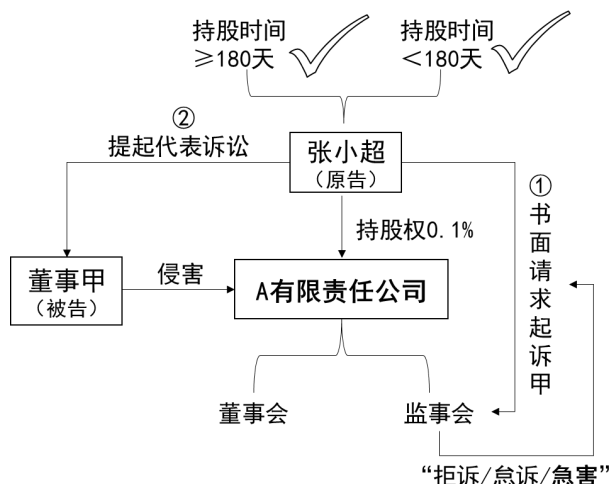
六. 股东代表诉讼

1. 基本规定

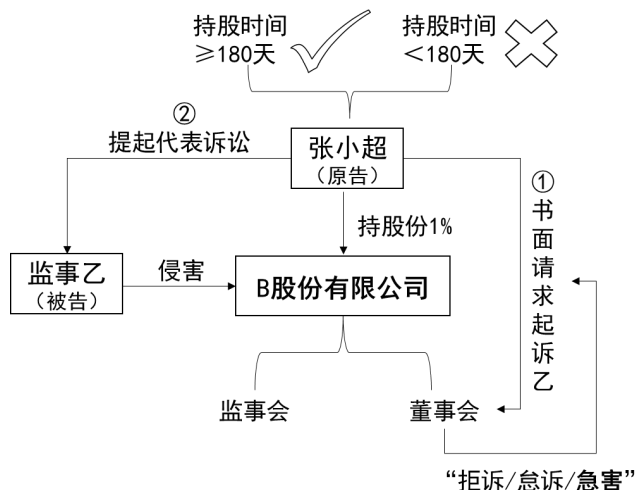
投资者保护机构提起股东代表诉讼时，不受“≥180日+1%”的限制

受害利益	侵害方	启动股东代表诉讼的前置程序	有限责任公司	股份有限公司
公司利益	公司的董事或高管	股东应先书面请求监事会起诉侵害方	任一股东可以自己的名义对侵害方提起股东代表诉讼	连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可以自己的名义对侵害方提起股东代表诉讼
	公司的监事	股东应先书面请求董事会起诉侵害方		
	他人	股东应先书面请求董事会或者监事会起诉侵害方		
		受请求一方拒绝提起诉讼或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将使公司利益受到难以弥补的损害的		

[案例 2.14]



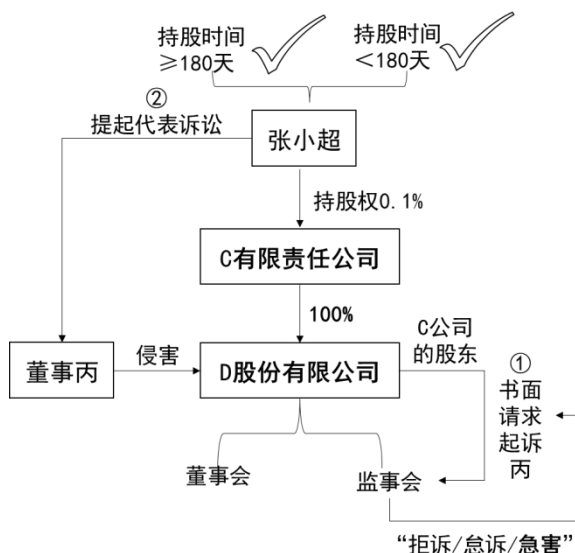
[案例 2.15]



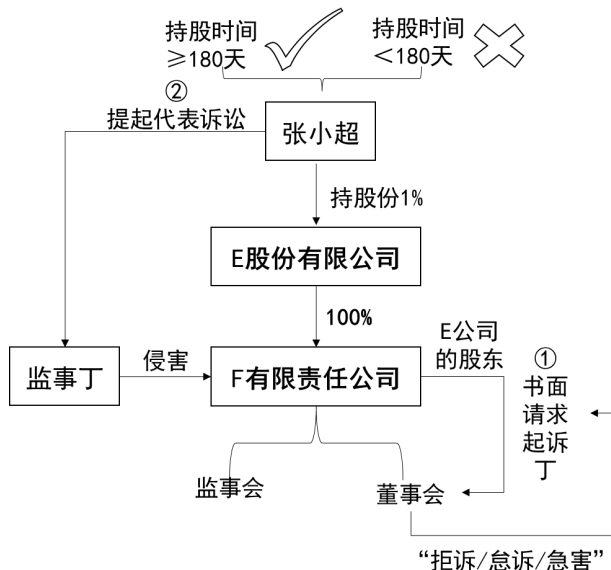
2. 双重股东代表诉讼

受害利益	侵害方	启动股东代表诉讼的前置程序	母公司为有限责任公司	母公司为股份有限公司
公司全资子公司利益	全资子公司的董事或者高管	股东应先书面请求全资子公司监事会起诉侵害方	母公司的任一股东可以自己的名义对侵害方提起股东代表诉讼	连续180日以上单独或合计持有母公司1%以上股份的股东可以自己的名义对侵害方提起股东代表诉讼
	全资子公司的监事	股东应先书面请求全资子公司董事会起诉侵害方		
	他人	股东应先书面请求全资子公司董事会或者监事会起诉侵害方		

[案例 2.16]



[案例 2.17]



3. 其他细节

股东直接对董事、监事、高级管理人员或者他人提起诉讼的，应当列**公司为第三人**参加诉讼。一审法庭辩论终结前，符合《公司法》规定条件的其他股东，**以相同的诉讼请求申请参加诉讼的，应当列为共同原告**。股东直接提起诉讼的案件，**胜诉利益归属于公司**，其诉讼请求部分或者全部**得到人民法院支持的，公司应当承担**股东因参加诉讼支付的合理费用，**股东请求被告直接向其承担民事责任的，人民法院不予支持**。

七. 有限责任公司股东转让股权

1. 股权转让类型

转让类型	具体规定	
内部转让	除公司 章程 另有规定外，有限责任公司的股东之间 可以 相互转让其全部或者部分股权	
外部转让	1	除公司 章程 另有规定外，有限责任公司股东向股东之外的人转让股权的，应当将股权转让的 数量、价格、支付方式和期限 等事项 书面通知 其他股东，其他股东在同等条件下有 优先购买权
	2	股东 自接到书面通知之日起 30 日内未答复的 ，视为 放弃 优先购买权
	3	两个以上股东 行使优先购买权的， 协商 确定各自的购买比例；协商不成的，按 转让时各自的出资比例 行使优先购买权
强制执行	人民法院依法律规定的强制执行程序转让股东的股权时，应当 通知公司及全体股东 （包括被强制执行的股东），其他股东在同等条件下有优先购买权；其他股东 自人民法院通知之日起满 20 日 不行使优先购买权的，视为 放弃 优先购买权	
继承	有限责任公司自然人股东死亡后，其合法继承人 可以继承 股东资格；但是，公司 章程另有规定的除外	
	除公司 章程另有规定或者全体股东另有约定 外，有限责任公司自然人股东因继承发生变化时，其他股东 不得主张 优先购买权	

2. 股权转让后的程序性规定

序号	具体规定
1	股东转让股权的， 应当书面通知公司 ，请求变更股东名册；需要办理变更登记的，应当请求公司向公司登记机关办理变更登记。公司拒绝或者在合理期限内不予答复的，转让人、受让人可以依法向人民法院提起诉讼
2	股权转让的，受让人自 记载于股东名册时 起可以向公司主张行使股东权利
3	依照公司法转让股权后，公司应及时注销原股东的出资证明书，向新股东签发出资证明书，并相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载。对公司章程的该项修改 不需再由股东会表决

八. 有限责任公司异议股东的回购请求权

1. 回购情形

有下列情形之一的，对股东会该项决议投反对票的股东可以请求公司**按照合理的价格收购其股权**

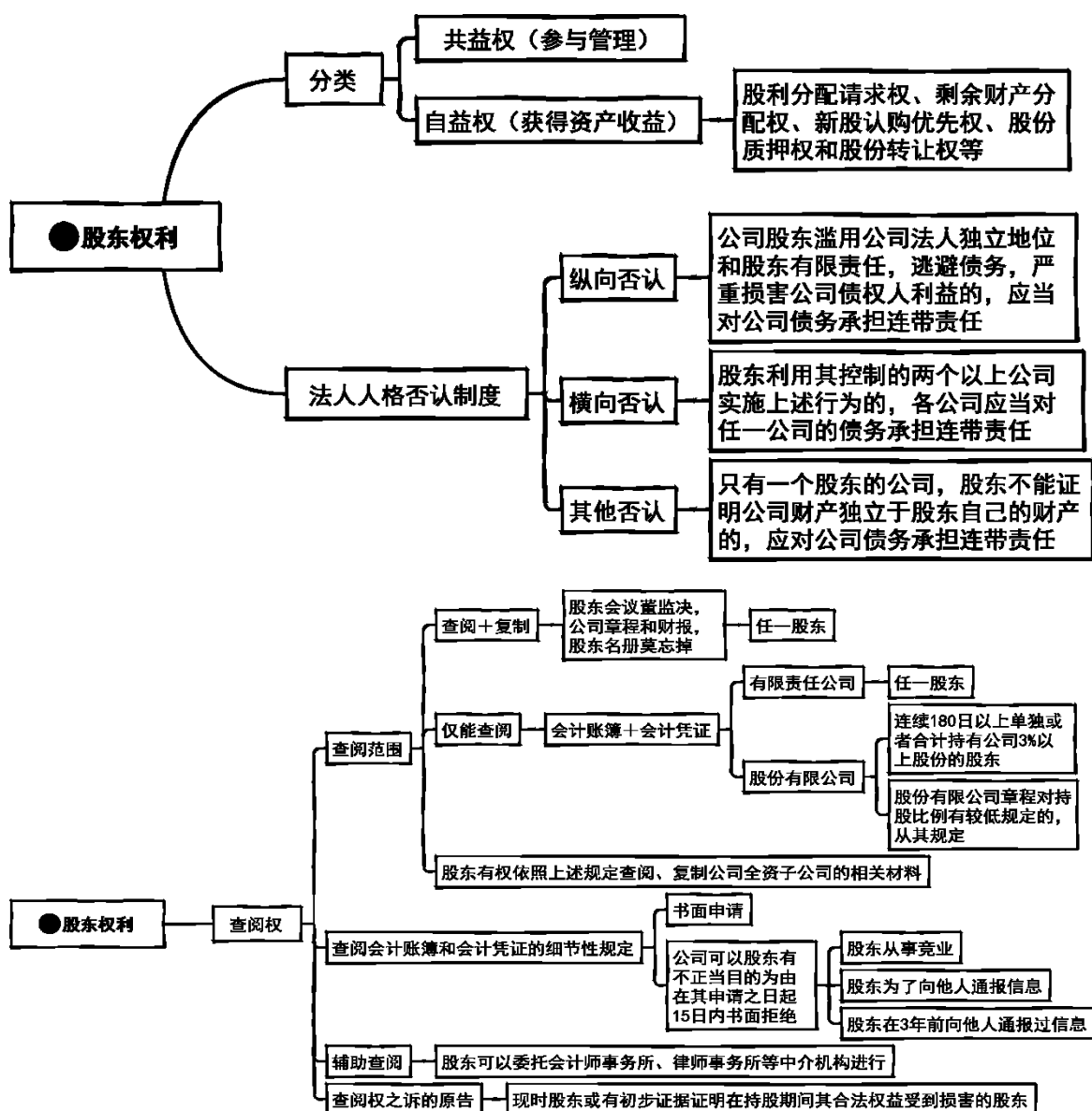
序号	具体情形
1	公司 连续五年不向股东分配利润 ，而公司该五年连续盈利，并且符合本法规定的分配利润条件
2	公司 合并、分立、转让主要财产

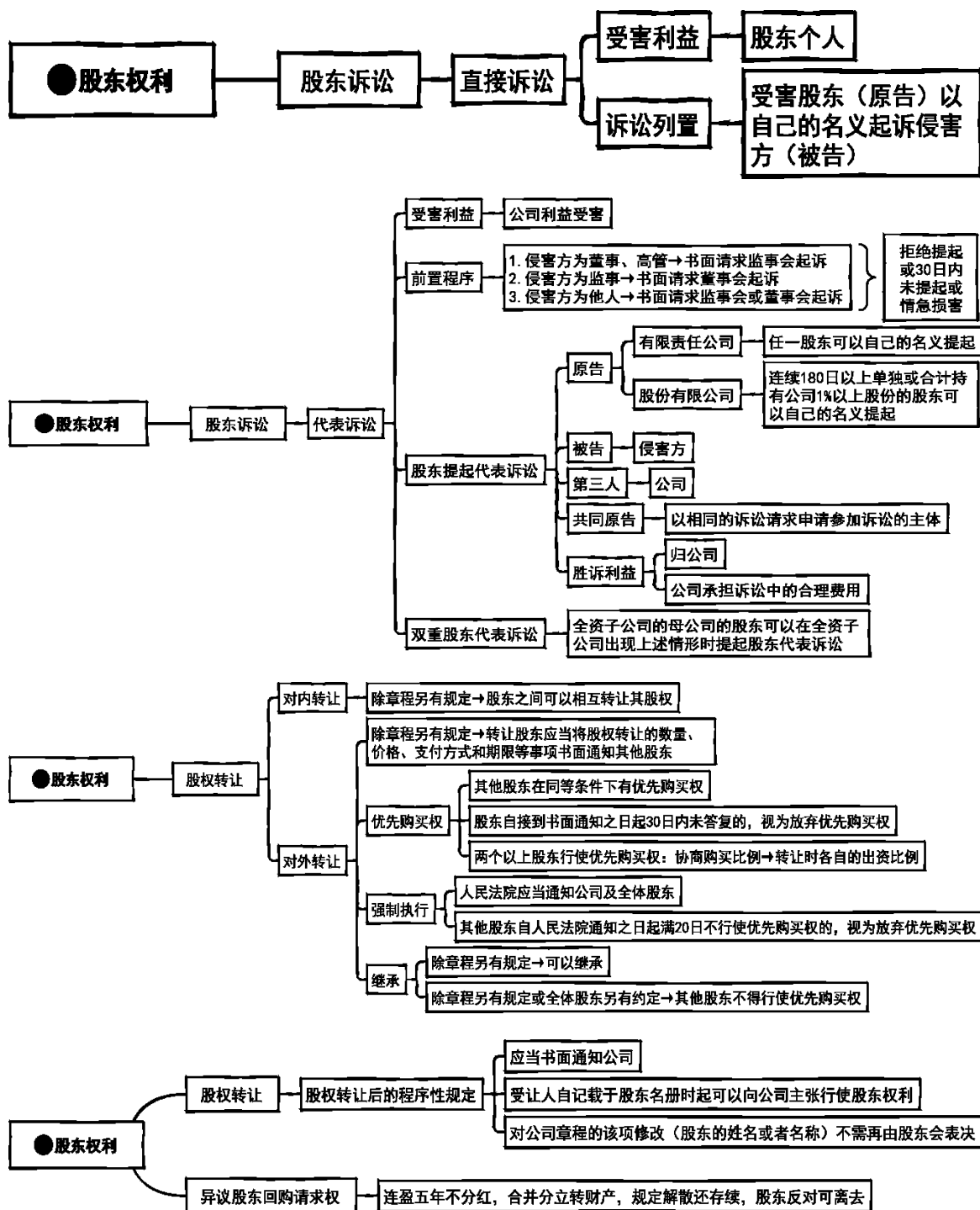
3	公司章程 规定 的营业期限届满或章程规定的其他 解散事由出现 ，股东会通过决议 修改章程使公司存续
记忆 口诀	连盈五年不分红，合并分立转财产，规定解散还存续，股东反对可离去

2. 回购程序

序号	具体规定
1	自股东会决议作出之日起 60 日内，股东与公司不能达成股权收购协议的，股东可以自股东会决议作出之日起 90 日内向人民法院提起诉讼
2	公司按照上述情形收购的本公司股权，应当在 6 个月内依法转让或者注销

本单元“知识点 12”总结





精学细练

【单选题】根据公司法律制度的规定，下列股东权利中，属于自益权的是（ ）。(2025 年)

- A. 质询权
B. 知情权
C. 剩余财产分配权
D. 累积投票权

【答案】C

【解析】股东的自益权包括股息红利分配请求权、新股认购优先权、剩余财产分配权、股

份转让权等。选项 A、B、D 属于股东的共益权，不当选。选项 C 当选。

【判断题】公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（ ）

【答案】√

【解析】题干表述正确。

【多选题】根据公司法律制度的规定，有限责任公司的股东有权复制的特定文件有（ ）。

- A. 会计账簿、会计凭证
- B. 财务会计报告
- C. 股东会会议记录
- D. 监事会会议记录

【答案】BC

【解析】(1) 选项 A：在有限责任公司，任何股东均可以要求“查阅”（并无复制权）公司会计账簿、会计凭证。(2) 选项 BCD：股份有限公司股东有权查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告。

【单选题】赵某是某非上市股份有限公司的股东，已连续持股 2% 达 6 个月，该公司没有对股东知情权另作规定。赵某的查阅权包括（ ）。（CPA 考试真题）

- A. 复制会计账簿
- B. 复制股东名册
- C. 查阅会计凭证
- D. 查阅董事会会议记录

【答案】B

【解析】股份有限公司中，股东有权查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告，对公司的经营提出建议或者质询，选项 B 当选，选项 D 不当选。连续 180 日以上单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东有权要求查阅（不包括复制）公司的会计账簿、会计凭证。公司章程对持股比例有较低规定的，从其规定，选项 A、C 不当选。

【多选题】根据公司法律制度的规定，下列主体中，可以接受委托辅助股东行使查阅公司会计账簿、会计凭证的有（ ）。（CPA 考试真题）

- A. 检察官
- B. 税务机关工作人员
- C. 会计师事务所
- D. 律师事务所

【答案】CD

【解析】股东查阅公司会计账簿、会计凭证，可以委托会计师事务所、律师事务所等中介机构进行。

【单选题】甲有限公司股东张某以该公司多年不向股东分配利润为由，向公司提出查阅会计账簿、会计凭证的请求。公司认为张某请求查阅有不正当目的，遂表示拒绝。随后，张某拟向人民法院提起股东知情权诉讼和解散公司诉讼。根据公司法律制度的规定，下列表述中，正确的是（ ）。（CPA 考试真题）

- A. 张某对自己查阅会计账簿、会计凭证不存在不正当目的负有举证责任
- B. 张某不得以知情权受到损害为由提起解散公司诉讼
- C. 张某向公司提出查阅会计账簿、会计凭证的请求既可以采取口头方式，也可以采取书面方式
- D. 即便张某的股东知情权诉讼请求得到人民法院支持，张某也必须聘请会计师查阅会计账簿、会计凭证，不得自行查阅

【答案】B

【解析】(1) 选项 A：股东请求查阅应当说明目的，公司认为股东具有不正当目的，应由公司举证证明；(2) 选项 B：股东以知情权、利润分配请求权等权益受到损害，或者公司亏损、财产不足以偿还全部债务，以及公司被吊销营业执照未进行清算等为由，提起解散公司诉讼的，人民法院不予受理；(3) 选项 C：股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证的，应当向公司提出书面请求，说明目的；(4) 选项 D：股东查阅会计账簿、会计凭证，“可以”（而非应当）委托会计师事务所、律师事务所等中介机构进行。

【单选题】甲有限责任公司设股东会、董事会、监事会，该公司经理王某违反法律规定，拖延向股东张某分配利润，张某拟通过诉讼维护自己的权利。下列关于张某诉讼权利的表述中，符合公司法律制度规定的是（ ）。

- A. 张某有权直接向人民法院起诉王某
- B. 张某有权书面请求监事会起诉王某
- C. 张某有权书面请求董事会起诉王某
- D. 张某有权书面请求股东会起诉王某

【答案】A

【解析】公司董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者公司章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

【多选题】根据公司法律制度的规定，有限责任公司董事、高级管理人员执行公司职务时因违法给公司造成损失的，在一定情形下，股东可以为了公司利益，以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。下列各项中，属于该情形的有（ ）。

- A. 股东书面请求公司董事会向人民法院提起诉讼遭到拒绝
- B. 股东书面请求公司董事会向人民法院提起诉讼，董事会自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼
- C. 股东书面请求公司监事会向人民法院提起诉讼遭到拒绝
- D. 股东书面请求公司监事会向人民法院提起诉讼，监事会自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼

【答案】CD

【解析】公司董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律行政法规或者公司章程的规定，股东通过监事会或者监事提起诉讼，因此选项 AB 说法错误；监事会、不设监事会的有限责任公司的监事拒绝提起诉讼或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，有限责任公司的股东有权为了公司的利益，以自己的名义直接向人民法院提起诉讼，因此选项 C、D 正确。

【多选题】甲公司是乙股份有限公司的全资子公司，丁某连续 2 年持有乙公司 2% 的股份，现丁某发现甲公司董事王某在公司经营期间作出对公司不利的行为。下列选项正确的有（ ）。（2025 年）

- A. 丁某应先向甲公司监事会提出，请求监事会对王某提起诉讼

- B. 丁某向甲公司监事会提出而被拒绝的，丁某可以以个人名义向人民法院提起诉讼
C. 丁某不是甲公司的股东，无权提出要求
D. 丁某应先向甲公司董事会提出，请求董事会对王某提起诉讼

【答案】AB

【解析】公司全资子公司的董事执行职务时违反规定，给公司造成损失的，股份有限公司连续 180 日以上单独或者合计持有公司 1% 以上股份的股东可以书面请求全资子公司的监事会向人民法院提起诉讼，选项 A 当选，选项 C、D 不当选；全资子公司的监事会收到该书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，符合规定的股东有权为公司利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼，选项 B 当选。

【多选题】2024 年 1 月，张某、王某共同成立了甲有限责任公司（下称“甲公司”），该公司聘任赵某为会计人员。2024 年 6 月，甲公司成立了一个全资子公司乙公司（有限责任公司）。2024 年 8 月，乙公司的财务负责人林某利用职务之便挪用乙公司的公款用于炒股，股东经书面请求乙公司监事会起诉林某遭到拒绝后，可以为了乙公司利益提起股东代表诉讼的有（ ）。
（根据 2024 年考生回忆编写）

- A. 张某
B. 王某
C. 甲公司
D. 赵某

【答案】ABC

【解析】有限责任公司全资子公司（有限责任公司）的高管侵害该全资子公司利益的，股东书面请求该全资子公司的监事会起诉侵权人无果后，该全资子公司的任一股东（甲公司）及其任一股东（张某、王某）均可以对该侵权人提起股东代表诉讼。

【多选题】2024 年 8 月，甲股份有限公司（下称“甲公司”）董事长王某违反公司章程规定将公司 300 万资金投入某网络借贷平台，2025 年 7 月，该平台倒闭，甲公司损失惨重，部分股东书面请求甲公司监事会对王某提起诉讼，监事会拒绝，该部分股东中的下列股东因此拟单独向人民法院提起股东代表诉讼，其中有资格提起股东代表诉讼的有（ ）。

- A. 已经连续 240 日持有甲公司 1.2% 股份的乙有限责任公司
B. 已经连续 360 日持有甲公司 0.8% 股份的李某
C. 已经连续 90 日持有甲公司 5% 股份的郑某
D. 已经连续 200 日持有甲公司 3% 股份的赵某

【答案】AD

【解析】股份有限公司连续 180 日以上单独或合计持有公司 1% 以上股份的股东，可以书面请求监事会向人民法院提起诉讼，监事会收到书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

【单选题】根据公司法律制度的规定，下列关于有限责任公司股东代表诉讼的表述中，正确的是（ ）。（根据 2024 年考生回忆编写）

- A. 有相同诉讼请求的人列为第三人
B. 起诉股东应当持股满 1 年
C. 胜诉利益归股东

D. 被告是侵权人，公司是第三人

【答案】D

【解析】选项 A：有相同诉讼请求的人列为“共同原告”；选项 B：有限责任公司的“任一股东”均可以提起股东代表诉讼；选项 C：胜诉利益归公司。

【单选题】根据公司法律制度的规定，有限责任公司股东对外转让股权的，自（ ）时起，受让人可以向公司主张行使股东权利。（2024 年）

- A. 公司注销原股东的出资证明书
- B. 公司向新股东签发出资证明书
- C. 公司修改公司章程
- D. 公司将新股东记载于股东名册

【答案】D

【解析】有限责任公司股东对外转让股权的，受让人自记载于股东名册时起可以向公司主张行使股东权利。

【多选题】根据公司法律制度的规定，关于有限责任公司股东转让股权，下列表述中，正确的有（ ）。（2024 年）

- A. 股东向股东以外的人转让股权，不需要征得其他股东同意，公司章程另有规定的除外
- B. 股东向股东以外的人转让股权，其他股东在同等条件下有优先购买权
- C. 股东之间转让股权的，其他股东在同等条件下有优先购买权
- D. 股东转让股权不需要通知公司

【答案】AB

【解析】（1）选项 AB：除公司章程另有规定外，有限责任公司股东向股东以外的人转让股权，应当将股权转让的数量、价格、支付方式和期限等事项“书面通知”其他股东，其他股东在同等条件下有优先购买权；（2）选项 C：有限责任公司股东之间转让股权的，其他股东不享有优先购买权；（3）选项 D：股东转让股权的，应当书面通知公司，请求变更股东名册，需要办理变更登记的，应当请求公司向公司登记机关办理变更登记。

【判断题】张某、王某、李某三人共同出资设立了甲有限责任公司，公司章程对股权转让没有特别规定。李某拟将其拥有的股权全部转让给赵某。李某书面通知了张某和王某，两人均不愿意购买，则李某可以将股权转让给赵某。（ ）

【答案】√

【解析】由于章程没有特别规定，李某对外转让股权时书面通知张某、王某即可，张某、王某均不行使优先购买权，李某向赵某转让股权合法。

【单选题】蓝天有限责任公司股东甲的股权被人民法院依法强制执行。人民法院将强制执行事宜通知蓝天公司及全体股东。股东乙、丙分别自接到通知之日起第 15 日和第 30 日向人民法院主张行使优先购买权。根据公司法律制度的规定，下列关于乙、丙行权主张的表述中，正确的是（ ）。

- A. 乙、丙都可依法行使优先购买权
- B. 乙可依法行使优先购买权，丙被视为放弃优先购买权
- C. 乙、丙都被视为放弃优先购买权
- D. 乙、丙在股权强制执行程序中都无权主张行使优先购买权

【答案】B

【解析】本题系人民法院强制执行股权，其他股东自人民法院通知之日起“满 20 日”不行使优先购买权的，视为放弃优先购买权。

【单选题】春华有限责任公司章程未规定股东资格继承事项，全体股东对此也没有另作约定。公司股东张甲突发疾病身亡。张甲的继承人张乙向公司主张继承张甲的股东资格，并请求变更公司股东名册。股东王某表示反对，并主张行使优先购买权。根据公司法律制度的规定，下列表述中，正确的是（ ）。A. 张乙仅得请求公司返还张甲的出资

- B. 张乙可以继承张甲的股东资格
- C. 张乙继承张甲的股东资格应当经其他股东同意
- D. 王某对张甲的股权有优先购买权

【答案】B

【解析】(1) 选项 ABC：在公司章程没有另外规定的情况下，自然人股东死亡后，其合法继承人可以直接继承股东资格；(2) 选项 D：除公司章程另有规定或者全体股东另有约定外，有限责任公司自然人股东因继承发生变化时，其他股东不得主张优先购买权。

【多选题】根据公司法律制度的规定，下列关于有限责任公司股权转让的表述中，正确的有（ ）。

- A. 股权转让只是股东发生变化，公司的法人资格不发生变化
- B. 股东转让股权后，股东应向受让人交付出资证明书
- C. 人民法院依法强制转让股东股权的，公司的其他股东不享有优先购买权
- D. 自然人股东因继承发生变化时，除非公司章程另有规定或全体股东另有约定，其他股东不享有优先购买权

【答案】AD

【解析】(1) 选项 B：由公司向新股东签发新的出资证明书；(2) 选项 C：人民法院按照法律规定的强制执行程序转让股东股权的，应当通知公司及全体股东，其他股东在同等条件下有优先购买权。

【多选题】根据公司法律制度的规定，下列情形中，对有限责任公司股东会投反对票的股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权的有（ ）。（2023 年）

- A. 公司转让主要财产
- B. 公司对外提供担保
- C. 公司章程规定的营业期限届满，股东会会议通过决议修改章程使公司存续
- D. 公司连续 5 年不向股东分配利润，而公司该 5 年连续盈利且符合法律规定的分配利润条件

【答案】ACD

【解析】有下列情形之一的，对股东会该项决议投反对票的股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权，退出公司：(1) 公司连续 5 年不向股东分配利润，而公司该 5 年连续盈利，并且符合法律规定的分配利润条件的；(2) 公司合并、分立、转让主要财产的；(3) 公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现，股东会会议通过决议修改章程使公司存续的。另外，公司的控股股东滥用股东权利，严重损害公司或者其他股东利益的，其他股东有权请求公司按照合理的价格收购其股权。选项 A、C、D 当选。

【单选题】王某、陈某和赵某为甲有限责任公司的股东，三人均已办理股东资格登记，公司章程对股权转让未作特别规定。王某所持股权的实际出资人为钱某，陈某和赵某对此均不知情。王某将所持股权以合理价格全部转让给陈某并办理了股权变更登记。钱某和赵某知悉后对

此提出异议。下列关于该股权转让的表述中，正确的是（ ）。(2022 年)

- A. 赵某有权就该股权转让行使优先购买权
- B. 王某将股权转让给陈某须经赵某同意
- C. 钱某可以要求王某返还股权
- D. 陈某已合法取得该股权

【答案】D

【解析】内部转让不存在优先购买权，赵某无权就该股权转让行使优先购买权，选项 A 不当选；除章程另有规定外，股东可在内部自由转让，王某将股权转让给陈某不需要经过赵某同意，选项 B 不当选；陈某善意取得该股权，名义股东王某处分股权造成实际出资人钱某的损失，钱某有权向王某追偿，但不能要求王某返还股权，选项 C 不当选，选项 D 当选。

第三单元 股份有限公司

本单元框架结构

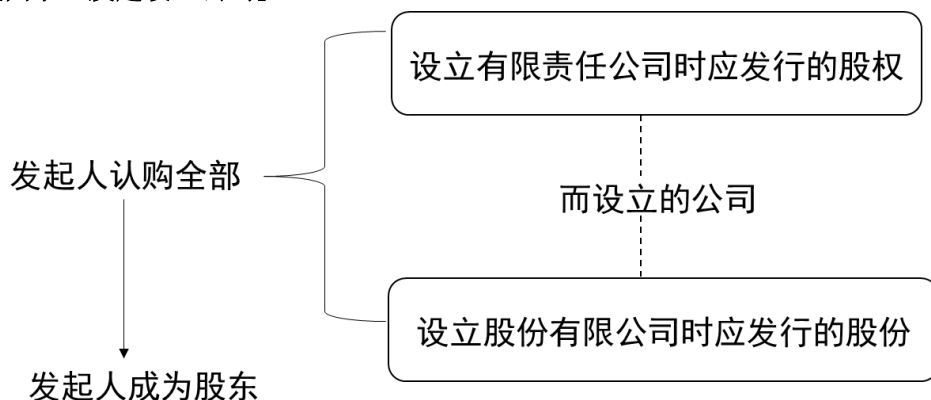
序号	知识点	考频
1	股份有限公司的设立	一般
2	股份有限公司股东会的会议制度	高
3	股份有限公司的董事会（对比版）	高
4	经理	低
5	审计委员会	一般
6	股份有限公司的监事会（对比版）	一般
7	股份	高

知识点 1：股份有限公司的设立

一. 股份有限公司的设立方式

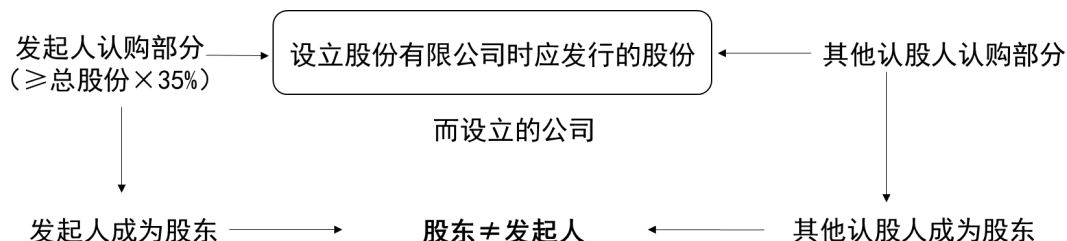
设立方式	具体规定
发起设立	是指由发起人认购设立公司时应发行的全部股份（权）而设立公司
募集设立	是指由发起人认购设立公司时应发行股份的一部分（ $\geq$ 股份总数 $\times 35\%$ ），其余股份向特定对象募集或向社会公开募集而设立公司
提示	有限责任公司只能采用发起设立方式设立公司

[图示：发起设立公司]



设立方式	具体规定
发起设立	是指由 发起人认购设立公司时应发行的全部 股份（权）而设立公司
募集设立	是指由 发起人 认购设立公司时应发行股份的 一部分 （ $\geq$ 股份总数 $\times$ 35%）， 其余股份向特定对象募集或向社会公开募集 而设立公司
提示	有限责任公司只能采用 发起设立 方式设立公司

[图示：募集设立公司]



设立方式	具体规定
发起设立	是指由 发起人认购设立公司时应发行的全部 股份（权）而设立公司
募集设立	是指由 发起人 认购设立公司时应发行股份的 一部分 （ $\geq$ 股份总数 $\times$ 35%）， 其余股份向特定对象募集或向社会公开募集 而设立公司
提示	有限责任公司只能采用 发起设立 方式设立公司

二. 股份有限公司的设立条件

1. 发起人

要点	具体规定		
身份	可以是 自然人 ，也可以是 法人 ；可以是 中国公民 ，也可以是 外国公民		
人数	1人以上 200人以下	≠股东	
住所要求	半数以上 的发起人 在中国境内有住所	全体发起人	×
		过半数发起人	×
		中国公民	×
认购股份	以 发起设立 方式设立股份有限公司的，发起人 应当认足 公司章程规定的公司设立时应发行的股份		
	以 募集设立 方式设立股份有限公司的，发起人认购的股份 不得少于公司章程规定的公司设立时应发行股份总数的 35% ；但是，法律、行政法规另有规定的，从其规定		
缴足股款	发起人应当 在公司成立前 按照其认购的股份 全额 缴纳股款		
法律后果	股份有限公司 发起人 不按其认购的股份缴纳股款，或者作为出资的非货币财产的实际价额显著低于所认购的股份的， 其他发起人与该发起人在出资不足的范围内承担连带责任		
募集限制	在发起人认购的股份 缴足前，不得 向他人募集股份		

2. 公司章程的制定主体

设立方式	具体规定
------	------

发起设立	由 发起人 共同制订
募集设立	发起人 共同制订 + 成立大会通过

3. 资本制度

(1) 实缴资本制

要点	具体规定
基本规定	股份有限公司（不论发起设立，还是募集设立）的注册资本为在公司登记机关登记的 已发行股份的股本总额 。法律、行政法规以及国务院决定对股份有限公司注册资本最低限额另有规定的，从其规定
验资	向 社会公开募集股份 的股款 缴足 后，应当经依法设立的验资机构 验资 并出具证明
变性	有限责任公司变更为股份有限公司时，折合的实收股本总额 不得高于 公司净资产额

(2) 授权资本制

序号	具体规定
1	公司 章程或股东会 可以授权 董事会 在 3年内决定 发行不超过 已发行股份 50%的股份
2	以 非货币财产作价出资 的应当经 股东会 决议
3	公司章程或股东会授权董事会决定发行新股的，董事会决议应当经 全体董事 2/3 以上 通过
4	董事会依照上述规定决定发行股份导致公司注册资本、已发行股份数发生变化的，对公司章程该项记载事项的修改 不需再由股东会表决

[关系：实缴资本制和授权资本制]

股份有限公司资本总额	
“实缴资本制”	“授权资本制”
注册资本 (已发行股份的股本总额)	公司章程或股东会可以授权董事会在 3 年内决定发行不超过已发行股份 50%的股份 (尚未发行股份的股本总额)

4. 募集设立中的成立大会制度

要点	具体规定
召开	发起人应自公司设立时应发行股份的股款缴足之日起 30 日内召开公司成立大会
通告	发起人应当在成立大会召开 15 日前将会议日期通知各认股人或者予以公告
出席	成立大会应当有持有表决权过半数的认股人出席方可举行
职权	1 审议发起人关于公司筹办情况的报告
	2 通过公司章程
	3 选举董事、监事
	4 对公司的设立费用进行审核
	5 对发起人非货币财产出资的作价进行审核
	6 发生不可抗力或者经营条件发生重大变化直接影响公司设立的， 可以作出不设立 公司的决议
决议	成立大会对行使职权事项作出决议，应经出席会议的认股人所持表决权过半数通过
登记	董事会应当授权代表，于公司成立大会结束后 30 日内向公司登记机关申请设立登记
提示	

以**发起设立**方式设立股份有限公司，成立大会的召开和表决程序由**公司章程或者发起人协议规定**。公司成立大会依法行使职权，选举董事、监事

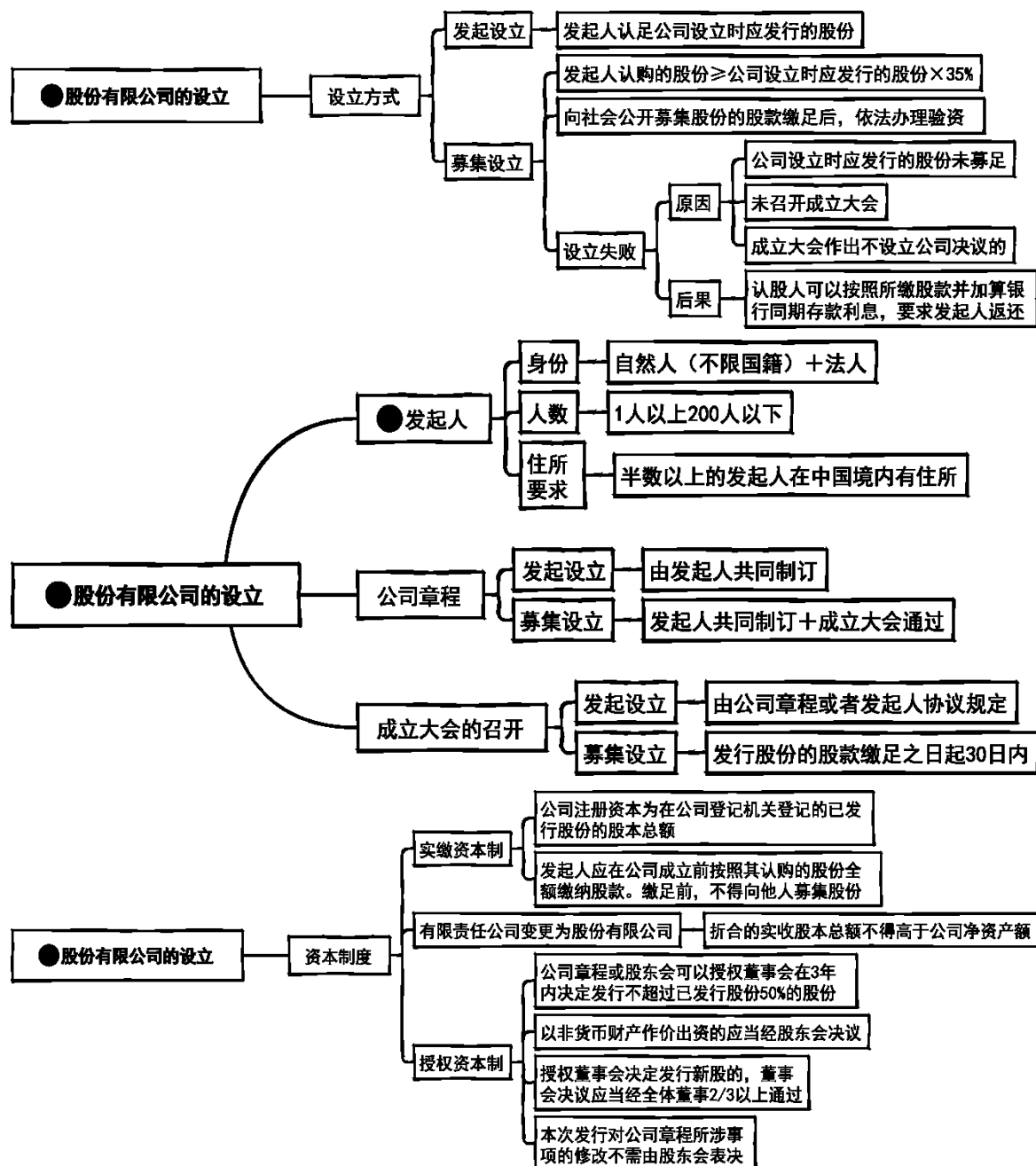
5. 募集设立失败的原因及法律后果

要点	具体规定	
失败原因	1	公司设立时应发行的股份 未募足
	2	发行股份的股款缴足后，发起人在 30 日内 未召开成立大会 的
	3	成立大会 作出不设立公司决议 的
法律后果	股份有限公司募集设立失败的，认股人可以按照所缴股款并加算银行同期 存款利息 ，要求发起人返还	
	链接	发起人、认股人缴纳股款或交付非货币财产出资后，除发生募集设立失败的情形外，不得抽回其股本

[对比：有限责任公司与股份有限公司的设立]

要点	有限责任公司	股份有限公司	
设立方式	发起设立	发起设立/募集设立	
人数要求	1 个以上 50 个以下股东	1 人以上 200 人以下为发起人，其中应有半数以上发起人在中国境内有住所	
股东身份	自然人/法人/非法人主体		
	公司不得自为本公司股东+国家公务员不能成为非上市公司的股东		
	发起人必须具有完全民事行为能力		
	机关法人可以成为国有股东		
资本制度	（限期）认缴资本制	实缴资本制（可以同时采用授权资本制）	
		公司章程或股东会可以授权董事会在 3 年内决定发行不超过已发行股份 50%的股份	
注册资本	在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额	在公司登记机关登记的已发行股份的股本总额	
最低注册资本	除另有规定以外，通常无法定要求		
出资限制	土地所有权、非法的财产；劳务、自然人姓名、信用、商誉、特许经营权或者设定担保的财产		
出资期限	由公司章程规定，自公司成立之日起 5 年内缴足	发起人应当在公司成立前按其认购的股份全额缴纳股款	
		认股人应当按所认购股份足额缴纳股款	
验资要求	无法定要求	向社会公开募集股份	√
		向其他渠道募集股份	无法定要求
成立大会的召开规则	无法定要求	发起设立	由公司章程或者发起人协议规定
		募集设立	发行股份的股款缴足之日起 30 日内

本单元“知识点1”总结



精学细练

【判断题】有限责任公司的设立，可以采取募集设立方式。（ ）（2023年）

【答案】×

【解析】（1）有限责任公司只能采用发起设立；（2）股份有限公司可以采取发起设立或者募集设立的方式设立。

【单选题】根据公司法律制度的规定，下列关于股份有限公司发起人的表述中，正确的是（ ）。

- A. 发起人只能是自然人
- B. 发起人的最低人数为2人

- C. 发起人半数以上应当在中国境内有住所
D. 发起人只能是中国公民

【答案】C

【解析】选项 AD：可以是自然人，也可以是法人；可以是中国公民，也可以是外国公民；
选项 B：发起人人数为 1-200 人。

【判断题】发起设立的股份有限公司，其注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。（ ）

【答案】×

【解析】股份有限公司实行“实缴资本制”，注册资本为在公司登记机关登记的已发行股份的股本总额。

【多选题】根据公司法律制度的规定，下列关于授权资本制说法中，正确的有（ ）。

- A. 授权董事会发行新股的期限最长不得超过 3 年
B. 以非货币财产作价出资的应当经股东会决议
C. 有限责任公司可以适用授权资本制
D. 董事会决定发行新股需全体董事 2/3 以上通过

【答案】ABD

【解析】选项 C：有限责任公司不适用授权资本制。

【单选题】某股份有限公司已发行股份数量为 1 200 万股，根据公司法律制度的规定，该章程或者股东会可以授权董事会发行股份数量的最高限额为（ ）万股。

- A. 300 万股
B. 600 万股
C. 800 万股
D. 1 200 万股

【答案】B

【解析】公司章程或股东会可以授权董事会在 3 年内决定发行不超过已发行股份 50% 的股份。因此，本题中可以授权董事会发行股份数量的最高限额 = $1200 \times 50\% = 600$ （万股）。

【单选题】下列关于设立股份有限公司的说法中，不正确的是（ ）。（2025 年）

- A. 以发起设立方式设立股份有限公司，成立大会的召开和表决程序由公司章程或者发起人协议规定
B. 以发起设立方式设立股份有限公司的，发起人应当在公司成立前按照其认购的股份全额缴纳股款
C. 募集设立股份有限公司的，在发起人认购的股份缴足前，不得向他人募集股份
D. 募集设立股份有限公司只能在特定范围内募集，不得向社会公开募集

【答案】D

【解析】选项 D：公司向社会公开募集股份，应当经中国证监会注册，公告招股说明书。

知识点 2：股份有限公司股东会的会议制度

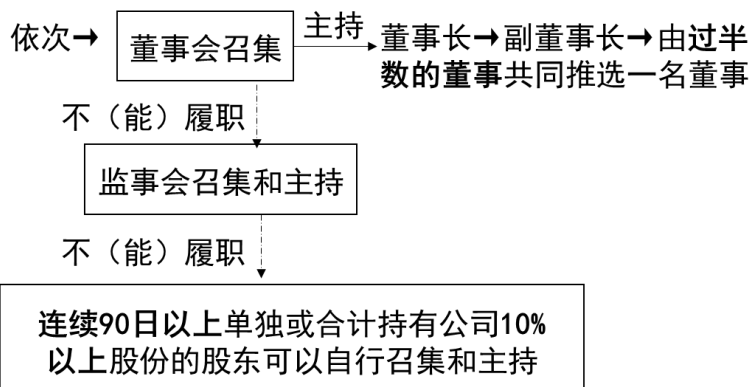
一. 定期（年度）会议的召开时间

股份有限公司类型	召开时间
非上市公司	每年召开一次

上市公司	上一会计年度结束后的6个月内举行
------	------------------

二. 临时会议的召开情形

有下列情形之一的，股份有限公司应当 <u>在2个月内</u> 召开临时股东会会议		备注
1	董事人数不足3人	董事人数不低于3人，也有可能召开临时股东会会议。例如：章程规定董事人数为6人， $6 \times 2/3 = 4$ 人，董事为3人时 $<$ 章程规定人数 $\times 2/3$
	董事人数少于公司 <u>章程所定人数的2/3</u> 时	
2	公司未弥补的 <u>亏损达股本总额的1/3</u> 时	—
3	董事会 认为必要时	—
4	监事会 提议召开时	—
5	单独或合计持有公司 10%以上 股份的股东请求时	董事会、监事会应当在收到请求之日起10日内作出是否召开临时股东会会议的决定，并书面答复股东
记忆口诀 董事少三少六七，亏达股本三分一，董会监会提议开，十一股东两月嗨		

三. 召集与主持（不区分“首次会议”和“以后各次会议”）

[总结：持股期限+比例]

事项	持股期限	持股比例
（股份有限公司） 查阅会计账簿、会计凭证	连续180日以上	单独或者合计持有公司3%以上股份 （公司章程可以规定更低比例）
（股份有限公司） 股东代表诉讼		单独或者合计持有公司1%以上股份
（股份有限公司） 召集、主持股东会	连续90日以上	单独或者合计持有公司10%以上股份

四. 通知

会议类型	通知期限	通知方式
年会	会议召开 20 日前 通知各股东	公 开发行股份的公司，应当以 公 告方式作出通知
临时会议	会议召开 15 日前 通知各股东	
提示		
股份有限公司股东会 不得对通知中未列明的事项作出决议		

五. 临时提案权

要点	具体规定
基本要求 (要临时提案)	单独或者合计持有股份有限公司 1%以上 股份的股东，可以在股东会会议召开 10 日前提出临时提案并 书面提交董事会 临时提案应当有明确议题和具体决议事项
审议	董事会应当在收到提案后 2 日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东会审议；但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外
禁止	公司 不得提高 提出临时提案股东的 持股比例

六. 决议办法

决议类型	决议办法
普通/一般决议	出席会议的股东所持表决权过半数通过，即： $\frac{\text{出席会议股东的赞成表决权}}{\text{出席会议股东的总表决权}} > 1/2$
表决权的计算（后同）	股份有限公司股东出席股东会会议，所持每一股份享有一表决权，类别股股东除外 公司持有的本公司股份没有表决权
特别决议	出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过，即：
修改 公司章程、 增加或减少 注册资本	$\frac{\text{出席会议股东的赞成表决权}}{\text{出席会议股东的总表决权}} \geq 2/3$
合并、分立、 变更公司形式、解散	
记忆口诀	修改增减，合分变解， 出席 二三，表决过关

七. 其他规定

要点	具体规定
代理出席	股份有限公司股东委托代理人出席股东会会议的，应当明确代理人代理的事项、权限和期限；代理人应当向公司 提交股东授权委托书 ，并在授权范围内行使表决权
累积投票制	股份有限公司股东会 选举董事、监事 ， 可以 按照公司章程的规定或者股东会的决议， 实行累积投票制 ；上市公司股东会选举 2 名以上 独立董事的， 应当 实行累积投票 1 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权 2 股东拥有的表决权 可以集中使用
会议记录	主持人、出席会议的董事 应当在会议记录上签名 会议记录应当与出席股东的签名册及代理出席的委托书一并保存

[总结：“两类股东会”]

要点	有限责任公司	股份有限公司
选举权	选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项	
审批权	(1) 审议批准董事会的报告 (2) 审议批准监事会的报告	

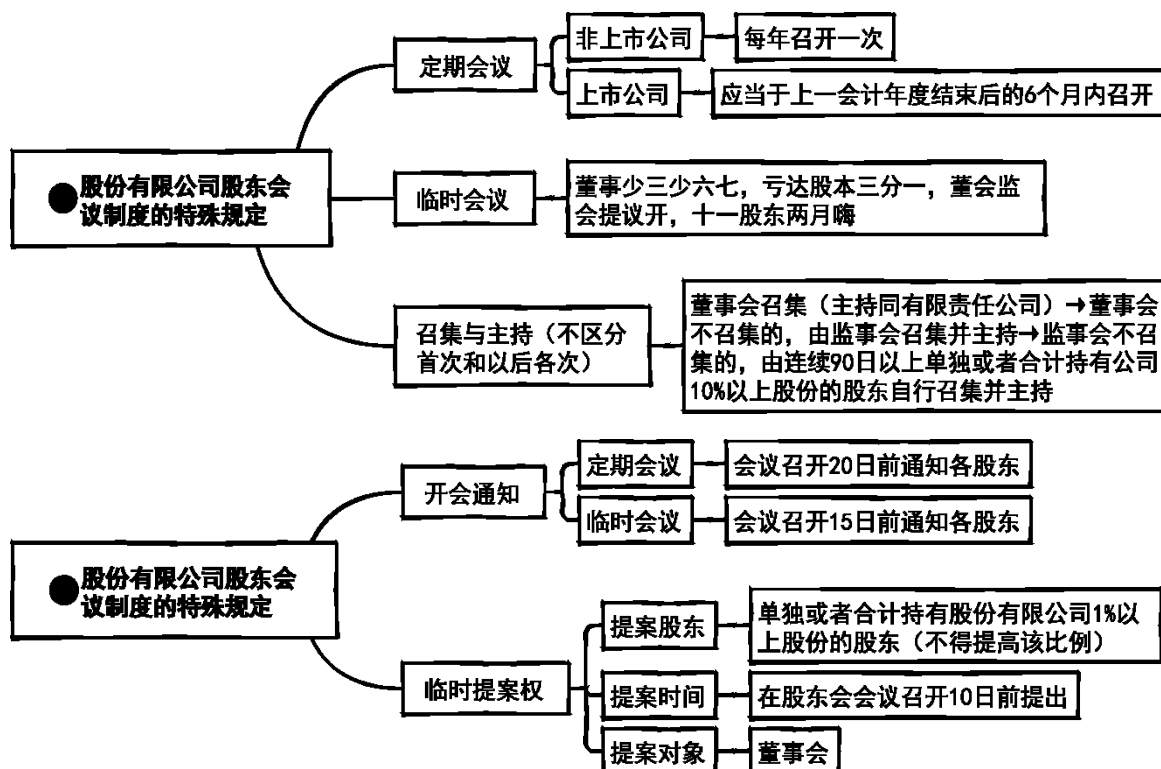
		(3) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案
	决议权	(1) 修改公司章程 (2) 对公司增加或者减少注册资本作出决议 (3) 对公司合并、分立、变更公司形式、解散或者清算作出决议 (“九零合并/壹零合并”除外) (4) 对发行公司债券作出决议 (股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议) (5) 公司章程规定的其他职权

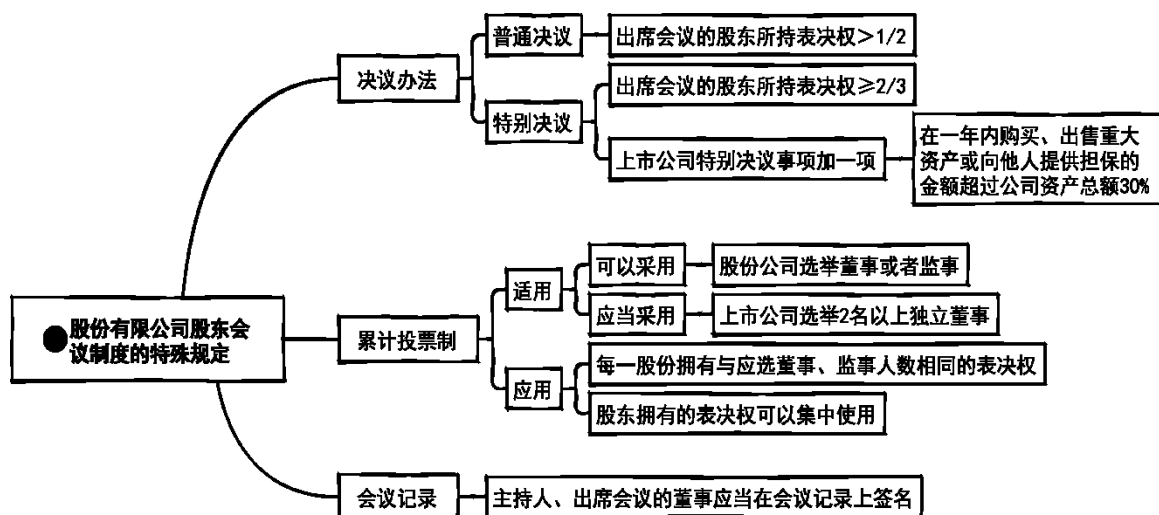
要点		有限责任公司		股份有限公司	
会议类型	定期会议	由公司章程规定		非上市公司	每年召开一次
				上市公司	应当于上一会计年度结束后的 6 个月内召开
	临时会议	1	代表 1/10 以上表决权的股东提议	1	董事人数不足 3 人或者公司章程所定人数的 2/3 时
		2	1/3 以上的董事提议	2	公司未弥补的亏损达股本总额的 1/3 时
				3	单独或合计持有公司 10% 以上股份的股东请求时
		3	监事会提议	4	董事会认为必要时
会议的召集和主持	首次	出资最多的股东召集并主持		不区分首次或以后各次	由董事会召集
	以后各次	1	由董事会召集		由监事会召集并主持
		2	由监事会召集并主持		
		3	由代表 1/10 以上表决权的股东召集并主持		
开会通知	会议召开 15 日以前通知全体股东, 但公司章程另有规定或全体股东另有约定的除外			定期会议 (年会)	会议召开 20 日前通知各股东
				临时股东会	会议召开 15 日前通知各股东

要点	有限责任公司	股份有限公司
临时提案权	—	单独或者合计持有股份有限公司 1% 以上股份的股东, 可以在股东会会议召开 10 日以前提出临时提案并书面提交董事会 (不得提高比例) 董事会应当在收到提案后 2 日内通知其他股东, 并将该临时提案提交股东会审议; 但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定, 或者不属于股东会职权范围的除外

要点	有限责任公司			股份有限公司	
决议办法	普通决议		全体股东所持表决权>1/2		出席会议的股东所持表决权>1/2
	特别决议	事项	所有公司	修改公司章程+增加或者减少注册资本 公司合并、分立、变更公司形式+解散	
			上市公司	增加一项 “在一年内“购买、出售重大资产或向他人提供担保的金额超过公司资产总额 30%”	
		办法	全体股东所持表决权≥2/3		出席会议的股东所持表决权≥2/3
	担保“控股”		出席会议的其他股东所持表决权>1/2		
累积投票制			—	可以采用	选举董事或监事时
				应当采用	上市公司选举 2 名以上 独立董事时
				每一股份拥有与应选董事、监事人数 相同的表决权	
				股东拥有的表决权可以集中使用	
会议记录签名要求			出席会议的股东		主持人、出席会议的董事
不开会			股东以书面形式一致表示同意+全体股东在文件上签名或盖章		设置股东会的，必须开会

本单元“知识点 2”总结





精学细练

【单选题】甲上市公司董事会提议 2023 年度股东大会的召开日期。董事会提议的下列召开日期中，符合公司法律制度规定的是（ ）。

- A. 2024 年 6 月 15 日
- B. 2024 年 7 月 15 日
- C. 2024 年 8 月 15 日
- D. 2024 年 9 月 15 日

【答案】A

【解析】上市公司的年度股东大会应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

【单选题】根据公司法律制度的规定，股份有限公司单独或合计持有一定比例以上股份的股东可以依法行使临时提案权，该一定比例是（ ）。（CPA 考试真题）

- A. 5%
- B. 3%
- C. 10%
- D. 1%

【答案】D

【解析】根据规定，股份有限公司单独或合计持有 1% 以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会，选项 D 当选。

【单选题】根据公司法律制度的规定，在公司章程对临时股东会召开未作特别规定时，股份有限公司发生的下列情形中，应当在 2 个月内召开临时股东会的是（ ）。

- A. 持有丙股份有限公司 5% 股份的股东提议召开临时股东会
- B. 甲股份有限公司章程规定董事人数为 30 人，现实有董事 19 人
- C. 丁股份有限公司的监事提议召开临时股东会
- D. 乙股份有限公司实收股本总额为 5 000 万元，目前未弥补的亏损为 1 000 万元

【答案】B

【解析】选项 A：股东（单独或合计）持有的股份不足 10% 以上，无权提议召开临时股东会；选项 B：董事人数已经不足公司章程所规定人数的 2/3，应当召开临时股东会；选项 C：监事会有权提议召开临时股东会，但是单个监事提议不行；选项 D：公司未弥补的亏损未达到股本

总额的 1/3，无须召开临时股东会。

【判断题】股份有限公司股东会作出修改公司章程的决议，必须经出席会议的 2/3 以上的股东通过。（ ）

【答案】×

【解析】股份有限公司股东会作出修改公司章程的决议，必须经过出席会议的股东“所持表决权”的 2/3 以上通过。

【单选题】甲股份有限公司已发行股份 1 000 万股，赵某持有 100 万股，甲公司章程规定，选举董事、监事应当采用累积投票制。现甲公司选举董事，共有 13 名候选人（包括赵某），拟从中选举出 9 名董事，赵某拟支持自己和另一名候选人李某。根据公司法律制度的规定，赵某在本次董事会选举中投给自己和李某的表决权数最多为（ ）万票。

- A. 900
- B. 1 800
- C. 1 300
- D. 2 600

【答案】A

【解析】股份有限公司股东会选举董事、监事，可以按照公司章程的规定或者股东会的决议，实行累积投票制。累积投票制，是指股东会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。本题中，应选董事是 9 人，赵某持有 100 万股，因此是 $100 \text{ 万} \times 9 = 900$ 万票。选项 A 当选。

【单选题】根据公司法律制度的规定，下列关于股份有限公司股东会的表述中，正确的是（ ）。

- A. 股东会可以依照公司章程的规定以累积投票制的方式选举董事和监事
- B. 股东人数较少的股份有限公司，股东会会议可以每两年召开一次
- C. 股东会作出决议，必须经全体股东所持表决权过半数通过
- D. 股东会可以对会议通知中未列明的事项作出决议

【答案】A

【解析】选项 B：（非上市）股份有限公司的股东会会议应当每年召开 1 次；选项 C，股份有限公司股东会作出（普通）决议，必须经“出席会议”的股东所持表决权过半数通过；选项 D，股东会不得对会议通知中未列明的事项作出决议。

知识点 3：股份有限公司的董事会（对比版）

要点		有限责任公司	股份有限公司
职权	决定权	(1) 决定公司的经营计划和投资方案 (2) 决定公司内部管理机构的设置 (3) 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项 (4) 制定公司的基本管理制度	
	制订权	(1) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 (2) 制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案 (3) 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案	
	其他职权	(1) 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议	

		(2) 股份有限公司的授权资本制、“励可维”
	对抗制度	公司章程对董事会职权的限制不得对抗善意相对人
	职责	(1) 召集股东会会议，并向股东会报告工作 (2) 执行股东会的决议
成员	人数	3 人以上
	任期	(1) 董事任期由公司章程规定，但每届任期不得超过 3 年 (2) 董事任期届满，连选可以连任
	继续履职	董事任期届满未及时改选，或董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应依法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务
	辞任	董事辞任的，应当以书面形式通知公司，公司收到通知之日辞任生效，但董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定人数的，董事应当继续履行职务
	解任	(1) 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效 (2) 无正当理由，在任期届满前解任董事的，该董事可以要求公司予以赔偿（允许无理由解任）
	董事长的产生	董事会设董事长 1 人，可以设副董事长
		由章程规定 由董事会以 全体董事过半数 选举产生
	职工代表	职工人数 职工代表的必要性
		职工人数 < 300 人 可以有
		职工人数 ≥ 300 人 设有监事会 应当有
		职工人数 ≥ 300 人 未设监事会 应当有
	由职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式 民主 选举产生	

要点	有限责任公司	股份有限公司
会议制度	—	每年度至少召开 2 次 会议
		每次会议 召开 10 日前通知全体董事和监事
		下列主体可提议召开股份有限公司临时董事会会议，董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议：
		(1) 代表 1/10 以上表决权的股东提议 (2) 1/3 以上董事提议 (3) 监事会提议
	召集和主持	董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式以及通知时限
		董事长→副董事长→由过半数的董事共同推举 1 名董事
	代理出席	—
	代理出席	董事会会议，应当由董事本人出席；董事因故不能出席，可以 书 面委托其他 董事 代为出席，委托书应当载明授权范围
	免责规定	—
	免责规定	董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东会决议，给公司造成严重损失的，参与决议的董事对 公司负赔偿责任 ； 经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任

	会议记录	出席会议的董事应当在会议记录上签名
--	------	-------------------

决议事项		有限责任公司		(非上市的) 股份有限公司	
		出席要求	决议规则	出席要求	决议规则
一般事项		全体董事>1/2	全体董事>1/2	全体董事>1/2	全体董事>1/2
授权资本制+财务资助		—	—	全体董事>1/2	全体董事≥2/3 (“绝绝子”)
股份公司 收购股份 用于	员工持股计划 或者股权激励	—	—	全体董事≥2/3	全体董事>1/2
	可转债的 转股需要				
	维护公司价值及 股东权益所必需				
从事竞业+关联交易 +利用公司商业机会		全体无关董事>1/2	全体无关董事>1/2	全体无关董事>1/2	全体无关董事>1/2
上市公司所有事项		上述所有事项在出席和决议上均考虑“全体无关董事”			

知识点 4：经理

要点	有限责任公司	股份有限公司/国有独资公司
必要性	可以设置	应当设置
聘解主体	由董事会决定聘任或者解聘，董事会可以决定董事会成员兼任经理	
对谁负责	董事会	
职责	根据公司章程的规定或者董事会的授权行使职权	
列席	经理（应当）列席董事会会议	

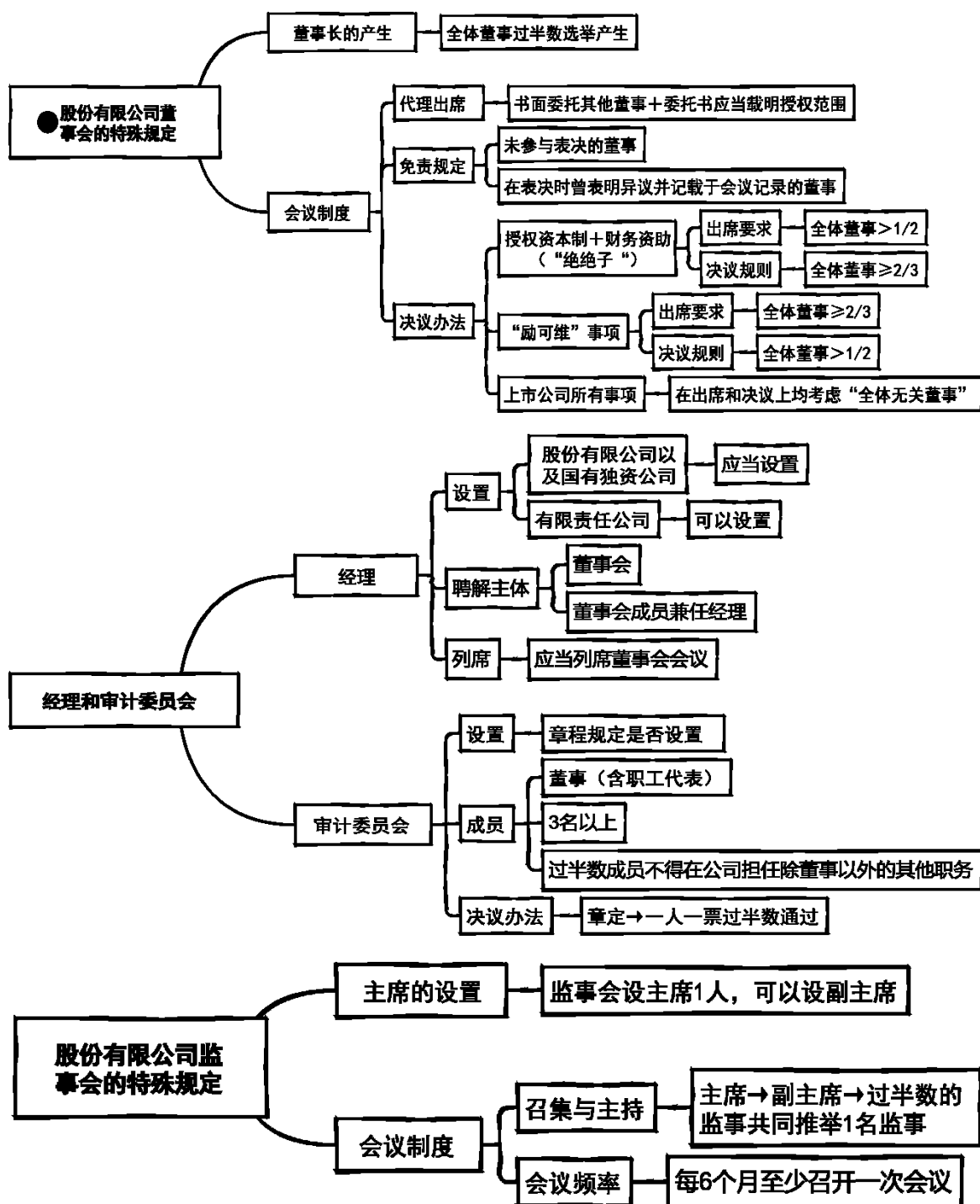
知识点 5：审计委员会

要点	有限责任公司	股份有限公司
设置	(1) 董事会可以按章程规定设置行使监事会职权的审计委员会 (2) 审计委员会的成员由董事组成 (3) 公司董事成员中的职工代表可以成为审计委员会成员	
成员	—	(1) 审计委员会成员为 3 名以上 (2) 过半数成员不得在公司担任除董事以外的其他职务，并且不得与公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系
决议		(1) 审计委员会决议的表决，应当一人一票 (2) 审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过 (3) 审计委员会的议事方式和表决程序，除公司法有规定的外，由公司章程规定
其他规定		公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置其他委员会

知识点 6: 股份有限公司的监事会 (对比版)

要点		有限责任公司	股份有限公司
职权	监督权	(1) 检查 公司财务 (2) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督, 对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的 董事、高级管理人员 提出解任的 建议 (3) 当 董事、高级管理人员 的行为损害公司的利益时, 要求董事、高级管理人员予以 纠正 (4) 依照公司法的规定, 对 董事、高级管理人员 提起 诉讼	
	提议权	(1) 提议召开 临时股东会会议 , 在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东会会议职责时 召集和主持 股东会会议 (2) 向股东会会议 提出提案 (3) 公司章程规定的其他职权	
保障机制		(1) 监事可以 列席 董事会会议, 并对董事会决议事项 提出质询或建议 (2) 监事会 发现公司经营情况异常, 可以进行调查; 必要时, 可以聘请会计师事务所等协助其工作, 费用由 公司 承担 (3) 监事会 行使职权所必需的费用, 由 公司 承担 (4) 监事会可以 要求董事、高级管理人员提交执行职务的报告 。董事、高级管理人员应当如实向监事会提供有关情况和资料, 不得妨碍监事会或者监事行使职权	
成员	人数	3 人以上	
	资格	董事、高级管理人员不得兼任监事	
	任期	监事的任期每届 为 3 年 (Y=3 年)	
		监事任期届满, 连选可以连任	
	继续履职	监事任期届满未及时改选, 或者监事在任期内辞任导致监事会成员低于法定人数的, 在改选出的监事就任前, 原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定, 履行监事职务	
	股东代表与职工代表	监事会成员 应当 包括股东代表和适当比例的公司 职工代表	
		职工代表的比例 不得低于 1/3 , 具体比例由公司章程规定 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式 民主选举 产生	
	主席的设置	监事会设主席 1 人	监事会设主席 1 人, 可以设副主席
会议制度	召集和主持	主席→ 过半数 的监事共同推举 1 名监事	主席→ 副主席 → 过半数 的监事共同推举 1 名监事
	频率	每年度 至少召开 一次 会议	每 6 个月 至少召开 一次 会议
	提示	监事可以提议召开临时监事会会议	
	表决权的计算	监事会决议的表决, 应当一人一票	
	决议办法	全体监事>1/2	
	会议记录	出席会议的监事应当在会议记录上签名	

本单元“知识点3—知识点6”总结



精学细练

【单选题】某上市公司董事会成员共9名，监事会成员共3名。下列关于该公司董事会召开的情形中，符合公司法律制度规定的是（ ）。

- A. 经2名董事提议可召开董事会临时会议
- B. 公司董事长、副董事长不能召集和主持董事会会议时，可由4名董事共同推举1名董事召集和主持
- C. 经2名监事提议可召开董事会临时会议

D. 董事会每年召开 2 次会议，并在会议召开 10 日前通知全体董事和监事

【答案】D

【解析】(1) 选项 AC：经代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上的董事（≥3 人）或者监事会（2 名监事不行）提议，可以召开股份有限公司临时董事会；(2) 选项 B：董事长、副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事（≥5 人）共同推举一名董事履行职务。

【单选题】某股份有限公司共有甲、乙、丙、丁、戊、己、庚七位董事。某次董事会会议，董事甲、乙、丙、丁、戊、己参加，庚因故未能出席，也未书面委托其他董事代为出席。该次会议通过一项违反法律规定的决议，给公司造成严重损失。该次会议的会议记录记载，董事戊在该项决议表决时表明了异议。根据公司法律制度的规定，应对公司负赔偿责任的董事是（ ）。

- A. 董事甲、乙、丙、丁、戊、己、庚
- B. 董事甲、乙、丙、丁、戊、己
- C. 董事甲、乙、丙、丁、己、庚
- D. 董事甲、乙、丙、丁、己

【答案】D

【解析】(1) 庚根本未参与，免除责任；

(2) 戊表明了异议并记载于会议记录中，免除责任，选项 D 当选。

【多选题】甲股份有限公司的公司章程规定，在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使监事会的职权，不设监事会和监事。下列关于甲公司审计委员会成员的表述中，正确的有（ ）。（2025 年）

- A. 审计委员会成员均不得在公司担任除董事以外的其他职务
- B. 审计委员会成员均不得与公司存在可能影响其独立客观判断的关系
- C. 审计委员会成员须为 3 名以上
- D. 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员

【答案】CD

【解析】选项 AB：审计委员会“过半数成员”不得在公司担任除董事以外的其他职务，且不得与公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系。

【多选题】根据公司法律制度的规定，下列关于股份有限公司监事会的表述中，正确的有（ ）。（2023 年）

- A. 职工代表的比例不得少于监事会成员的 1/3
- B. 总经理可以兼任监事
- C. 监事会设主席 1 人
- D. 监事会成员不得少于 3 人

【答案】ACD

【解析】选项 B：董事、高级管理人员不得兼任监事。

知识点 7：股份

一. 股票的种类

1. 面额股与无面额股

要点	具体规定
择一而用	股份有限公司的 全部 股份，根据章程规定，择一采用 面额股或者无面额股
相互转换	公司可以根据章程的规定将已发行的面额股 全部 转换为无面额股或者将无面额股

	全部转换为面额股
面额	(1) 面额股每一股的金额相等 (2) 发行价格可以按票面金额，也可以超过票面金额，但是不得低于票面金额
无面额股如何确定注册资本	(1) 无所谓“平价发行或者溢价发行” (2) 所得股款，至少应将股款的 $\frac{1}{2}$ 计入注册资本

2. 普通股与类别股

典型的类别股	含义	其他细节	
优先股	优先于普通股分配利润或剩余财产的股份	—	
劣后股	劣后于普通股分配利润或剩余财产的股份	—	
特殊表决权股	每一股的表决权数多于或者少于普通股的股份	公开发行股份的公司不得发行此两类类别股；但公开发行前已发行的除外	对于监事或者审计委员会成员的选举和更换，该类别股股东与普通股股东每一股的表决权数相同
转让受限股	转让须经公司同意等转让受限的股份		—

3. 其他种类

分类标准	具体分类
投资主体性质	国有股（包括国家股和国有法人股）+ 发起人股 + 社会公众股
票面上是否记载股东的姓名或者名称	公司发行的股票，应当为记名股票，不再允许发行无记名股票

二. 类别股的细化规定

1. 公司章程应载明事项

发行类别股的公司，应当在公司章程中载明以下事项	
1	类别股分配利润或者剩余财产的顺序
2	类别股的表决权数
3	类别股的转让限制
4	保护中小股东权益的措施
5	股东会认为需要规定的其他事项

2. 分类表决

特别决议事项—分类表决	
发行类别股的公司，有下列事项等可能影响类别股股东权利的，除应当经出席会议的股东所持表决权的 $\frac{2}{3}$ 以上通过外，还应当经出席会议的类别股股东所持表决权的 $\frac{2}{3}$ 以上通过	
1	修改公司章程
2	增加或者减少注册资本的决议
3	公司合并（九零合并/壹零合并除外）、分立、变更公司形式或解散的决议
4	公司章程可以对需经类别股股东会议决议的其他事项作出规定

3. “优先股”的具体规定

要点	具体规定
优先	优先于普通股股东分配公司利润和剩余财产
限制	参与公司决策管理等权利受到限制
上市公司发行优先股的核心条件	最近 3 个会计年度 实现的 年均可分配利润 应当不少于优先股 1 年 的股息 上市公司已发行的优先股 不得超过公司普通股股份总数的 50% ，且筹资金额 不得超过发行前净资产的 50% ，已回购、转换的优先股不纳入计算
上市公司向不特定对象发行优先股的种类（控制投资者的风险）	
1	采取 固定股息率
2	在有可分配税后利润的情况下 必须向优先股股东分配股息
3	未向优先股股东足额派发股息的差额部分应当 累积到下一会计年度
4	优先股股东按照约定的股息率分配股息后， 不再同普通股股东一起参加剩余利润分配

三. 股票的发行

要点	具体规定
发行形式	股票采用 纸面 形式或者中国证监会规定的 其他形式
交付股票	公司成立后，即向股东正式交付股票；在公司 成立前不得向股东交付股票
“同股同权”	同 类别的每一 股份 应当具有 同等权利
“同股同价”	同 次发行的同类别 股份 ，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付相 同价额
发行新股股东会应当决议的事项	新股 种类及数额 + 新股 发行价格 + 新股 发行的起止日期 + 向原有股东发行 新股 的种类及数额 + 发行无面额股的， 新股 发行所得股款计入注册资本的金额

四. 股份有限公司股份转让

1. 基本规定

序号	具体规定
1	股份有限公司的股东持有的股份 可以 向其他股东转让， 也可以 向股东以外的人转让；公司 章程 对股份转让有限制的，其转让按公司章程的规定进行
2	股东转让其股份，应当在依法设立的证券交易场所进行或者按照国务院规定的其他方式进行
3	股票的转让，由股东以 背书方式 或者法律、行政法规规定的其他方式进行；转让后由公司将受让人的姓名或者名称及住所记载于股东名册
4	股东会会议召开前 20 日内 或者公司 决定分配股利的基准日前 5 日内 ，不得变更股东名册。但是，法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构对上市公司股东名册变更另有规定的，从其规定
5	自然人股东死亡后，其合法继承人 可以继承 股东资格；但是，股份转让受限的股份有限公司的章程另有规定的除外
6	公司 董事、监事、高级管理人员 应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况（增加/减少）

2. 法定股份转让限制

(1) 对“原始股”的转让限制

公司公开发行股份前已发行的股份，**自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内**不得转让。法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构对上市公司的股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份另有规定的，从其规定。

(2) 对董事、监事、高级管理人员的转让限制

序号	具体规定
1	公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份 自公司股票上市交易之日起1年内 不得转让
2	公司董事、监事、高级管理人员在就任时确定的 任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份总数的25%
3	公司董事、监事、高级管理人员 离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份
4	公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定

(3) 上市公司董事、高级管理人员所持本公司股份变动管理规则

存在下列情形之一的，上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份不得转让（2026 年新增）			
1	本公司股票上市交易之日起 1 年内		
2	本人离职后半年内		
3	上市公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未 满 6 个月 的		“社牛”
4	本人因涉嫌与本上市公司有关的证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未 满 6 个月 的		
5	本人因涉及证券期货违法，被中国证监会行政处罚，尚未足 额缴纳罚没款 的，但法律、行政法规另有规定或者减持资金用于缴纳罚没款的除外		
6	本人因涉及与本上市公司有关的违法违规，被证券交易所公开 谴责未满 3 个月 的（“遣散”）		
7	上市公司可能触及重大违法强制退市情形，在证券交易所规定的 限制转让期限 内的		
8	法律、行政法规、中国证监会和证券交易所规则以及公司章程规定的其他情形		
“25%”的细化规定			
1	上市公司董事和高级管理人员在就任时确定的任职期间，每年通过 集中竞价、大宗交易、协议转让 等方式转让的股份，不得 超过 其所持本公司股份总数的 25%		
2	上市公司董事和高级管理人员因 司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产 等导致股份变动的，不受 25%的比例限制		
3	上市公司董事和高级管理人员 所持股份不超过 1 000 股 的，可一次全部转让，不受 25%比例的限制		
可转让股份计算基数的确定（2026 年新增）			
4	基本规则		上市公司董事和高级管理人员以 上年年末所持有的本公司股份总数 为基数，计算其可转让股份的数量
	当年增持	无限售条件的股份	当年可转让 25%
		有限售条件的股份	计入次年可转让股份的计算基数
		权益分派所得股份	可同比例增加当年可转让数量

当年可以转让但未转让的本公司股份	计入当年年末其所持有本公司股份的总数，该总数作为次年可转让股份的计算基数
------------------	--------------------------------------

[案例 2.18]

甲为某上市公司的董事，2024 年末其持有本公司股份 10 000 股	
不考虑其他因素	(1) 2025 年可转让的股数 = $10\,000 \times 25\% = 2\,500$ (股) (2) 若当年只转让了 1 500 股，可转未转的 1 000 股计入年末股数中
2025 年增持无限售条件的股份 2 000 股	2025 年可转让的股数 = $10\,000 \times 25\% + 2\,000 \times 25\% = 3\,000$ (股)
2025 年增持有限售条件的股份 2 000 股	2025 年可转让的股数 = $10\,000 \times 25\% = 2\,500$ (股)
2025 年该公司实施每 10 股送 10 股权益分派	2025 年可转让的股数 = $10\,000 \times 25\% + 10\,000 \times 25\% = 5\,000$ (股)

(4) 上市公司董事、高级管理人员所持本公司股份变动管理规则

上市公司董事、高级管理人员在下列期间不得 买卖 本公司股票	
1	上市公司 年度 报告、半 年度 报告公告前 15 日内 (“大年十五”)
2	上市公司 季度 报告、 业绩 预告、 业绩 快报公告前 5 日内 (“5G”)
3	自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的 重大事件发生之日或在决策过程中，至依法披露之日止
4	证券交易所规定的其他期间

5. 股份质押

要点	具体规定
出质限制	公司 不得接受本公司的股份 作为质权的标的
行质限制	股份在法律、行政法规规定的限制转让期限内出质的， 质权人不得在限制转让期限内行使质权

五. 股份有限公司异议股东的回购请求权 (对比版)

1. 回购情形

有下列情形之一的，对股东会该项决议投反对票的股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权/股份	
有限责任公司 异议股东的回购请求权	股份有限公司 异议股东的回购请求权 (公开发行股份的股份公司不适用)
(1) 公司连续五年不向股东分配利润，而公司该五年连续盈利，并且符合本法规定的分配利润条件 (2) 公司章程规定的营业期限届满或章程规定的其他解散事由出现，股东会通过决议修改章程使公司存续	
公司 合并、分立 、转让主要财产	公司转让主要财产
连盈五年不分红，合并分立转财产，约定解散还存续，股东反对可离去	少了“合并、分立”

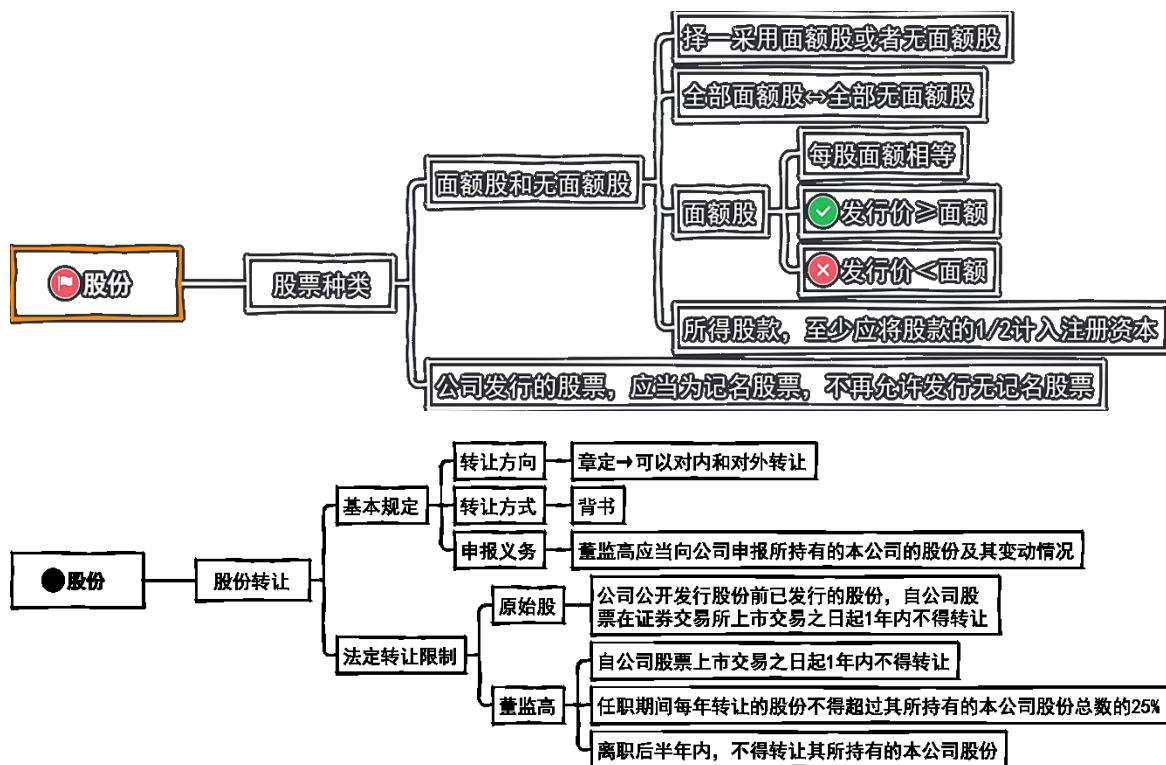
2. 回购程序

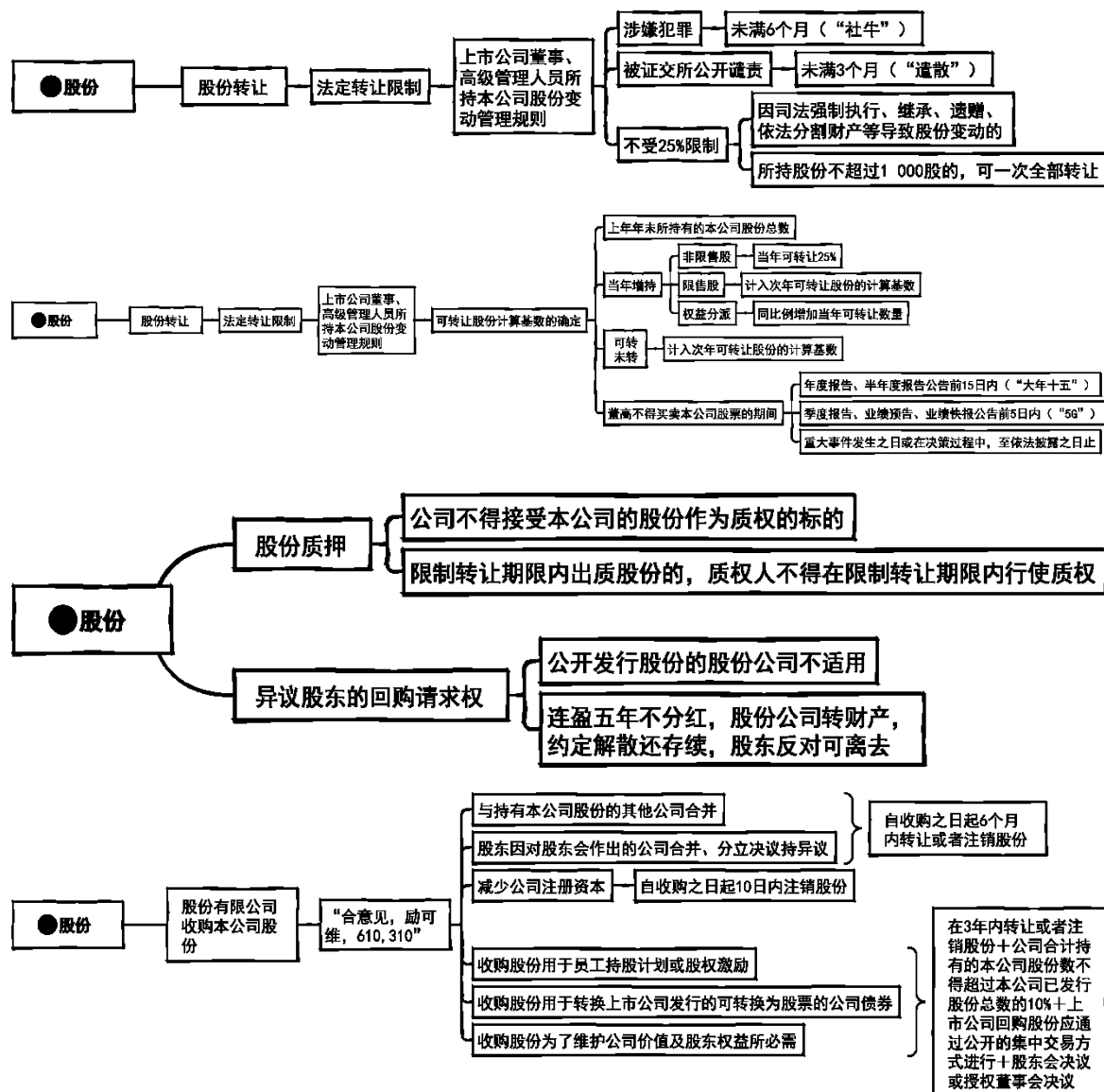
序号	具体规定
1	自股东会决议作出之日起 60 日内，股东与公司不能达成股权收购协议的，股东可以自股东会决议作出之日起 90 日内向人民法院提起诉讼
2	公司按照上述规定收购的本公司股份，应当在 6 个月内依法转让或注销

六. 股份有限公司收购本公司股份

股份公司不得收购本公司的股份，但是，有下列情形之一的除外		
收购情形	决议机关	收购股份的处理
与持有本公司股份的其他公司 合并	股东会	自收购之日起 6 个月内 转让或 注销
股东因对股东会作出的公司合 并、分立决议持 异议 ，要求公 司收购其股份	股份有限公司属于被动回购， 因此没有决议机关	自收购之日起 6 个月内 转让或 注销
减少 公司注册资本	股东会	自收购之日起 10 日内 注销
将股份用于员工持股计划或股 权 激励	(1) 经 股东会 决议	(1) 在 3 年内 转让或者注销
将股份用于转换上市公司发行 的 可 转换为股票的公司债券	(2) 章程规定或股东会授权 2/3 以上董事出席的董事会会 议决议	(2) 公司 合计 持有的本公司股 份数 不得超过本公司已发行 股份总数的 10%
上市公司为了 维护 公司价值及 股东权益所必需		(3) 上市公司 回购股份应通过 公开的集中交易 方式进行
[记忆口诀] “合意见，励可维，610, 310”		

本单元“知识点 7”总结





精学细练

【判断题】面额股股票的发行价格可以低于票面金额。() (2025 年)

【答案】×

【解析】面额股股票的发行价格可以按票面金额, 也可以超过票面金额, 但“不得低于票面金额”。

【单选题】根据公司法律制度的规定, 股份有限公司发行无面额股的, 应当将发行股份所得股款的 () 计入注册资本。(CPA 考试真题)

- A. 20%以上
- B. 30%以上
- C. 50%以上
- D. 80%以上

【答案】C

【解析】根据规定, 股份有限公司发行无面额股所得股款, 至少应将股款的 1/2 计入注册资本, 选项 C 当选。

【单选题】根据公司法律制度的规定，下列有关无面额股的说法中，正确的是（ ）。

- A. 股份有限公司的全部股份应当采用无面额股
- B. 发行面额股的，每一股面额可以不相等
- C. 无面额股的发行不受“股票发行价不得低于面额”的限制
- D. 公司章程可以规定将无面额股中的 1/2 转换为面额股

【答案】C

【解析】(1) 选项 A：股份有限公司的全部股份，根据公司章程的规定择一采用面额股或者无面额股；(2) 选项 B：发行面额股的，每一股面额是相等的；(3) 选项 D：公司可以根据公司章程的规定将已发行的面额股全部转换为无面额股或者将无面额股全部转换为面额股。

【单选题】根据公司法律制度的规定，股份有限公司发行新股，股东会应当对特定事项作出决议。下列各项表述不正确的是（ ）。

- A. 新股发行的起止日期
- B. 新股种类及数额
- C. 承销的证券公司
- D. 新股发行价格

【答案】C

【解析】股份有限公司发行新股，股东会应当对特定事项作出决议，该特定事项包括：①新股种类及数额（选项 B）；②新股发行价格（选项 D）；③新股发行的起止日期（选项 A）；④向原有股东发行新股的种类及数额；⑤发行无面额股的，新股发行所得股款计入注册资本的金额。

【多选题】某股份有限公司于 2024 年 8 月在上海证券交易所上市，公司章程对股份转让的限制未作特别规定，该公司有关人员的下列股份转让行为中，符合公司法律制度规定的有（ ）。

- A. 监事赵某于 2025 年 6 月转让了其所持本公司股份总数的 20%
- B. 董事钱某于 2025 年 9 月将其所持本公司全部股份 888 股一次性转让
- C. 总经理李某于 2026 年 1 月离职，2026 年 3 月转让了其所持本公司股份总数的 5%
- D. 董事会秘书李某于该公司 2025 年年度报告公告后 15 日内，转让了其所持本公司股份总数的 10%

【答案】BD

【解析】(1) 选项 A：公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。(2) 选项 B：上市公司董事和高级管理人员所持股份不超过 1 000 股的，可一次全部转让，不受 25% 比例的限制。(3) 选项 C：公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。(4) 选项 D：上市公司年度报告、半年度报告公告前 15 日内，上市公司董事、高级管理人员不得买卖本公司股票。

【判断题】公司不得接受本公司的股份作为质押的标的。（ ）（2024 年）

【答案】√

【解析】公司不得接受本公司的股份作为质权的标的。

【单选题】2025 年 7 月 8 日，甲股份有限公司股东会作出了关于公司合并的决议。甲公司的股东赵某对该决议持异议，要求公司收购其股份。根据公司法律制度的规定，甲公司在收购赵某的股份后，应当在特定期间内转让或者注销。该期间是（ ）。

- A. 1 个月
- B. 3 个月

C. 6 个月

D. 9 个月

【答案】C

【解析】股份有限公司股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的，公司应当收购，并自收购之日起 6 个月内转让或者注销。

【多选题】2024 年 5 月，甲上市公司为了维护公司价值及股东权益，经股东会授权，董事会会议决议依法收购本公司股份。下列关于本次收购的表述中，正确的有（ ）。

A. 甲上市公司应当将本次收购的股份在 3 年内转让或注销

B. 须经三分之二以上董事出席的董事会会议决议

C. 甲上市公司合计持有的本公司股份数最大份额可以达到本公司已发行股份总额的 15%

D. 甲上市公司应当通过公开的集中交易方式完成本次收购

【答案】ABD

【解析】(1) 选项 AC: 公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。(2) 选项 B: 上市公司为维护公司价值及股东权益所必需收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权，经 2/3 以上董事出席的董事会会议决议。(3) 选项 D: 公司收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。

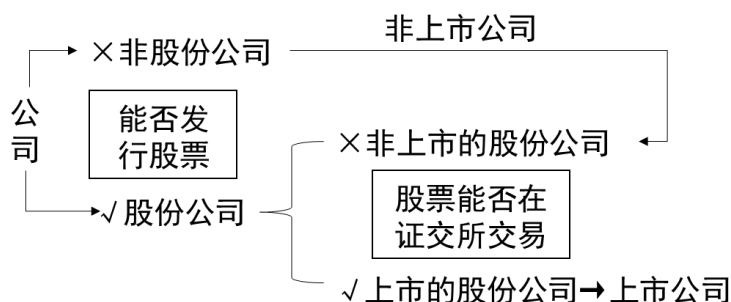
第四单元 上市公司的特别规定

本单元框架结构

序号	知识点	考频
1	上市公司各个组织机构的特殊规定	一般
2	独立董事制度	一般

知识点 1: 上市公司各个组织机构的特殊规定

一. 基本概念



二. 上市公司股东会特有的特别决议事项

要点	具体规定
决议事项	上市公司在 1 年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司资产总额 30% 的
决议主体	应当由股东会作出决议
决议办法	经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过

三. 上市公司设立董事会秘书

序号	具体规定
职别	董事会秘书是上市公司 高级管理人员
职责	负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜
地位	上市公司董事会秘书是董事会设置的 服务席位，既不能代表董事会，也不能代表董事长

四. 上市公司关联董事的表决权排除制度（所有事项）

序号	具体规定
1	上市公司董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联关系的，该董事应当及时 向董事会书面报告
2	有关联关系的董事不得对该决议行使表决权， 也不得代理其他董事行使表决权
3	该董事会会议由 过半数的无关联关系董事出席 即可举行，董事会会议所作决议须经 无关联关系董事过半数通过
4	出席董事会会议的 无关联关系董事人数不足 3 人 的，应当将该事项提交上市公司 股东会审议

五. 上市公司股东持股要求

序号	具体规定
1	上市公司应当依法披露股东、实际控制人的信息，相关信息应当真实、准确、完整
2	禁止违反法律、行政法规的规定代持上市公司股票
3	上市公司控股子公司不得取得该上市公司的股份
4	上市公司控股子公司因公司合并、质权行使等原因持有上市公司股份的， 不得行使 所持股份对应的表决权，并应当 及时处分 相关上市公司股份

知识点 2：独立董事制度

一. 独立董事的概念

独立董事是指**不在上市公司担任除董事外的其他职务**，并**与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系**，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

二. 独立董事的设置要求

要点	具体规定
成员配置	上市公司独立董事占董事会成员的比例 不得低于 1/3 ，且 至少包括 1 名会计专业人士
审计委员会	组会
	审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事 ，其中 独立董事应当过半数 ，并由 独立董事中会计专业人士担任召集人
	决议办法
	1 聘用、解聘承办公司 审计业务的会计师事务所
	2 聘任、解聘 财务负责人
	3 披露 财务会计报告
上市公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人	

三. 独立董事的职责

1. 基本职责

序号	具体规定
1	参与董事会决策并对所议事项发表明确意见
2	对法定的上市公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合上市公司的整体利益， 保护中小股东的合法权益
3	对上市公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平
4	法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职责

2. 辅助职权（2026 年新增）

下列事项应当经上市公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议	
1	应当披露的关联交易
2	上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
3	被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
4	法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项

3. 特别职权

序号	具体规定
1	独立聘请中介机构 ，对上市公司具体事项进行审计、咨询或核查
2	向董事会提议召开临时股东大会
3	提议召开董事会会议
4	依法公开向股东征集股东权利
5	对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见
6	法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职权
提示	独立董事行使前三项职权的，应当经 全体独立董事过半数 同意

4. 履职方式（2026 年新增）

要点	具体规定	
会前沟通	1	董事会会议召开前，独立董事可以与董事会秘书进行沟通，就拟审议事项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等
	2	董事会及相关人员应当对独立董事提出的问题、要求和意见认真研究，及时向独立董事反馈议案修改等落实情况
出席要求	1	独立董事应当 亲自 出席董事会会议
	2	因故不能亲自出席会议的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成 明确 的意见，并 书面委托其他独立董事 代为出席
	3	独立董事 连续两次 未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在 该事实发生之日起 30 日内 提议召开股东会解除该独立董事职务
异议处理	1	独立董事对董事会议案投反对票或者弃权票的，应当说明具体理由及依据、议案所涉事项的合法合规性、可能存在的风险以及对上市公司和中小股东权益的影响等
	2	上市公司在披露董事会决议时，应当同时披露独立董事的异议意见，并在董事会决议和会议记录中载明

独立董事专门会议	1	上市公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议，称为独立董事专门会议
	2	独立董事专门会议应当由 过半数独立董事共同推举 1 名 独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时， 2 名及以上独立董事可以自行召集并推举 1 名代表主持
	3	上市公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持
履职时间	独立董事每年在上市公司的现场工作时间应当不少于 15 日	
多元化履职	除按规定出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外，独立董事可以通过定期获取上市公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和承办上市公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考察、与中小股东沟通等多种方式履行职责	

四. 独立董事的任职条件

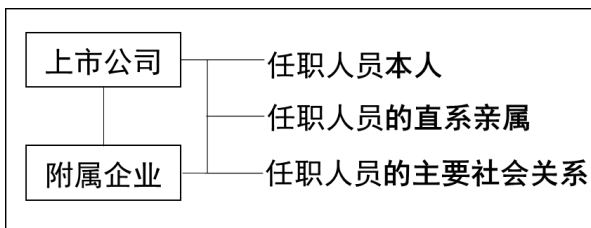
序号	具体规定
1	根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司 董事 的资格
2	具有 5 年以上 履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验
3	独立董事原则上最多在 3 家 境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责（2026 年新增）
4	符合法定的独立性要求
5	具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录
6	具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则
7	法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则以及公司章程规定的其他条件

五. 不得担任独立董事的人员（“不独立”）

1. 与“上市公司”有利害关系

限制时间	限制身份
目前或者最近 12 个月内	在 上市公司或者其附属企业 任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系
说明	
配偶、父母、子女	直系亲属
主要社会关系	指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等

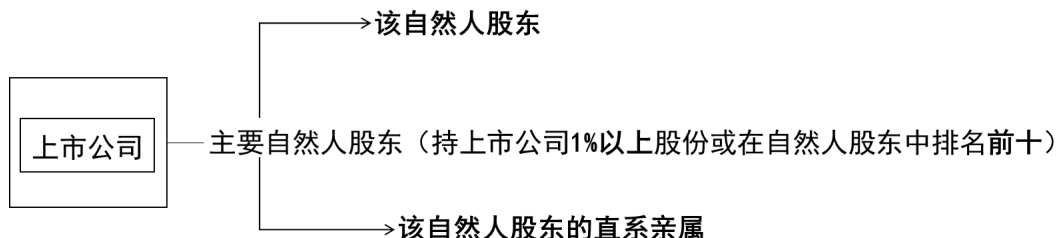
[图示]



2. 与“主要‘自然人’股东”有利害关系

限制时间	限制身份	备注
目前或者最近 12 个月内	直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上 或者是上市公司 前 10 名股东 中的自然人股东及其配偶、父母、子女	“一直前十”

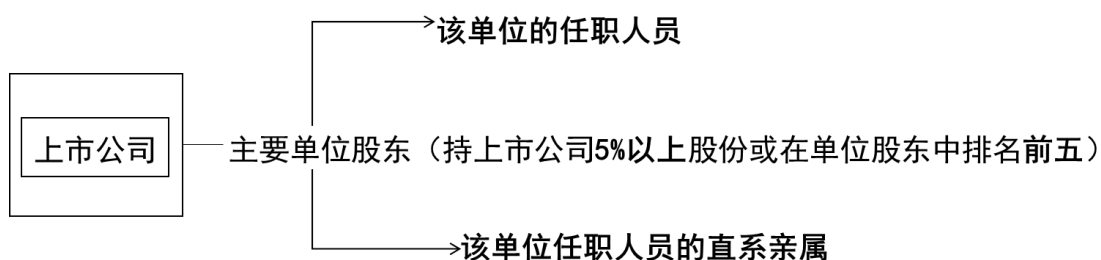
[图示]



3. 与“主要‘单位’股东”有利害关系

限制时间	限制身份	备注
目前或者最近 12 个月内	在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上 的股东或者在上市公司 前 5 名股东 任职的人员及其配偶、父母、子女	“耽误”

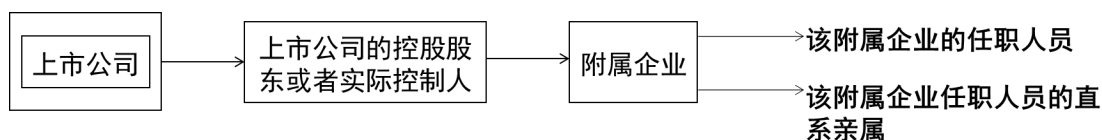
[图示]



4. 与“控股股东/实际控制人”有利害关系

限制时间	限制身份
目前或者最近 12 个月内	在上市公司 控股股东、实际控制人的附属企业 任职的人员及其配偶、父母、子女

[图示]

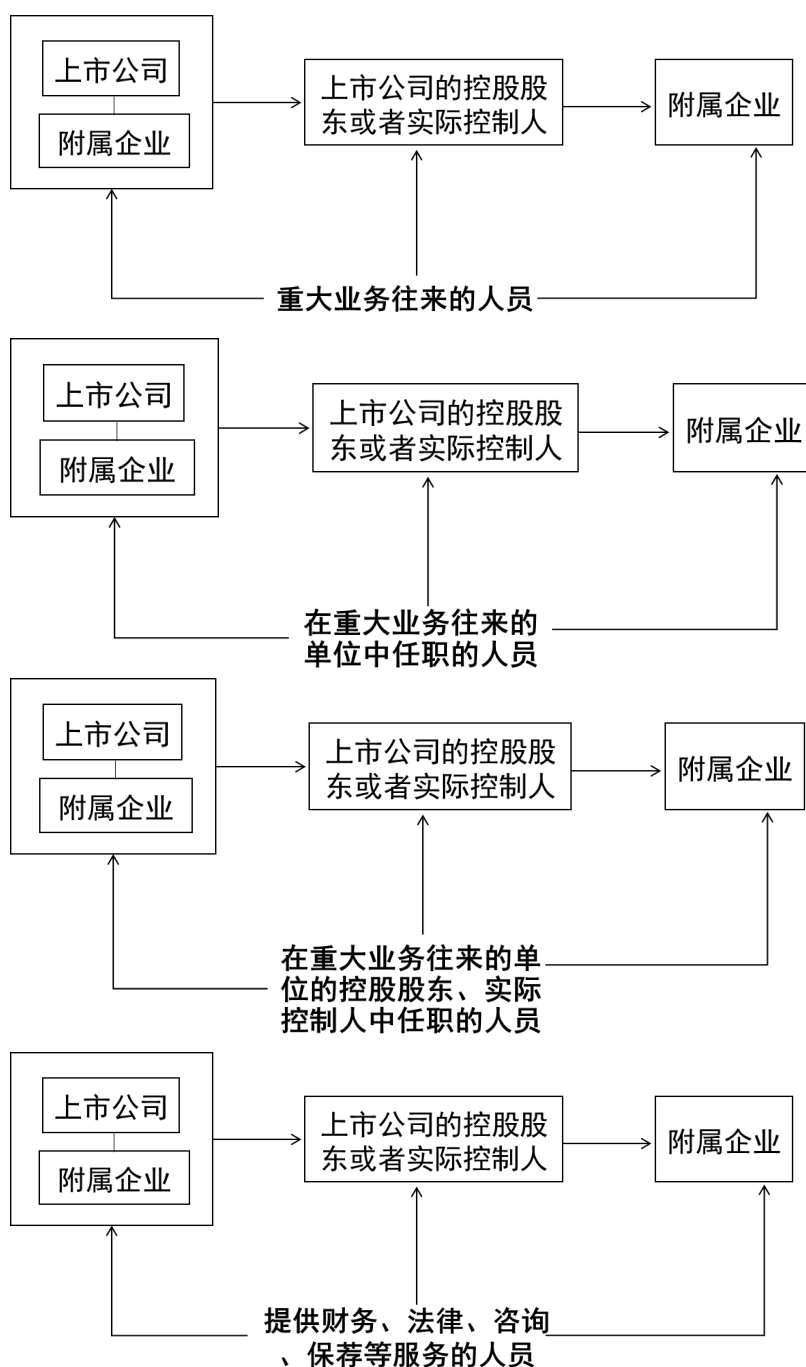


5. 与“上市公司/控股股东/实际控制人”有其他利害关系

限制时间	限制身份
目前或者最近 12 个月内	与 上市公司及其控股股东、实际控制人或其各自的附属企业 有重大业务往来的人员

	在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位中 任职的人员
	在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位的 控股股东、实际控制人中任职的人员
	为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供 财务、法律、咨询、保荐 等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人

[图示]



六. 独立董事聘任程序（2026 年新增）

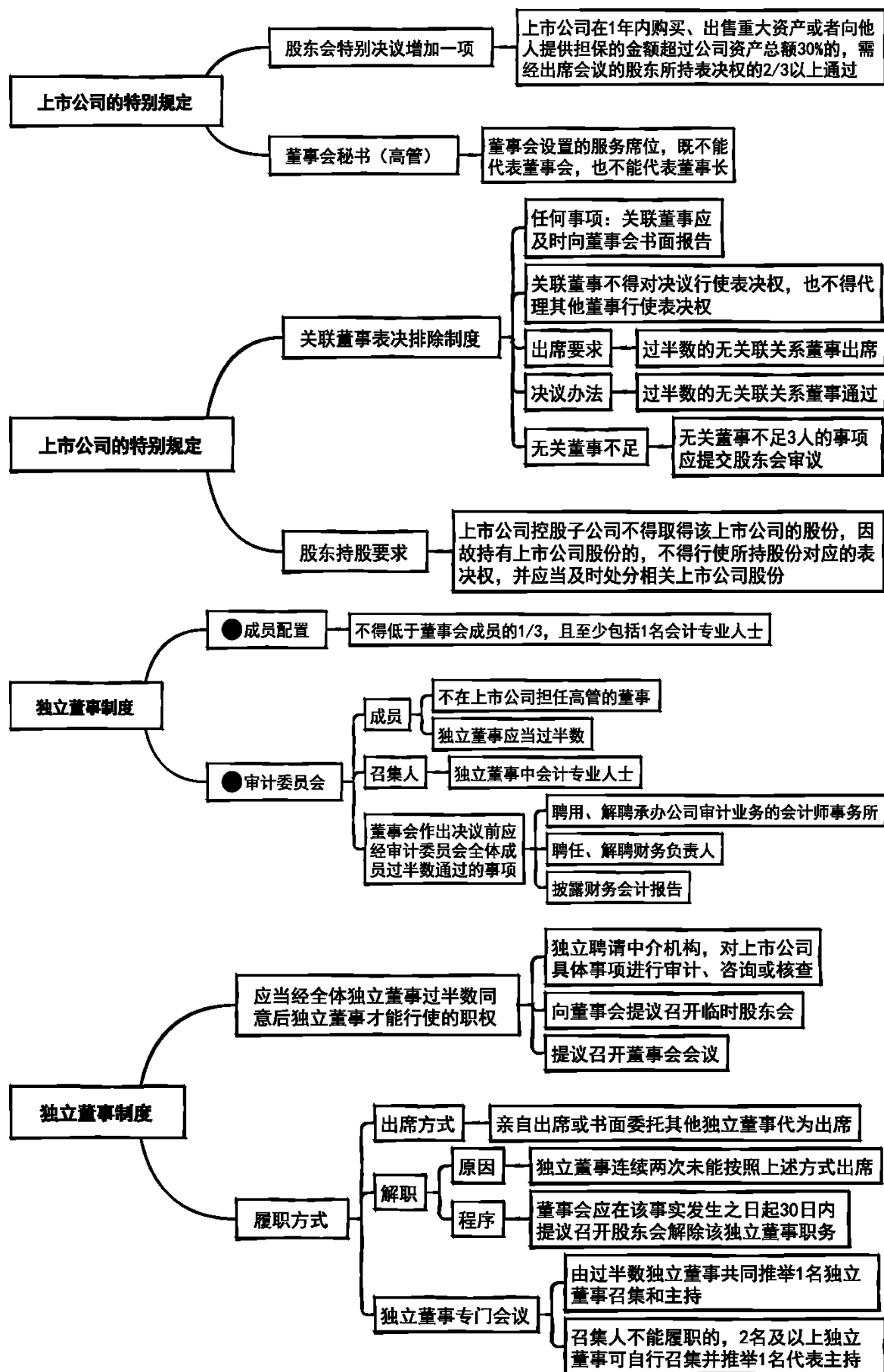
1. 提名与选举

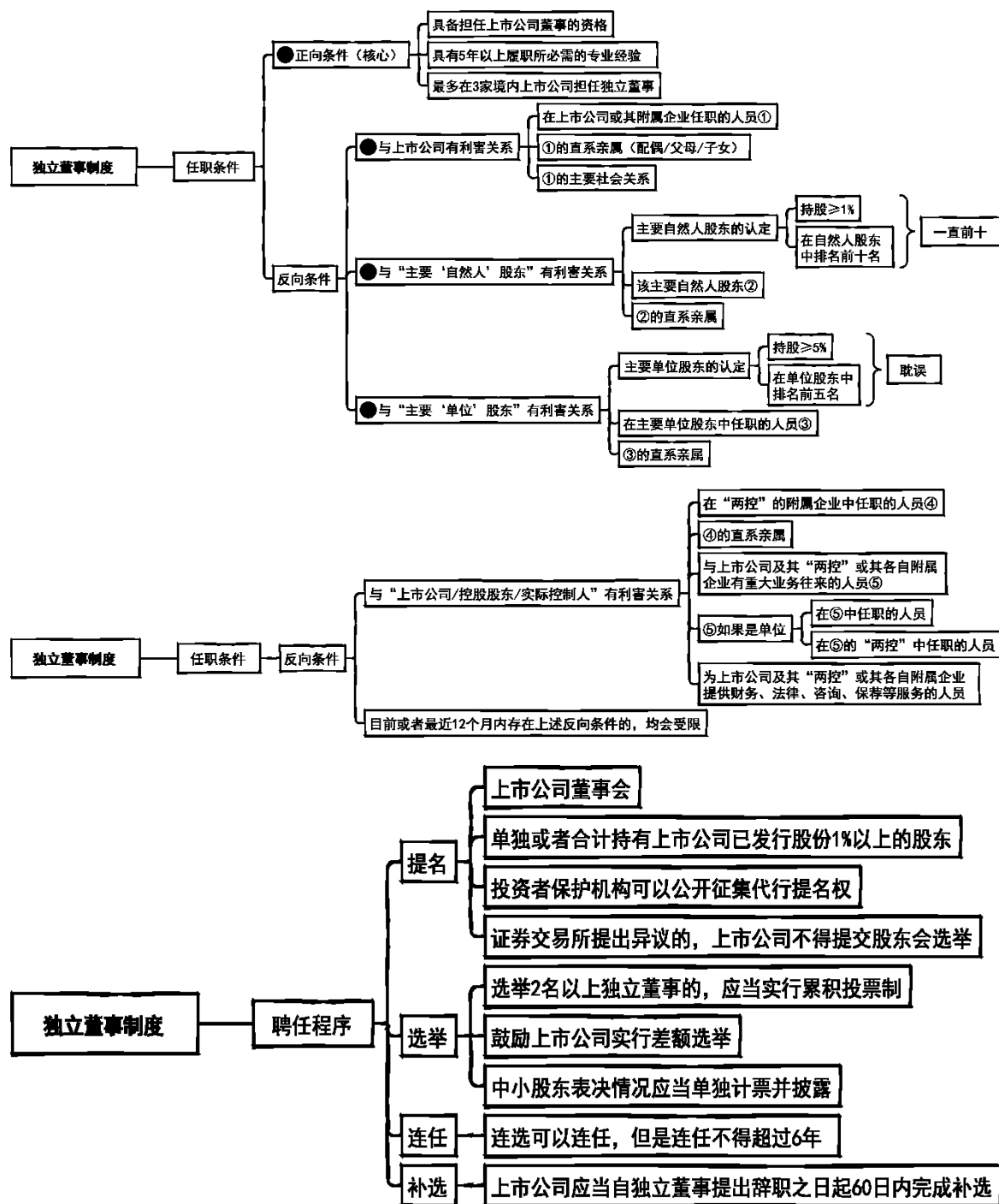
要点	具体规定	
提名	1	上市公司董事会、单独或者合计持有上市公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东会选举决定
	2	依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利
	3	上市公司应当在选举独立董事的股东会召开前，按照上述规定披露相关内容，并将所有独立董事候选人的有关材料报送证券交易所，证券交易所依照规定对独立董事候选人的有关材料进行审查，审慎判断独立董事候选人是否符合任职资格并有权提出异议。证券交易所提出异议的，上市公司不得提交股东会选举
选举	1	上市公司股东会选举 2 名以上独立董事的，应当实行累积投票制
	2	鼓励上市公司实行差额选举
	3	中小股东表决情况应当单独计票并披露

2. 任职与离职

要点	具体规定	
任期	独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任不得超过 6 年	
解职与补选	1	独立董事任期届满前，上市公司可以依照法定程序解除其职务。提前解除独立董事职务的，上市公司应当及时披露具体理由和依据。独立董事有异议的，上市公司应当及时予以披露
	2	独立董事不具备担任上市公司董事的资格，或者不符合独立性要求的，应当立即停止履职并辞去职务。未提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务
	3	独立董事因上述情形提出辞职或者被解除职务导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合法律或者公司章程规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，上市公司应当自上述事实发生之日起 60 日内完成补选
辞职与补选	1	独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或者其认为有必要引起上市公司股东和债权人注意的情况进行说明。上市公司应当对独立董事辞职的原因及关注事项予以披露
	2	独立董事辞职将导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合法律或者公司章程规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。上市公司应当自独立董事提出辞职之日起 60 日内完成补选
	3	中国上市公司协会负责上市公司独立董事信息库建设和管理工作，上市公司可以从独立董事信息库选聘独立董事

本单元总结





精学细练

【单选题】下列有关上市公司董事会秘书的表述中，正确的是（ ）。

- A. 董事会秘书可以代表董事长
- B. 董事会秘书可以代表董事会
- C. 董事会秘书是董事会设置的服务席位
- D. 董事会秘书不属于公司的高级管理人员

【答案】C

【解析】(1) 选项 ABC：董事会秘书是董事会设置的服务席位，既不能代表董事会，也不能代表董事长；(2) 选项 D：公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、上市公司董

事会秘书以及公司章程规定的其他人员。

【单选题】甲上市公司董事会召开会议审议资产购买方案。董事会共 11 名董事，8 名董事出席会议参与投票。未出席会议的董事中，1 名未委托其他董事代为出席或投票，2 名与审议事项有关联关系。通过该资产购买方案的决议至少应获得的赞成票票数为（ ）。

- A. 5 票
- B. 6 票
- C. 8 票
- D. 4 票

【答案】A

【解析】上市公司董事会决议办法为“全体无关董事过半数通过”，本题中，全体无关董事为 9 名，过半数为 5 名。

【多选题】根据公司法律制度的规定，下列关于上市公司审计委员会的表述，正确的有（ ）。（2024 年）

- A. 上市公司审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事
- B. 上市公司审计委员会召集人应当由独立董事中会计专业人士担任
- C. 上市公司董事会对聘任财务负责人事项作出决议前，应当经审计委员会全体成员一致通过
- D. 上市公司董事会对披露财务会计报告事项作出决议前，应当经审计委员会全体成员一致通过

【答案】AB

【答案】上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人，选项 A、B 当选。上市公司董事会对下列事项作出决议前应当经审计委员会全体成员过半数通过：（1）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所；（2）聘任、解聘财务负责人；（3）披露财务会计报告；（4）国务院证券监督管理机构规定的其他事项。选项 C、D 不当选。

【多选题】下列关于上市公司独立董事的表述中，正确的有（ ）。（2025 年）

- A. 独立董事可以在上市公司的附属企业任职
- B. 上市公司独立董事占董事会成员的比例应不低于 1/3
- C. 上市公司审计委员会成员中，独立董事的人数应不低于 1/2
- D. 上市公司审计委员会应当由独立董事中的会计专业人士担任召集人

【答案】BD

【解析】（1）选项 A：最近 12 个月内在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系，不得在该上市公司担任独立董事；（2）选项 C：上市公司审计委员会成员中，独立董事应当“过半数”（过半数是 $>1/2$ ，而不低于 $1/2$ 是 $\geq 1/2$ ）。

【多选题】甲上市公司拟聘请独立董事。下列候选人中，没有资格担任该公司独立董事的有（ ）。（2023 年）

- A. 王某，因侵占财产被判刑，3 年有期徒刑刑满刚刚释放
- B. 张某，甲上市公司投资的某全资子公司的法律顾问
- C. 赵某，个人负债 100 万元到期未清偿被人民法院列为失信被执行人
- D. 李某，甲上市公司某董事的弟弟

【答案】ABCD

【解析】(1) 选项 AC: 不具备担任公司董事的资格; (2) 选项 B: 属于“正在为上市公司附属企业提供法律服务”, 不得担任上市公司独立董事; (3) 选项 D: 属于“在上市公司任职人员的主要社会关系”, 不得担任上市公司独立董事。

第五单元 国家出资公司的特别规定

本单元框架结构

序号	知识点	考频
1	国家出资公司的界定	低
2	国有独资公司的特殊规定	一般

知识点 1: 国家出资公司的界定

要点	具体规定
特征	遵循《公司法》+ 国家绝对控股 + 国家直接出资设立
属于	国有 独资 公司 + 国有资本 控股 公司 (有限责任公司/股份有限公司)
不属于	国有独资企业 + 国有资本参股公司 + 国家出资公司再投资设立的公司

知识点 2: 国有独资公司的特殊规定

一. 组织机构的特殊规定

要点	具体规定
股东会	国有独资公司 不设股东会 , 由 履行出资人职责的机构 行使股东会职权 国有独资公司章程由履行出资人职责的机构制定
董事会	设置 国有独资公司 应当 设董事会 构成 应当 过半数为外部董事 , 并 应当有公司职工代表 成员 产生 一般成员 董事会成员由履行出资人职责的机构 委派 职工代表 由公司职工代表大会 选举 产生 老大 董事会设董事长 1 人, 可以设副董事长, 均由履行出资人职责的机构从董事会成员中 指定
经理	1 国有独资公司的经理由董事会聘任或者解聘 2 经履行出资人职责的机构同意, 董事会成员可以兼任经理
董、高的 兼职限制	国有独资公司的董事、高级管理人员, 未经履行出资人职责的机构同意 , 不得在 其他 有限责任公司、股份有限公司或者其他经济组织兼职 (无论是否是从事竞争业务的企业)
审计委员会	国有独资公司在董事会中设置由董事组成的审计委员会行使公司法规定的监事会职权的, 不设监事会或者监事

二. 重大事项的决定权

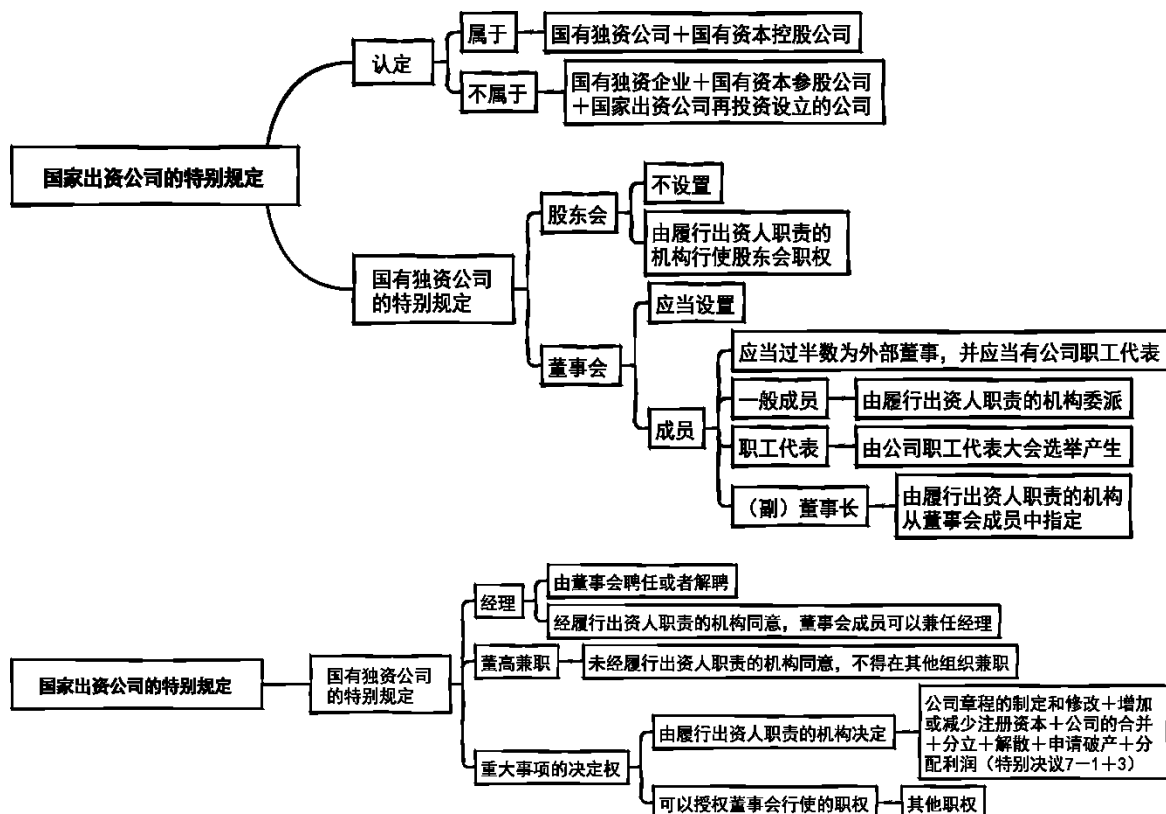
重大事项	决定主体
公司 章程的制定和修改 + 增加或减少 注册资本 + 公司的 合并 + 分立 + 解散 + 申请破产 + 分配利润 (特别决议 7-1+3)	应当由 履行出资人职责 的机构决定
其他权力机构职权内的重大事项	履行出资人职责的机构 可以授权公司董事会

行使部分职权

[总结：董事长的产生办法]

公司类型	董事长的产生办法
有限责任公司	由章程规定
股份有限公司	由董事会以全体董事过半数选举产生
国有独资公司	由履行出资人职责的机构从董事会成员中指定

本单元总结



精学细练

【单选题】根据公司法律制度的规定，国有独资公司的下列事项中，履行出资人职责的机构可以授权董事会行使的是（ ）。(2025 年)

- A. 减少注册资本
- B. 发行公司债券
- C. 分配利润
- D. 合并与分立

【答案】B

【解析】国有独资公司不设股东会，由履行出资人职责的机构行使股东会职权。履行出资人职责的机构可以授权公司董事会行使股东会的部分职权，但公司章程的制定和修改，公司的合并、分立、解散、申请破产，增加或者减少注册资本，分配利润，应当由履行出资人职责的机构决定。选项 A、C、D 不当选，选项 B 当选。

【单选题】根据公司法律制度的规定，下列关于国有独资公司的表述中，正确的是（ ）。

(2025 年)

- A. 董事会成员不得兼任经理
- B. 应当设股东会
- C. 董事长、副董事长由履行出资人职责的机构从董事会成员中指定
- D. 所有董事会成员均由履行出资人职责的机构委派

【答案】C

【解析】经履行出资人职责的机构同意，董事会成员可以兼任经理。选项 A 不当选。国有独资公司不设股东会，由履行出资人职责的机构行使股东会职权。选项 B 不当选。董事长、副董事长由履行出资人职责的机构从董事会成员中指定。选项 C 当选。董事会成员由履行出资人职责的机构委派；但是，董事会成员中的职工代表由公司职工代表大会选举产生。选项 D 不当选。

【单选题】根据公司法律制度的规定，下列关于国有独资公司组织机构的表述中，不正确的是（ ）。

- A. 国有独资公司的董事长由履行出资人职责的机构从董事会成员中指定
- B. 国有独资公司设股东会，股东会成员由国有资产监督管理机构委派
- C. 国有独资公司监事会中的职工代表由公司职工代表大会选举产生
- D. 国有独资公司的经理由董事会聘任

【答案】B

【解析】国有独资公司不设股东会，由履行出资人职责的机构行使股东会职权。

【多选题】下列关于国有独资公司的表述中，正确的有（ ）。

- A. 未经国有独资公司董事会的同意，董事会成员不得兼任经理
- B. 未经履行出资人职责的机构同意，董事、高管不得在其他公司兼职
- C. 监事会成员可以为 3 人
- D. 国有独资公司的董事会成员中，可以没有职工代表，但应当有过半数的外部董事

【答案】BC

【解析】选项 A：未经履行出资人职责的机构同意，董事会成员不得兼任经理；选项 D：国有独资公司的董事会成员中，应当过半数为外部董事，并应当有公司职工代表。

第六单元 其他考点

本单元框架结构

序号	知识点	考频
1	公司债券	低
2	公司的合并	高
3	公司的分立	一般
4	公司的减资与增资	一般
5	公司的解散	一般
6	公司的清算	一般
7	公司的注销	一般

知识点 1: 公司债券

一. 公司债券的基本规定

要点	具体规定	
形式	公司债券应当为 记名 债券	
发行	1	公司债券可以 公开 发行, 也可以 非公开 发行。公司债券的发行和交易应当符合证券法律制度的规定
	2	公开 发行公司债券, 应当经中国证监会 注册 , 公告公司债券募集办法
	3	公司发行公司债券应当置备 公司债券持有人名册

二. 公司债券的转让

序号	具体规定
1	公司债券可以转让, 转让价格由转让人与受让人约定
2	公司债券由债券持有人以 背书方式 或者法律、行政法规规定的其他方式转让
3	转让后由公司将受让人的姓名或者名称及住所记载于公司债券持有人名册

三. 可转换公司债券的特别规定

序号	具体规定
1	股份有限公司经 股东会 决议, 或经公司章程、股东会授权由 董事会 决议, 可以发行可转换为股票的公司债券, 并规定具体的转换办法
2	上市公司发行可转换为股票的公司债券, 应当经中国证监会 注册
3	发行可转换为股票的公司债券, 应当在债券上 标明可转换公司债券字样 , 并在公司债券持有人名册上载明可转换公司债券的数额
4	发行可转换为股票的公司债券的, 公司应当按照其转换办法向债券持有人换发股票, 但债券持有人对转换股票或者不转换股票 有选择权 。法律、行政法规另有规定的除外

四. 债券持有人会议

序号	具体规定
1	公开 发行公司债券的, 应当 为同期债券持有人 设立债券持有人会议 , 并且在债券募集办法中对债券持有人会议的召集程序、会议规则和其他重要事项作出规定
2	债券持有人会议可以对与债券持有人有利害关系的事项作出决议
3	除公司债券募集办法另有约定外, 债券持有人会议决议对 同期全体 债券持有人发生效力

五. 债券的受托管理人

要点	具体规定
1	公开 发行公司债券的, 发行人应为债券持有人聘请债券受托管理人
2	受托管理人与债券持有人存在利益冲突可能损害债券持有人利益的, 债券持有人会议可以决议变更债券受托管理人
3	债券发行人未能按期兑付债券本息的, 债券受托管理人可以接受全部或者部分债券持有人的委托, 以 自己名义 代表债券持有人提起、参加民事诉讼或者清算程序

知识点 2: 公司的合并

一. 合并类型与效果

合并类型	合并形态
吸收合并	A 公司 + B 公司 = A 公司
新设合并	C 公司 + D 公司 = E 公司
效果	公司合并时, 合并各方的债权、债务, 应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继

二. 合并程序

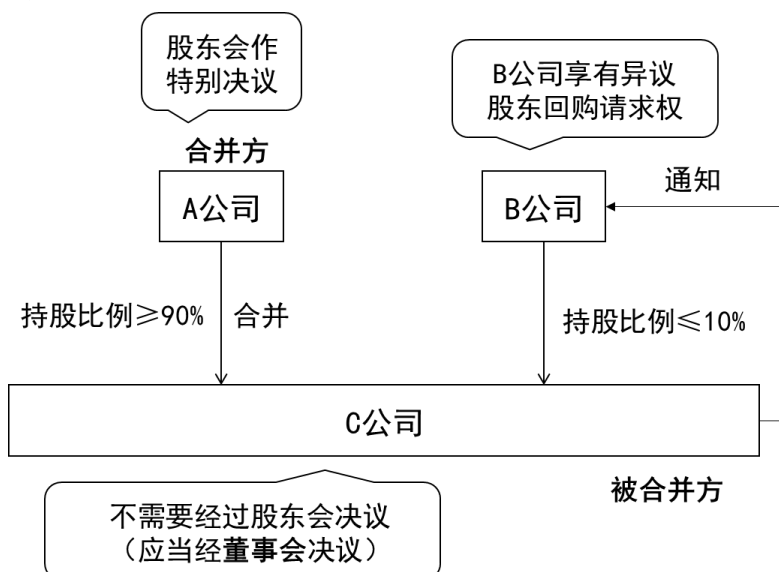
序号	具体规定
1	合并各方签订合并协议
2	编制资产负债表及财产清单
3	有限责任公司股东会作合并决议 股份有限公司股东会作合并决议 应当经股东会代表 2/3 以上表决权的股东通过 应当经股东会出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过
4	公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人, 并于 30 日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告, 债权人自接到通知之日起 30 日内, 未接到通知的自公告之日起 45 日内, 可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保 (“十通三告三接到, 未接四五快冒泡”)
5	依法办理公司变更登记事项

三. 简易合并

1. “九零合并”

要点	具体规定
基本规定	公司与其持股 90% 以上的公司合并, 被合并的公司不需经股东会决议, 但应当通知其他股东, 其他股东有权请求公司按照合理的价格收购其股权或股份
提示	公司合并符合 “九零合并” 的规定不经股东会决议的, 应当经董事会决议

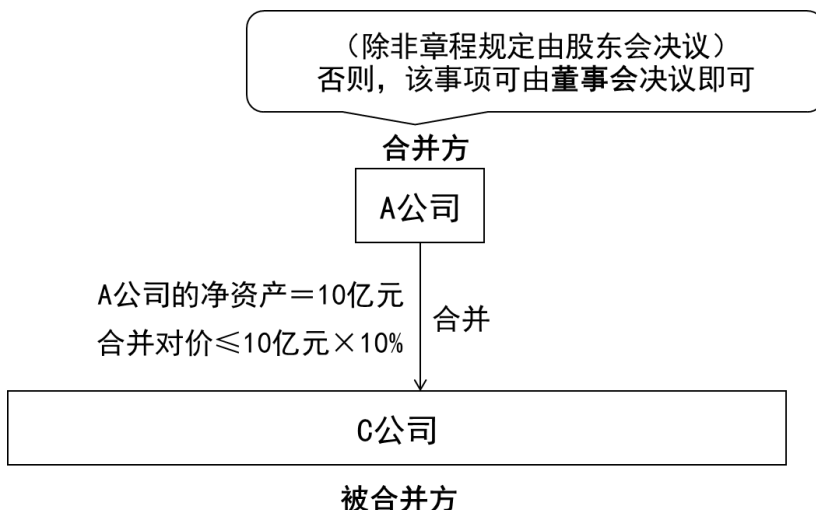
[案例 2.19]



2. “壹零合并”

要点	具体规定
基本规定	公司合并支付的价款不超过本公司净资产 10% 的，可以不经股东会决议；但是，公司章程另有规定的除外
提示	公司合并符合“壹零合并”的规定不经股东会决议的，应当经 董事会 决议

[案例 2.20]



知识点 3：公司的分立

一. 分立类型与效果

分立类型	分立形态
派生分立	甲公司=甲公司+乙公司
新设分立	丙公司=丁公司+戊公司
效果	公司分立前的债务由分立后的公司承担 连带 责任。但是，公司在分立前 与债权人 就债务清偿达成的书面协议另有 约定的除外

二. 分立程序

序号	具体规定
1	签订分立协议
2	编制资产负债表及财产清单
3	作出分立决议（“同合并”）
4	公司应当自作出分立决议之日起 10 日内 通知债权人，并于 30 日内 在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告 (债权人不享有请求公司清偿债务或者提供相应担保的权利)

知识点 4：公司的减资与增资

一. 减资的相关规定

1. 减资程序

序号	具体规定
1	作出减资决议（同合并）
2	编制资产负债表及财产清单
3	公司应当自作出减资决议之日起 10 日内 通知债权人，并于 30 日内 在报纸上或者国家企

	业信用信息公示系统公告，债权人自接到通知之日起 30 日内 ，未接到通知的自公告之日起 45 日内 ，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保（“减资补亏除外”）
4	依法办理公司变更登记事项
违法减资的法律后果：违反规定减少注册资本的，股东应当退还其收到的资金，减免股东出资的应当恢复原状；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任	

2. 减资比例：以等比例为原则，以非等比例为例外

公司减少注册资本，应当按照股东出资或者持有股份的比例相应减少出资额或者股份，**法律另有规定、有限责任公司全体股东另有约定或者股份有限公司章程另有规定**的除外。

3. 减资补亏（“简易减资制度”）

要点	具体规定
适用情形	公司依法以税后利润、公积金弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损
简易之处	减少注册资本弥补亏损的， 债权人无权要求 公司清偿债务或者提供担保，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起 30 日内 在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告
影响	减资时：减少注册资本弥补亏损的，公司 不得向股东分配 ，也 不得免除股东缴纳出资或者股款的义务
	减资后：按规定减少注册资本弥补亏损的，减少注册资本后，在 法定公积金和任意公积金（“盈余公积金”）累计额达到公司注册资本 50%前 ，不得分配利润

二. 公司增资中股东的优先认缴/购权

序号	具体规定
1	有限责任公司 增加注册资本时，股东在 同等条件 下有权优先 按照实缴的出资比例 认缴出资。但是全体股东 约定不按照出资比例 优先认缴出资的除外
2	股份有限公司 为增加注册资本发行新股时，股东 不享有 优先认购权，公司章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除外
3	公司增加注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记

知识点 5：公司的解散

一. 三组概念

概念	含义
解散	不再继续开展经营活动
清算	资产－负债＝所有者权益
破产	公司不能清偿到期债务且 资不抵债 ，可以申请破产
提示	公司除因 合并和分立 而解散外，因其他原因而解散的，应当清算

二. 解散的事由（原因）

序号	事由	备注
1	公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现	尚未向股东分配财产的 ，可以通过修改公司章程

2	股东会决议解散	或者经股东会决议而存续
3	因公司合并、分立需要解散	无需清算
4	依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销	出现本条已经解散
5	人民法院依法予以解散	解散诉讼
公司出现上述解散事由，应当在 10 日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示		

二. 解散公司诉讼

要点	具体规定	
提起	出现法定事由，单独或合并持有公司全部股东表决权 10%以上的股东	
被告	股东提起解散公司诉讼应当以公司为被告	
应当受理	1	公司持续 2 年以上无法召开股东会，公司经营管理发生严重困难的
	2	股东表决时无法达到法定或者公司章程规定的比例，持续 2 年以上不能作出有效的股东会决议，公司经营管理发生严重困难的
	3	公司董事长期冲突，并且无法通过股东会解决，公司经营管理发生严重困难的
	4	经营管理发生其他严重困难，公司继续存续会使股东利益受到重大损失的情形
不予受理	1	以知情权、利润分配请求权等权益受到损害为由，提起解散公司诉讼的
	2	以公司亏损、财产不足以偿还全部债务为由，提起解散公司诉讼的
	3	以公司被吊销企业法人营业执照未进行清算为由，提起解散公司诉讼的

知识点 6：公司的清算

一. 清算义务人与清算组

要点	具体规定	
清算义务人	董事	
成立清算组	1	应当在解散事由出现之日起 15 日内组成清算组进行清算
	2	清算组由董事组成，但公司章程另有规定或者股东会决议另选他人的除外
责任的承担	1	清算组成员怠于履行清算职责，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；因故意或重大过失给债权人造成损失的，应当承担赔偿责任
	2	清算义务人未及时履行清算义务，给公司或债权人造成损失的，应当承担赔偿责任

二. 指定清算

要点	具体规定	
申请人	1	公司依法应当清算，逾期不成立清算组进行清算或成立清算组后不清算的，利害关系人可以向人民法院申请指定有关人员组成清算组进行清算的主体
	2	公司因依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销而解散的，作出吊销营业执照、责令关闭或者撤销决定的部门或者公司登记机关，可以向人民法院申请指定有关人员组成清算组进行清算的主体
清算组	人民法院组织清算组进行清算时，清算组成员由人民法院指定	

三. 清算组的职权

序号	清算组的职权
1	清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单
2	通知、公告债权人
3	处理与清算有关的公司未了结的业务
4	清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款
5	清理债权、债务
6	分配公司清偿债务后的剩余财产
7	代表公司参与民事诉讼活动

四. 通知债权人并公告

序号	具体规定
1	清算组应自成立之日起 10 日内 通知债权人，并于 60 日内 在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告，债权人应当自接到通知之日起 30 日内 ，未接到通知的自公告之日起 45 日内 ，向清算组申报其债权 (“清算一路散死无”)
2	债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记
3	在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿

五. 确认清算方案

清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制订清算方案，并报 **股东会** (自行清算) 或者 **人民法院** (指定清算) 确认。

六. 清偿与分配

公司财产按照下列顺序清偿、分配：	
1	支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金
2	缴纳所欠税款
3	清偿公司债务
4	向股东分配剩余财产，有限责任公司按股东的 出资比例 分配，股份有限公司按照股东 持有的股份比例 分配

知识点 7：公司的注销

一. 基本规定

序号	具体规定
1	公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记
2	公司因解散、被宣告破产或者其他法定事由需要 终止 的，应当依法向公司登记机关申请注销登记，由公司登记机关公告公司终止

二. 简易注销

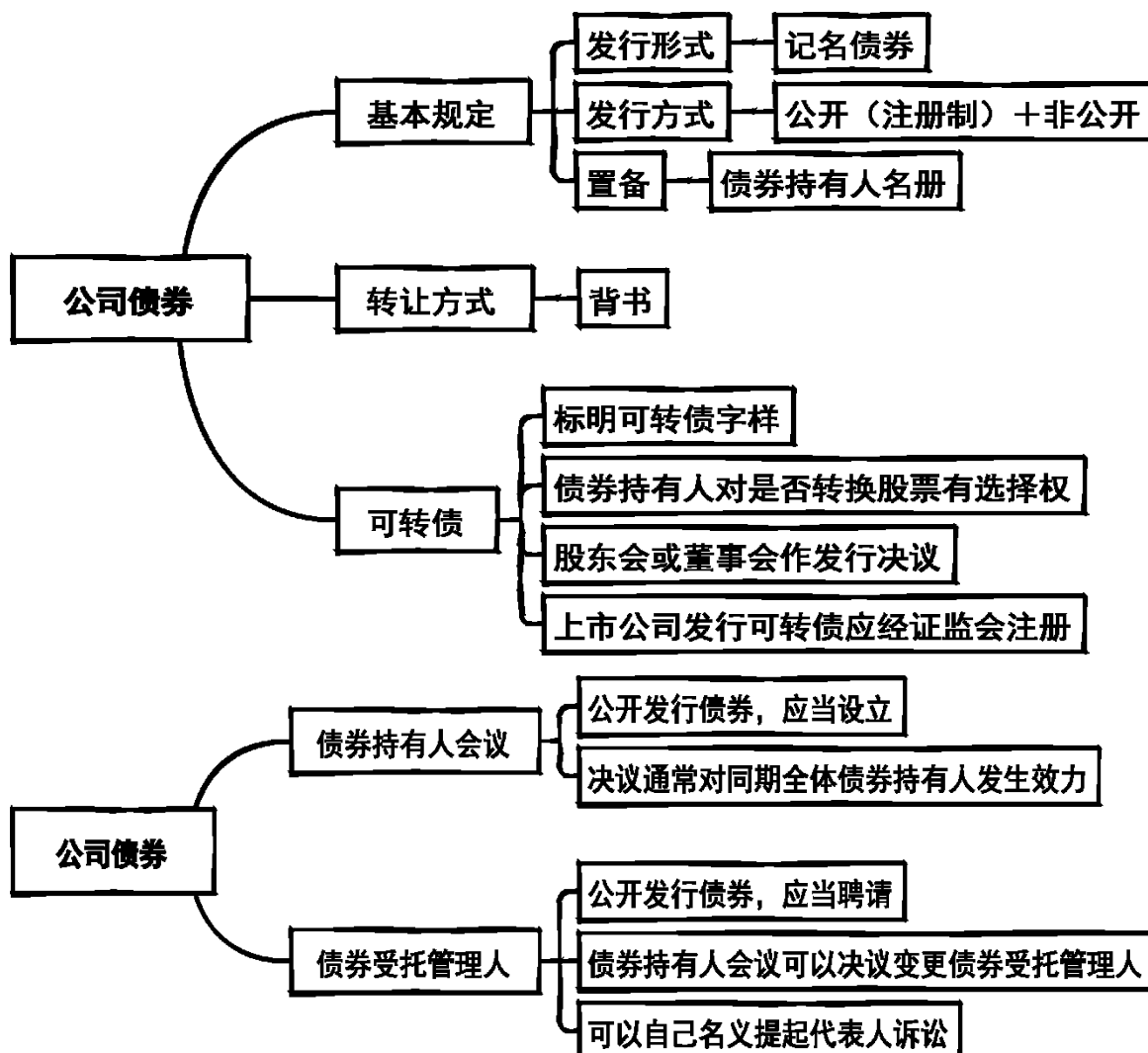
序号	具体规定
1	公司在存续期间 未产生债务 ，或者 已清偿全部债务 的，经 全体股东承诺 ，可以按照规

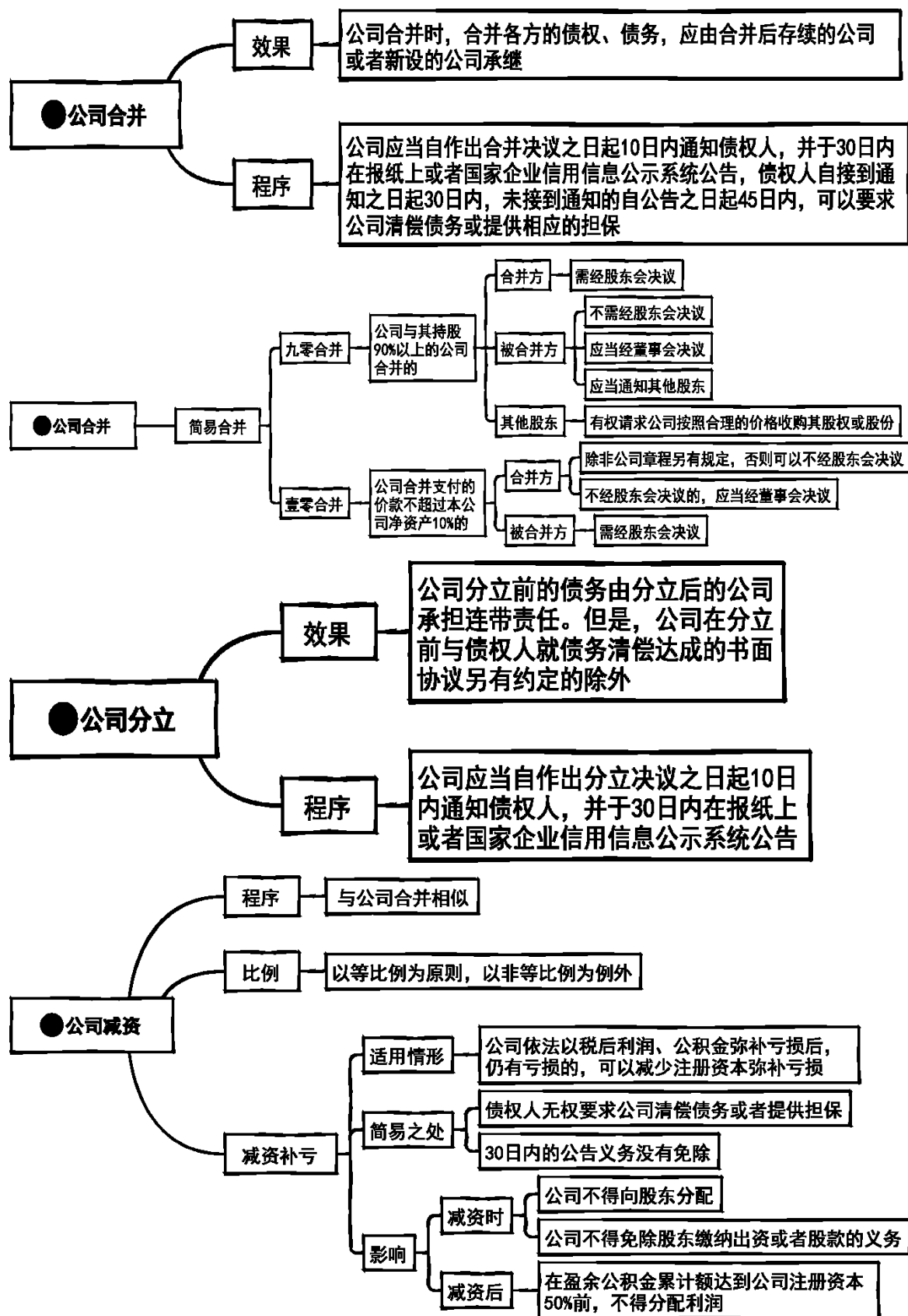
	定通过简易程序注销公司登记
2	公司通过简易程序注销公司登记，股东按规定内容作出的承诺不实的，应当对注销登记前的债务承担 连带责任
3	通过简易程序注销公司登记，应当通过国家企业信用信息公示系统予以公告， 公告期限不少于 20 日。公告期限届满后，未有异议的，公司可以在 20 日内向公司登记机关申请注销公司登记

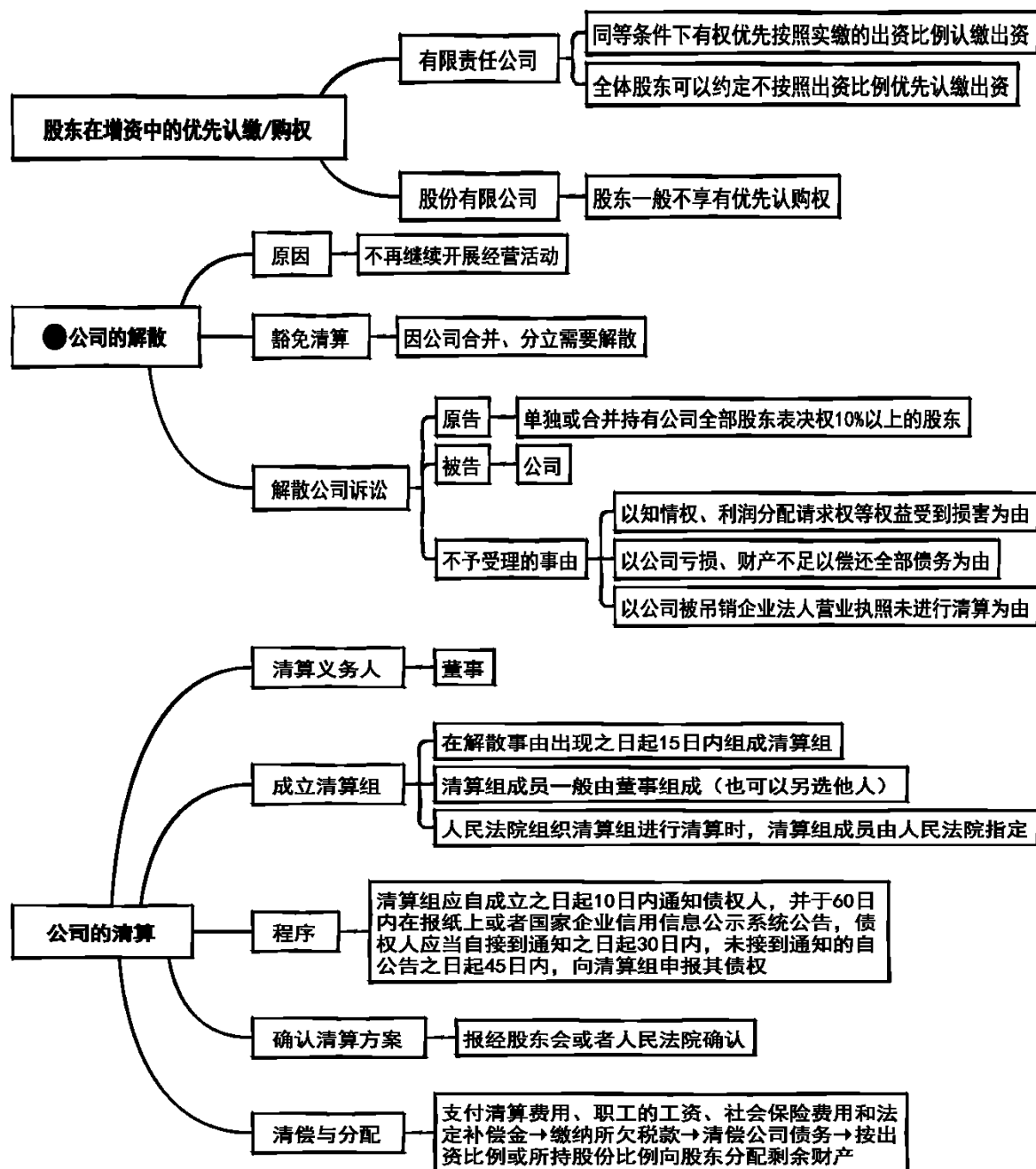
三. 强制注销

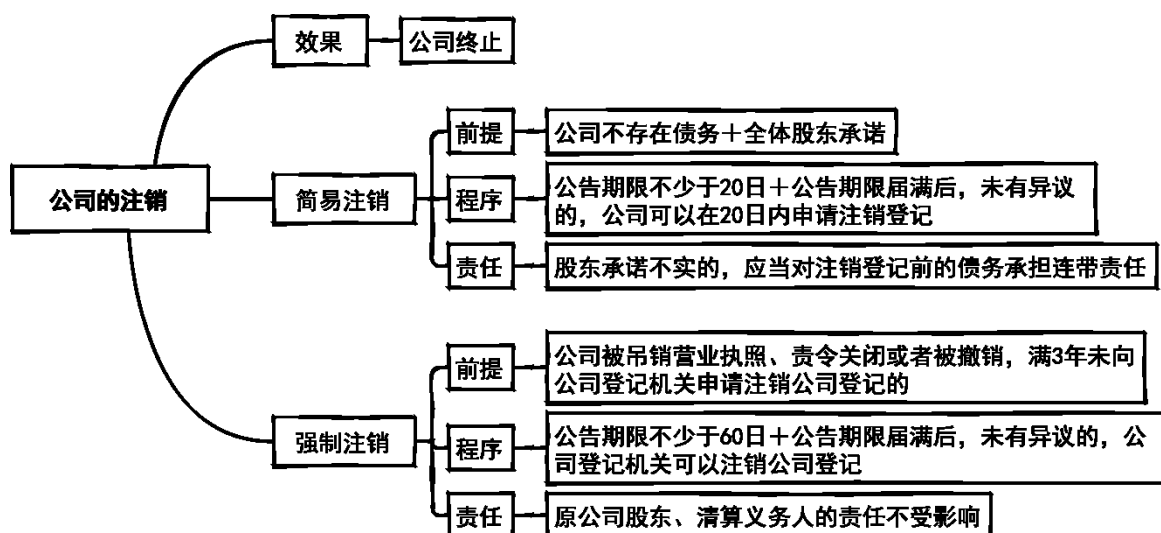
序号	具体规定
1	公司被 吊销营业执照、责令关闭或者被撤销，满 3 年未向公司登记机关申请注销公司登记 的，公司登记机关可以通过国家企业信用信息公示系统予以公告， 公告期限不少于 60 日。公告期限届满后，未有异议的 ，公司登记机关可以注销公司登记
2	公司被公司登记机关依职权注销公司登记的，原公司股东、清算义务人的责任不受影响

本单元总结









精学细练

【单选题】根据公司法律制度的规定, 下列关于公司合并的表述中, 不正确的是 ()。(2025 年)

- A. 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并
- B. 公司合并, 应当由合并各方签订合并协议, 并编制资产负债表及财产清单
- C. 股份有限公司合并事项, 应当经股东会代表 2/3 以上表决权的股东通过
- D. 公司合并时, 合并各方的债权、债务, 应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继

【答案】C

【解析】选项 C: 股份有限公司合并事项, 应当经股东会“出席会议的股东”所持表决权的 2/3 以上通过。

【多选题】甲公司持有乙公司 90% 的股权, 丙公司持有乙公司 10% 的股权, 甲公司吸收合并了乙公司, 乙公司注销登记。根据公司法律制度的规定, 下列表述正确的有 ()。(2024 年)

- A. 丙公司有权请求乙公司按照合理价格收购其持有的乙公司中的股权
- B. 乙公司应将合并事项通知丙公司
- C. 合并应当经乙公司的股东会决议
- D. 乙公司的债权债务由甲公司承担

【答案】ABD

【解析】(1) 选项 ABC: 公司与其持股百分之九十以上的公司合并, 被合并的公司不需经股东会决议, 但应当通知其他股东, 其他股东有权请求公司按照合理的价格收购其股权或者股份。

(2) 选项 D: 公司合并时, 合并各方的债权、债务, 应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继。

【单选题】甲公司持有乙公司 95% 的股份, 甲公司拟与乙公司合并。关于甲、乙公司各自的决议, 下列表述中, 正确的是 ()。(CPA 考试真题)

- A. 甲公司与乙公司都不需要股东会决议
- B. 乙公司需要经董事会决议, 不需要股东会决议
- C. 甲公司需要经董事会决议, 不需要股东会决议
- D. 乙公司需要经股东会决议

【答案】B

【解析】公司与其持股 90% 以上的公司合并，被合并的公司不需经股东会决议，但应当通知其他股东，其他股东有权请求公司按照合理的价格收购其股权或者股份。公司合并支付的价款不超过本公司净资产 10% 的，可以不经股东会决议。但是，公司章程另有规定的除外。公司依照前述规定合并不经股东会决议的，应当经董事会决议，选项 B 当选。

【单选题】甲公司持有乙公司 65% 的股份，甲公司拟与乙公司合并。甲公司合并支付的价款 3 亿元，占净资产的 16.3%，根据公司法律制度的规定，关于甲、乙公司各自的决议，下列表述中，正确的是（ ）。(CPA 考试真题)

- A. 乙公司需要经股东会决议
- B. 乙公司需要经董事会决议，不需要股东会决议
- C. 甲公司应当经董事会决议，不需要股东会决议
- D. 甲公司与乙公司都不需要股东会决议

【答案】A

【解析】公司与其持股 90% 以上的公司合并，被合并的公司不需经股东会决议，但应当通知其他股东，其他股东有权请求公司按照合理的价格收购其股权或者股份。公司合并支付的价款不超过本公司净资产 10% 的，可以不经股东会决议；但是，公司章程另有规定的除外。公司依照前述规定合并不经股东会决议的，应当经董事会作出决议。本题中，甲公司持有乙公司 65% 的股份，未到 90%，甲公司合并支付的价款超过净资产 10%，故甲、乙公司各自的合并决议均需要由股东会作出，选项 B、C、D 不当选。

【单选题】甲公司分立成乙、丙两公司。根据分立协议，乙公司承继甲公司 20% 净资产，丙公司承继甲公司 80% 净资产以及所有负债。甲公司的到期债权人丁公司接到分立通知后，要求上述相关公司立即清偿债务。下列关于丁公司债务清偿请求的表述中，符合公司法律制度规定的是（ ）。

- A. 丁公司仅能请求乙公司对该债务承担 20% 的责任
- B. 丁公司仅能请求丙公司对该债务承担责任，不能请求乙公司对该债务承担责任
- C. 丁公司可请求乙、丙公司对该债务承担连带责任
- D. 丁公司仅能请求丙公司对该债务承担 80% 的责任

【答案】C

【解析】公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。

【单选题】甲公司于 2024 年 7 月 21 日作出了减少注册资本的决议，下列相关说法中，不正确的是（ ）。(2024 年)

- A. 甲公司应当编制资产负债表及财产清单
- B. 甲公司应当于 8 月 20 日前通知债权人
- C. 甲公司应当按照股东的出资比例相应减少出资额
- D. 甲公司应当依法向公司登记机关办理变更登记

【答案】B

【解析】选项 B：应为“7 月 31 日前”通知债权人，8 月 20 日前在报纸或者国家企业信用信息公示系统公告。

【多选题】关于公司减资补亏，下列说法正确的有（ ）。(2024 年)

- A. 应当通知债权人

- B. 减资后，在盈余公积金累计额达到公司注册资本 50%前，不得分配利润
- C. 减资时公司不得向股东分配
- D. 减资时不得免除股东缴纳出资的义务

【答案】BCD

【解析】公司依照《公司法》的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务，选项 C、D 当选。依照前述规定减少注册资本的，不需要通知债权人，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起 30 日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告，选项 A 不当选。公司依照前述规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金（盈余公积金分为法定公积金和任意公积金）累计额达到公司注册资本 50%前，不得分配利润，选项 B 当选。

【单选题】根据公司法律制度的规定，有限责任公司单独或者合计持有公司全部股东表决权 10%以上的股东，以特定事由提出解散公司诉讼，并符合公司法律制度有关规定的，人民法院应予以受理。下列表述中，属于该类事由的是（ ）。(根据 2024 年考生回忆编写)

- A. 股东知情权受到严重损害的
- B. 股东利润分配请求权受到严重损害的
- C. 公司依法被吊销企业法人营业执照未进行清算的
- D. 公司持续 2 年以上无法召开股东会，公司经营管理发生严重困难的

【答案】D

【解析】选项 A、B：股东可以选择提起“直接诉讼”而非“解散公司诉讼”；选项 C：公司已经解散，无需再次提起“解散公司诉讼”。

【单选题】甲公司吸收合并乙公司，乙公司解散。有关乙公司解散应当办理的手续，下列说法中，符合公司法律制度规定的是（ ）。(2023 年)

- A. 乙公司不必进行清算，不必办理注销登记
- B. 乙公司必须进行清算，但不必办理注销登记
- C. 乙公司必须进行清算，必须办理注销登记
- D. 乙公司不必进行清算，但必须办理注销登记

【答案】D

【解析】(1) 公司除因“合并、分立”而解散外，其余原因引起的解散，都应当经过清算；(2) 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记。

【判断题】公司已经清偿全部债务的，经全体股东承诺，可以通过简易程序注销公司登记。（ ）(2024 年)

【答案】√

【解析】题干表述正确。



之了课堂——用工匠精神做最好的教育产品



www.zlketang.com